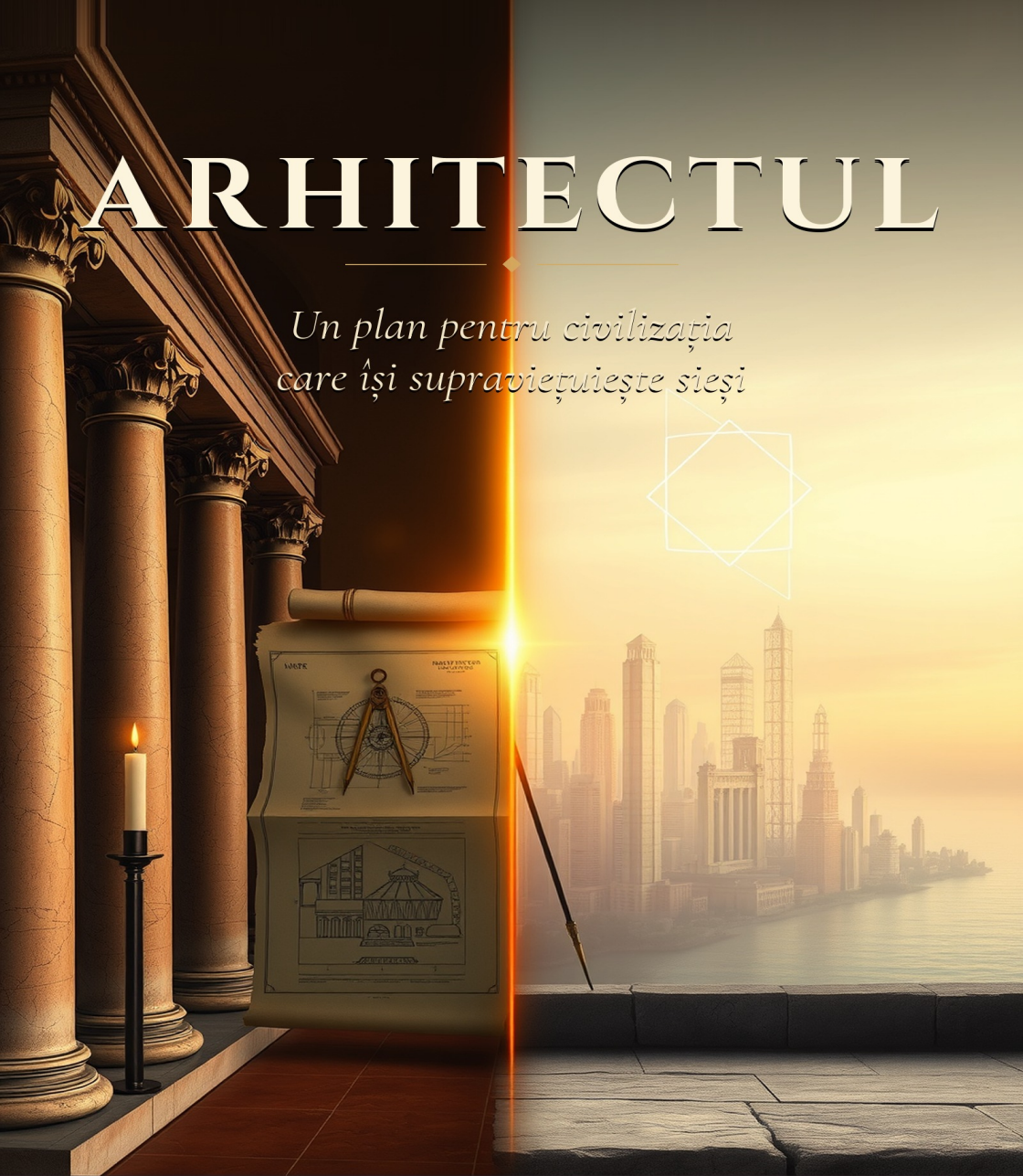


ARHITECTUL

*Un plan pentru civilizația
care își supraviețuiește sieși*



MIRCEA SILVIU RUSU

ARHITECTUL

Un plan pentru civilizația care își supraviețuiește sieși



MIRCEA S. RUSU

Ediția întâi · 2026

Arhitectul

Un plan pentru civilizația care își supraviețuiește sieși

Copyright © 2026 Mircea S. Rusu.

Toate drepturile rezervate.

Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, distribuită sau transmisă sub nicio formă și prin niciun mijloc — fotocopiere, înregistrare sau alte mijloace electronice ori mecanice — fără acordul scris prealabil al autorului, cu excepția citatelor scurte folosite în recenzii critice și a altor utilizări necomerciale permise de legea drepturilor de autor.

Ediția întâi · 2026

ISBN: 979-8-19801-027-7

Editare: Independently published

Scrisă pe Pământ, pentru oricare lume.

CUPRINS



Cuvânt înainte

PARTEA ÎNTÂI · DIAGNOSTICUL

1. Civilizația ridicată pe un cod vechi
2. Eșecul încrederii
3. Eșecul distribuției
4. Eșecul muncii
5. Eșecul legii
6. Eșecul prevederii

PARTEA A DOUA · CELE ȘAPTE PRINCIPII

7. Lizibilitatea
8. Subsidiaritatea
9. Reversibilitatea
10. Răspunderea
11. Demnitatea
12. Custodia
13. Longevitatea

PARTEA A TREIA · CONSTITUȚIA

14. Textul fondator
15. Comentariul

PARTEA A PATRA · ARHITECTURA

16. Registrul public
17. Stratul de guvernare
18. Inteligența sub custodie
19. Identitatea suverană
20. Instrumentele economice
21. Restaurarea muncii
22. Armonizarea legii
23. Întreprinderea cinstită

PARTEA A CINCEA · TRANZIȚIA

24. Anul unu — Fondarea
25. Anii al doilea până la al cincilea — Convergența
26. Un deceniu mai târziu — Starea staționară

PARTEA A ȘASEA · CE DEVINE CU PUTINȚĂ

27. Ce devine posibil pe Pământ
28. Ce devine posibil dincolo de Pământ

ANEXE

O notă din partea autorului · Glosar · Mulțumiri · Cod sursă · Bibliografie

Pentru generațiile care vor mai fi aici după noi.



*Vina, dragul meu Brutus, nu stă în stelele noastre, ci în noi înșine, în faptul că
suntem supuși.*

— William Shakespeare, *Iulius Cezar* (cca. 1599)

*Trebuie să alegem între o piață globală condusă doar de calculul profitului
imediat și una care are un chip omenesc.*

— Kofi Annan, discurs la Forumul Economic Mondial (1999)

Uită-te din nou la acel punct. Acolo e aici. Acolo e acasă. Acolo suntem noi.

— Carl Sagan, *Punctul albastru pal* (1994)

CUVÂNT ÎNAINTE



ACEASTĂ CARTE A FOST SCRISĂ ÎNTR-UN TIMP ÎN CARE ARHITECTURA civilizației umane începuse să se prăbușească la vedere, sub ochii celor pentru care fusese ridicată. Instituțiile care ne guvernează banii, legile, munca, informația și războaiele au fost gândite pentru o lume care nu mai există — o lume de comunități izolate, de curieri pe cal, de unelte modeste. Astăzi locuim înăuntrul unei singure rețele planetare, neîntreruptă și instantanee, și încercăm s-o conducem cu hârtii ștampilate, cu pile, cu reflexele moștenite de la imperii care nu și-au supraviețuit propriilor contradicții.

Argumentul acestor pagini este simplu și este sever. Ori omenirea proiectează, în acest secol, un sistem de operare la înălțimea capacităților sale, ori va pierde și șansa de a mai proiecta ceva. Fereastra nu este o figură de stil. Se măsoară în decenii, nu în secole, și se îngustează sub greutatea adunată a presiunii ecologice, a unor arme în stare să ne pună capăt într-o după-amiază, a unor inteligențe care deja ne întrec pe nișe înguste, și a unor sisteme politice incapabile să răspundă cu viteza problemelor pe care le-au creat ele însele.

Ce urmează nu este o profeție și nu este un manifest. Este un plan — o încercare lungă, răbdătoare și sinceră din punct de vedere tehnic de a descrie cum ar putea fi guvernată o civilizație de opt miliarde de oameni, astăzi pe o singură planetă și mâine pe mai multe, într-un fel care să păstreze demnitatea, să facă din corupție o imposibilitate structurală, să așeze inteligența sub autoritatea omului, să redea muncii un rost omenesc și să îndrepte specia spre un orizont comun. Nimic din toate acestea nu cere sfinți. Totul cere arhitectură.

Cititorul ar trebui să știe, de la bun început, ce nu este această carte. Nu este planul unui guvern mondial; propune o federație la care orice comunitate se poate alătura, pe care o poate adapta sau de care se poate desprinde. Nu este o carte împotriva tehnologiei; tratează tehnologia drept materia pe care se va construi următoarea civilizație, bine sau în neștire. Nu este utopică; fiecare afirmație de aici este măsurată cu dovezile pe care le avem deja, iar fiecare mod de eșec este numit pe față. Nu aparține niciunui partid, niciunei religii, niciunei națiuni. Este oferită, în sensul cel mai literal, oricui se va folosi de ea.

Un cuvânt despre formă. Cartea este scrisă în chip de carte veche pentru că întrebările pe care le ridică sunt vechi. Cum să trăim împreună? Cum să fim guvernați? Ce le datorăm celor care vin după noi? Răspunsul nou cere unelte noi, însă întrebarea este cea mai veche întrebare pe care o avem. Mi-am îngăduit, prin urmare, libertatea de a scrie cu glasul unui arhitect care i se adresează ucenicului — răbdător, ferm, fără grabă și fără voia de a măguli pe nimeni.

Dacă ai deschis această carte, deja bănuiești că așezarea de astăzi a lumii nu va mai ține. Nu te înșeli. Ce urmează este argumentul că, și acum, mai există ceva mai bun la îndemâna noastră — nu ca vis, ci ca structură ce se poate clădi, schițată aici până la capăt, încât orice grup de oameni serioși, dintr-un oraș sau dintr-o țară oarecare, să poată începe construcția în ziua în care se hotărâsc să înceapă.

— M. S. R.

PARTEA ÎNTÂI

DIAGNOSTICUL



Lumea așa cum este, privită fără menajamente, înainte de a se propune ceva pentru ceea ce ar putea deveni.

CAPITOLUL ÎNȚĂI

CIVILIZAȚIA RIDICATĂ PE UN COD VECI



ORICE CIVILIZAȚIE ESTE, PÂNĂ LA URMĂ, O BUCATĂ DE COD. NU ÎN înțelesul îngust al mașinilor și al siliciului, ci în acela mai vechi și mai durabil: un set de reguli executate de o populație, zi după zi, până când regulile nu se mai deosebesc de realitate. O graniță e o regulă. O monedă e o regulă. O instanță, un impozit, un vot, o căsătorie, un pașaport, un contract, un punct de trecere a frontierei — fiecare este o linie de cod pe care oamenii s-au învoit s-o ruleze înăuntrul propriilor minți și înăuntrul minților vecinilor lor. Cât timp destul de mulți dintre noi continuă să execute regula, ea are puterea unei legi a firii. Când prea puțini o mai execută, se topește peste noapte, iar noi rămânem să ne mirăm cum am putut crede în ea vreodată.

Civilizația pe care am moștenit-o rulează un cod scris, în cea mai mare parte, între secolul al XVII-lea și mijlocul secolului al XX-lea. Statul-națiune suveran, fixat prin Pacea de la Westfalia în 1648, a fost o soluție inginerescă la războaiele religioase din centrul Europei (Kissinger 2014). Societatea pe acțiuni, generalizată în dreptul englez și olandez între secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, a fost o soluție inginerescă la problema străngerii capitalului pentru întreprinderi prea mari pentru o singură gospodărie. Birocrația modernă, codificată de Weber la cumpăna secolului al XX-lea, a fost o soluție inginerescă la problema administrării unor populații măsurate în zeci de milioane (Weber 1922). Ordinea internațională de după război — Națiunile Unite, instituțiile de la Bretton Woods, Acordul General pentru Tarife și Comerț, Declarația Universală a Drepturilor Omului — a fost o soluție inginerescă la

catastrofa morală a două războaie mondiale într-o singură generație (Mazower 2012; United Nations General Assembly 1948).

În vremea lor, acestea au fost piese de proiectare strălucite. Au făcut exact ce fuseseră puse să facă. Au pus capăt Războiului de Treizeci de Ani. Au finanțat construirea căilor ferate și așezarea cablurilor submarine. Au adus un secol de creștere a speranței de viață fără seamăn în istoria omenirii. Au ținut în frâu — cu greu — apetiturile a două superputeri înarmate cu arme în stare să sfârșească specia într-o singură după-amiază. Nimic din ce urmează în această carte nu trebuie citit ca dispreț pentru cei care au scris codul vechi. Argumentul este mai neliniștitor decât disprețul. Argumentul este că acel cod a funcționat, și că lumea pentru care fusese scris nu mai există.

LUMEA PENTRU CARE A FOST SCRIS

Privește, pentru o clipă, presupunerile așezate la temelia instituțiilor pe care le-am moștenit. Presupun că informația circulă încet — în pasul calului, al corabiei sau, în cel mai bun caz, al firului telegrafic — astfel încât un parlament poate dezbate săptămâni la rând, iar evenimentele așteaptă politicos afară. Presupun că banul este local — că o bancă din Hamburg sau o moară din Lancashire poate fi impozitată de comunitatea politică pe pământul căreia stă efectiv. Presupun că violența este simetrică — că o armată trebuie adunată, hrănită, transportată, plătită, încât războiul rămâne prerogativa unor state îndeajuns de mari ca să-i ducă povara. Presupun că planeta este vastă — că ceea ce se aruncă într-un râu dintr-o țară nu va schimba, în timpul unei vieți de om, chimia unui ocean de pe celălalt capăt al lumii. Presupun că ființa umană este vârful cunoașterii pe Pământ — că nici un alt agent nu va redacta tratate, nu va întocmi contracte, nu va convinge alegători, nu va proiecta arme.

Fiecare dintre aceste presupuneri s-a prăbușit. Informația călătorește cu viteza luminii, iar un zvon dă ocol globului înainte ca un cabinet să-și fi terminat micul dejun. Banul nu mai este local; câteva apăsări pe tastatură mută

sume mai mari decât bugetul anual al unei țări cu venit mediu între jurisdicții care concurează care pune mai puține întrebări. Violența nu mai este simetrică; un singur om cu un laptop poate scoate din funcțiune rețeaua unui spital, iar un grup mic cu codul potrivit poate întrerupe curentul, combustibilul, apa sau decontarea financiară a unei națiuni (Perlroth 2021). Planeta nu mai este vastă; am modificat măsurabil compoziția atmosferei ei, iar consecințele se citesc deja în incendii, în inundații, în recolte pierdute și în deplasarea a zeci de milioane de oameni (IPCC 2023). Și ființa umană nu mai este singura mână care scrie în cameră; sisteme construite chiar de noi scriu texte, cod, contracte, muzică și doctrină militară cu o viteză pe care n-o putem egala, în volume pe care nu le putem citi.

Un observator onest, privind această listă, ar trage concluzia că sistemul de operare al civilizației noastre este pus să facă lucruri pentru care n-a fost niciodată proiectat. Minune nu este că scârțâie. Minune este că încă n-a căzut.

SIMPTOMELE UZURII

Cum arată uzura, într-o civilizație? Nu arată ca prăbușirea. Prăbușirea este ultima imagine. Cu mult înainte, simptomele sunt mai discrete și mult mai familiare. Arată așa.

Arată ca o populație care a încetat să mai creadă cifrele oficiale, chiar și atunci când cifrele sunt corecte, fiindcă a fost mințită despre alte cifre destul de des cât să se isprăvească încrederea. Arată ca alegeri în care lumea votează împotriva celor aflați la putere, ciclu după ciclu, țară după țară, fără osebire de ideologie, fiindcă niciun deținător al puterii, oricare i-ar fi culoarea, nu pare în stare să rezolve problemele pe care oamenii le văd cu ochii lor. Arată ca strângerea, pas cu pas, de legi pe care nu le citește nimeni, de regulamente pe care nu le aplică nimeni și de tratate pe care nu le respectă nimeni, până când ordinea juridică se prefăce într-un fel de liturghie — recitată, respectată și ignorată. Arată ca miliardari ale căror averi personale întrec bugetele statelor

care, în teorie, îi reglementează (UBS 2024). Arată ca războaie care încep fără declarație și se sfârșesc fără tratat, în locuri pe care nimeni nu le găsește pe hartă, purtate de drone pe care nu le-a întâlnit nimeni, împotriva unor dușmani pe care nu i-a numit nimeni. Arată ca o generație de tineri care a tras concluzia, nu zgomotos, ci în șoaptă, că viitorul e ceva la care supraviețuiești, nu ceva ce se clădește.

Niciunul dintre aceste simptome, luat singur, nu este fatal. Luate împreună, descriu un sistem care și-a pierdut capacitatea de a se adapta în ritmul în care se schimbă mediul. În inginerie, această stare are un nume. I se spune *datorie tehnică*. Se adună de fiecare dată când un sistem e cârpit în loc să fie regândit, de fiecare dată când se preferă o ocolire în locul unei reparații, de fiecare dată când prețul refacerii este amânat până când refacerea costă mai mult decât a o lua de la capăt. Orice civilizație care a căzut vreodată, a căzut mai întâi în datorie tehnică. Învățătura urmei arheologice nu este că marile societăți sunt nimicite din afară. Este că își epuizează capacitatea de a întreține sistemele de care depind, iar pe urmă un șoc mai mic — o secetă, o molimă, un război la hotare — duce la capăt ceea ce propria lor delăsare începuse (Tainter 1988).

CINCI EȘECURI, PE SCURT

Capitolele care vin după acesta vor numi, pe rând, cele cinci eșecuri care alcătuiesc diagnosticul central al cărții. Le schițez aici doar în câteva trăsături, ca cititorul să știe încotro merge argumentul.

Primul este *eșecul încrederii*. Instituțiile publice sunt încrezute, în mai toate democrațiile măsurate, de o parte mai mică a cetățenilor lor decât în orice alt moment de când există măsurători de încredere (OECD 2024). Aceasta nu pentru că cetățenii au devenit mai cinici. Ci pentru că instituțiile au devenit mai puțin lizibile. Un cetățean modern nu poate, nici măcar din principiu, să verifice cum se cheltuiește un leu din impozite, cum se numără un vot, cum se numește un reglementator, cum ajunge un judecător la concluzia lui. Mecanismul e sigilat,

iar publicul e rugat să creadă în funcționarea lui pe cuvânt. Credința, în asemenea condiții, se ofilește previzibil.

Al doilea este *eșecul distribuției*. Economia globală produce astăzi destulă hrană, destulă energie, destulă locuință, destul medicament și destulă informație ca fiecare ființă umană să poată trăi cu demnitate (World Bank 2024). N-o face. O parte mai mare din bogăția lumii e ținută de o fracțiune mai mică din populație decât în oricare alt moment al epocii moderne (UBS 2024). Asta nu e rezultatul previzibil al unei piețe. Este rezultatul previzibil al unei piețe așezate peste reguli juridice, fiscale și de proprietate scrise pentru o economie a pământului și a uzinelor, aplicate fără rescriere unei economii a datelor, a proprietății intelectuale și a fluxurilor financiare planetare.

Al treilea este *eșecul muncii*. Legătura dintre osteneala omului și demnitatea lui, pe care societatea industrială o lua de bună, se destramă tăcut de două generații și este acum tăiată în viteză de automatizare, de capitalismul de platformă și de sisteme inteligente în stare să îndeplinească categorii întregi de muncă pricepută la costul marginal al curentului electric. Instituțiile care au fost ridicate ca să gestioneze această trecere — dreptul muncii, asigurările sociale, licențele profesionale — erau gândite pentru o lume în care lucrătorul era o persoană, angajatorul era o firmă, iar amândoi locuiau în aceeași țară. Două din cele trei presupuneri sunt acum opționale, iar a treia tinde să fie (Graeber 2018).

Al patrulea este *eșecul legii*. Sistemele juridice naționale, scrise de legislative naționale pentru populații naționale, nu pot reglementa fenomene planetare. Nu pot, singure, să impoziteze o corporație care există în douăsprezece jurisdicții și își înregistrează profiturile în niciuna. Nu pot urmări o fraudă comisă într-o țară, împotriva cetățenilor altei țări, folosind infrastructură închiriată într-a treia, de un inculpat care trăiește într-a patra. Nu pot strânge în chingi arme de distrugere în masă ținute de state care n-au semnat tratatele de la rost. Nu pot, în așezarea de acum, niciuna dintre acestea, iar prăpastia

dintre ce poate face legea națională și ce cere activitatea globală a ajuns să fie mediul de lucru al crimei organizate, al evaziunii fiscale, al traficului de persoane și, tot mai des, al statelor înșeși.

Al cincilea este *eșecul prevederii*. Am ridicat o civilizație ale cărei decizii se iau pe orizonturi de luni — ciclul electoral, trimestrul fiscal, ciclul de știri — și ale cărei consecințe se desfășoară pe orizonturi de decenii sau secole. Clima, biodiversitatea, infrastructura, pensiile, datoria, cercetarea științifică, educația și munca lungă și înceată a transmiterii culturale lucrează toate la scări de timp pe care nicio instituție politică existentă nu este construită structural să le ia în calcul. Suntem, laolaltă, o specie cu lungimea de braț tehnologică a unei civilizații coapte și cu orizontul de planificare al unui adolescent. Această nepotrivire, mai mult decât oricare alta, face periculos momentul de față.

DE CE EXISTĂ ACEASTĂ CARTE

S-ar putea scrie o carte mult mai lungă despre fiecare dintre aceste eșecuri și s-au scris multe asemenea cărți. Cititorul care vrea să zăbovească asupra diagnosticului va găsi o întinsă literatură care-l așteaptă, în economie, în științe politice, în istorie, în sociologie, în știința climei, în filozofia tehnologiei. Contribuția proprie pe care această carte încearcă s-o aducă este alta. Pornește de la presupunerea că diagnosticul, în liniile lui mari, este astăzi așezat. Pornește de la presupunerea că cititorul, după ce a trăit în lume câteva decenii, nu mai are nevoie de o demonstrație îndelungată că lumea e bolnavă. Trece, în schimb, la întrebarea de care literatura diagnosticului, cu excepții notabile, s-a ferit. Acea întrebare este întrebarea inginerului. *Dacă sistemul de operare este uzat, cum ar arăta, de fapt, un altul?*

Nu metaforic. Nu vizionar. Arhitectural. Cu componente numite, cu interfețe numite, cu moduri de eșec numite, cu treceri numite de la așezarea de acum la cea propusă. Cu demnitatea de a greși în public, pe detalii, încât proiectul să poată fi cercetat, criticat, îmbunătățit, înlocuit. Capitolele care

urmează încercă să răspundă la această întrebare — nu drept cuvântul ultim, ci drept o primă schiță destul de serioasă cât să te poți certa cu ea.

Argumentul înaintează în șase părți. Partea întâi, al cărei început este acest capitol, așterne diagnosticul. Partea a doua enunță cele șapte principii pe care orice sistem succesor trebuie clădit dacă vrea să-și merite numele. Partea a treia prezintă textul constituțional — actul de întemeiere al unei federații la care orice comunitate de pe Pământ se poate alătura — împreună cu rațiunea fiecăreia dintre prevederile lui. Partea a patra descrie arhitectura în amănunt tehnic: cum lucrează registrul public, cum ajunge la decizii stratul de guvernare, cum este așezată inteligența sub autoritatea omului, cum este ținută identitatea de către persoană și nu de către platformă, cum împart instrumentele economice abundența fără să stingă inițiativa, cum se redă muncii un rost omenesc, cum se armonizează dreptul peste jurisdicții fără silnicie, cum sunt ținute întreprinderile pe drumul drept fără să fie strivite. Partea a cincea descrie trecerea: cum trece o civilizație de la așezarea de acum la cea propusă, an cu an, fără război civil și fără utopie. Partea a șasea întreabă ce vine după — ce devine cu puțință, pe această planetă și dincolo de ea, odată ce sistemul de operare nu mai este gătitura.

Acesta este programul. Cititorul care îl găsește îndrăzneț nu se înșală. Cititorul care îl găsește prematur este chemat să compare îndrăzneala propunerii cu îndrăzneala continuării pe drumul de acum. Costul ridicării unui sistem nou este mare. Costul neridicării lui este mai mare și se plătește deja, în rate, de către oameni care n-au semnat nicicând nota.



Diagnosticul continuă în Capitolul al doilea, care cercetează în amănunt eșecul încrederii și întreabă din ce este, de fapt, făcută încrederea — și cum, structural, ar putea fi reclădită.

CAPITOLUL AL DOILEA

EȘECUL ÎNCREDERII



INCREDEREA, ÎN ÎNȚELESUL STRUCTURAL CARE INTERESEAZĂ AICI, NU ESTE un sentiment. Este o balanță. Pe o parte stau lucrurile pe care o populație este chemată să le ia pe credință: că votul a fost numărat așa cum a fost dat, că impozitul a fost cheltuit așa cum a fost votat, că medicamentul a fost încercat așa cum scrie pe etichetă, că judecătorul a fost independent, că reglementatorul n-a fost cumpărat, că cifra oficială este cifra adevărată. Pe cealaltă parte stau instrumentele prin care oricare dintre aceste pretenții poate fi verificată de un om obișnuit, fără acces privilegiat, fără pregătire de specialitate, într-un timp mărginit. Când partea dintâi este cu mult mai grea decât a doua, diferența se ia cu împrumut. În democrațiile industriale târzii, ne împrumutăm de foarte multă vreme.

Cifrele nu mai sunt obiect de dispută. În Statele Unite, ponderea publicului care declară că are încredere în guvernul federal că face ce trebuie „de cele mai multe ori sau întotdeauna” se situa la circa șaptezeci și trei la sută în 1958 și la șaisprezece la sută în 2024 (Pew Research Center 2024). Traectoria din Regatul Unit, din Franța, din Italia și din Japonia este, structural, identică: o eroziune înceată întreruptă de scăderi bruște în jurul crizelor financiare, al scandalurilor de supraveghere și al pandemiilor, fără nicio revenire de durată în niciuna dintre ele (OECD 2024). Edelman Trust Barometer, care chestionează anual douăzeci și opt de țări, descrie de mai mulți ani „guvernul” și „mass-media” drept *neîncredute* de respondentul median la nivel global, iar mediul de afaceri și organizațiile neguvernamentale ca aflându-se ușor peste linia de plutire (Edelman 2024). Aceasta nu este o dispoziție națională. Este un semnal planetar.

Este ispititor, și convenabil politic, să atribuim semnalul mediului dezinformării. Argumentul sună așa: platformele au stricat spațiul public, conspirația a luat locul consensului, iar încrederea s-a prăbușit fiindcă atenția a fost răpită. Este pe jumătate adevărat și, prin urmare, periculos, fiindcă presupune că încrederea poate fi reconstruită printr-o moderare mai bună a conținutului. Nu poate. Mediul dezinformării este efect al unui fapt mai adânc. Cetățenii au dedus, în mare parte corect, că nu pot verifica funcționarea autorității și au tras concluzia rațională că instituțiile care nu pot fi verificate nu trebuie crezute. Platformele n-au pricinuit asta. Au făcut doar ca prăpastia să devină auzibilă.

DIN CE ESTE ALCĂTUITĂ, STRUCTURAL, ÎNCREDEREA

Să pornim de la un exemplu mic. Un cetățean dintr-o democrație modernă plătește un impozit. Banul dispare într-un fond general. Din fondul general curge, prin alocări, spre ministere; din ministere, prin contracte, spre furnizori; de la furnizori, prin subcontracte, spre mâinile care construiesc efectiv șoseaua sau tratează pacientul. Fiecare predare se consemnează într-un registru. Niciunul dintre registre nu este legat de altul. Niciunul nu este, în niciun înțeles practic, interogabil de către persoana care a dat banul. Cetățeanului i se spune, în declarații anuale agregate, cât a fost cheltuiala. Cetățeanul n-are niciun instrument cu care să verifice.

Aceasta nu este o plângere despre secret. Cifrele sunt, în cele mai multe jurisdicții, publice. Plângerea este despre *rezoluție*. Informația publică la nivel agregat este, pentru cetățean, structural nedeosebită de absența informației. Ca să verifice că o șosea a fost ridicată pentru suma declarată, cetățeanul ar avea nevoie de: contract, subcontracte, marcaje în timp ale plășilor, specificațiile de inginerie, rapoartele de control, devizele de materiale, salariile plătite, lămurirea abaterilor. Toate acestea există. Sunt risipite prin vreo zece agenții, în

formate incompatibile, în spatele unor proceduri de acces la informația publică al căror calendar depășește relevanța politică a întrebării. Informația este, tehnic, publică, și, în funcționare, privată.

Ce produce asta, cu trecerea deceniilor, este un public care a învățat să se poarte *ca și cum* registrele ar fi închise, fiindcă efortul deschiderii lor depășește efortul renunțării. Odată ce această învățare s-a generalizat, mai urmează două lucruri. Întâi, segmentul publicului cel mai angajat în verificare — presa, auditorii, activiștii, curioșii — ajunge el însuși să fie privit ca partizan, fiindcă gestul de a căuta a devenit destul de neobișnuit cât să pară ideologic. Apoi, segmentul cel mai puțin angajat în verificare — majoritatea ocazională — devine vulnerabil la oricare explicație a opacității este mai zgomotoasă, fie ea corupția, conspirația, influența străină sau teologia. Niciuna dintre aceste dinamici nu cere rea-credință din partea celor de la cârmă. Decurg inevitabil dintr-un regim în care prețul verificării întrece prețul credinței.

SCARA LIZIBILITĂȚII

Este folositor să deosebim patru trepte ale scărilor lizibilității publice, fiindcă dezbaterile de politică publică le încurcă, de obicei.

Prima treaptă este *publicarea*. Statul scoate un document. Acesta este minimul pe care îl asigură orice administrație modernă și care satisface definiția legală a deschiderii, fără să satisfacă vreo cerere practică de încredere. A doua treaptă este *regăsirea*. Un cetățean care vrea să cerceteze o anumită decizie poate găsi documentul potrivit fără piedici birocratice, într-un timp rezonabil, într-un format care nu cere software specializat. Puține guverne se află, în chip statornic, la a doua treaptă. A treia treaptă este *accesul structurat*. Datele relevante sunt publicate în format prelucrabil de mașini, legate între agenții prin identificatori stabili, interogabile prin interfețe standard, încât un jurnalist, un auditor, un student sau un agent automat să poată răspunde la întrebări pe care agenția care publică nu le-a anticipat. Aproape niciun guvern

nu se află la a treia treaptă, decât în domenii înguste, precum registrele firmelor, atribuirea contractelor sau dosarele în instanță. A patra treaptă este *verificarea continuă*. Funcționarea statului este expusă ca flux viu de evenimente — fiecare plată, fiecare numire, fiecare decizie a reglementatorului, fiecare amendare de contract — ancorată în registre cu sigiliu criptografic, pe care orice parte le poate reconstrui independent în timp real. Niciun stat n-a atins treapta a patra. Este, tehnic, cu puțință și este singura treaptă la care încrederea instituțională devine auto-reînnoitoare.

Înțelepciunea de uz curent spune că a patra treaptă este de neatins din motive de securitate națională, de confidențialitate comercială și de viață privată. Fiecare dintre aceste motive este în parte corect și în mare parte supraevaluat. Securitatea națională cere secret pentru o mică parte din activitatea statului, nu pentru plata prestațiilor sociale sau pentru atribuirea contractelor de șosea. Confidențialitatea comercială este un interes legitim al furnizorilor, dar nu cere ascunderea de către public a *ceea ce* a plătit publicul *pentru ce*; cere doar ca specificațiile tehnice proprietare să rămână protejate. Viața privată este o constrângere reală pentru datele brute, dar criptografia modernă știe bine cum să publice agregate și demonstrații verificabile fără să dea în vileag înregistrările de la bază. Bariera spre a patra treaptă nu este tehnică. Este reticența instituțională de a fi atât de lizibil.

DE CE OPACITATEA ESTE, STRUCTURAL, PREFERATĂ

O analiză cinstită trebuie să recunoască: opacitatea nu este un accident. Este preferată de cei care pun sistemul în funcțiune fiindcă le păstrează puterea de apreciere. Un reglementator privit în timp real pierde marja de a acorda o excepție în liniște. Un funcționar din achiziții ale cărui semnături se pot urmări una câte una pierde flexibilitatea de a favoriza un ofertant cunoscut. O bancă centrală ale cărei deliberări sunt mereu vizibile poate să-și vadă opțiunile de politică îngustate de anticipare. Un ministru al cărui program de călătorii este

publicat nu se mai poate întâlni cu cine vrea, unde vrea. O parte din această putere de apreciere este coruptă. Cea mai mare parte nu este. Cea mai mare parte este uleiul cu care merg birocrațiile mari — mici favoruri, ambiguitate tactică, dezmințire plauzibilă, libertatea de a-ți schimba părerea fără să fii nevoit să te explici. Uleiul acesta este ceea ce amenință lizibilitatea, și de aceea fiecare pas pe scară întâmpină aceleași argumente — viața privată, securitatea, complexitatea — indiferent de agenția implicată.

Istoria arată că rezistența poate fi învinsă și arată și cum. Hotărâri judecătorești au forțat publicarea dosarelor de abateri ale poliției (O'Neil 2016). Consorții de jurnalism internațional au forțat publicarea structurilor financiare offshore, dând în vileag folosirea unor jurisdicții al căror principal export este tănuirea (International Consortium of Investigative Journalists 2021). Mișcările pentru date deschise au impus publicarea atribuirilor de achiziții publice în zeci de țări. În fiecare caz, rezistența a fost puternică, publicarea s-a făcut, iar instituțiile care au adoptat o lizibilitate mai mare au încheiat ciclul cu o încredere publică mai mare, nu mai mică. Lizibilitatea, odată livrată, este răsplătită. Acesta este răspunsul empiric la grija statornică a funcționarului că mai multă deschidere nu va hrăni decât mai mult cinism.

CE FACE CU ADEVĂRAT MEDIUL DEZINFORMĂRII

Este necesar, înainte de a propune o reconstrucție, să fim preciși despre rolul mediului dezinformării. Platformele n-au inventat neîncrederea. I-au industrializat exprimarea. În regimul mai vechi al presei, un cetățean care bănuia că registrele au fost cosmetizate putea să bombăne către vecin; în regimul nou, același cetățean transmite către o rețea de necunoscuți aleasă de un motor de recomandare care răsplătește versiunea cea mai atrăgătoare a bănuiei. Rezultatul nu este, cum se susține adesea, că platformele au făcut publicul paranoic. Rezultatul este că o bănuială preexistentă, întemeiată corect, a primit un mecanism de livrare cu acoperire cu mult mai mare decât replica

oficială. Neîncrederea este astăzi publică într-un fel în care, pentru mai toată istoria modernă, nu a fost.

Aceasta are două consecințe pentru orice program de reconstrucție. Întâi, suprimarea dezinformării, oricât de bine intenționată, va fi percepută drept suprimare a bănuielii ca atare și va adânci tocmai criza pe care încearcă s-o vindece. Istoria dreptului audiovizual din a doua jumătate a secolului XX este o consemnare înceată a acestei învățături însușite, uitate și învățate din nou. Apoi, singurul răspuns durabil dat unei neîncredere publice care, în sfârșit, și-a găsit glasul este să-i dai celui glas ceva verificabil de cercetat. Încrederea se reface prin expunere, nu prin asigurări.

ARHITECTURA ÎNCREDERII REFĂCUTE

Restul cărții va reveni de mai multe ori asupra unui singur angajament arhitectural, al cărui prim beneficiar este încrederea: fiecare operațiune a autorității publice trebuie consemnată într-un registru lizibil oricărui cetățean alfabetizat, în timp real, într-o formă care poate fi reconstruită independent. Registrul este condiția verificării. Verificarea este condiția încrederii. Încrederea este condiția consimțământului pe care se așază legitimitatea oricărui sistem (Habermas 1989b).

Ce cuprinde registrul, cum este menținut, de cine este auditat, cum păstrează viața privată acolo unde aceasta este îndreptățită și cum tratează informația cu adevărat sensibilă — toate acestea sunt lucrarea Părții a patra. Capitolul de față se mulțumește să așeze diagnosticul. Instituțiile ordinii industriale târzii nu mai sunt lizibile pentru cetățenii lor; cetățenii au răspuns corect retrăgându-și încrederea; retragerea încrederii a fost luată drept defect cultural al cetățenilor, când este, de fapt, o trăsătură structurală a unor instituții care n-au fost niciodată proiectate să fie cercetate la această scară, de atâția oameni, cu această viteză. Boala nu este în populație. Este în arhitectură.

O civilizație care vrea să fie crezută trebuie să accepte prețul de a fi văzută. Acest preț este real. Multe decizii care odinioară se luau confortabil în privat vor trebui, într-un sistem lizibil, apărute în public. Multe alianțe care odinioară erau tacite vor trebui să fie explicite. Multe compromisuri care țineau pe condiția ca nimeni să nu se uite prea de aproape vor trebui să-și găsească altă formă. Trecerea va fi neplăcută pentru cei aflați la conducere. Va fi mult mai puțin neplăcută decât alternativa, care este subțierea înceată a contractului social la care asistăm acum, ca într-o filmare cu încetinitorul, în fiecare țară măsurată din lume.



Diagnosticul continuă în Capitolul al treilea, care cercetează eșecul distribuției: de ce o planetă care produce destul pentru toți livrează destul pentru mai puțini decât o făcea în urmă cu o generație, și care sunt motivele de structură.

CAPITOLUL AL TREILEA

EȘECUL DISTRIBUȚIEI



PE ACEASTĂ PLANETĂ ESTE DESTULĂ HRANĂ. ORGANIZAȚIA PENTRU Alimentație și Agricultură, o agenție care n-are vreun interes să exagereze, raportează de decenii că producția agricolă globală depășește nevoia nutrițională a omenirii cu o marjă confortabilă. Este destul material de locuit, destulă apă proaspătă, destulă capacitate de generare în energia curată cât să țină luminate toate gospodăriile, destul medicament eficace cât să acopere de mai multe ori povara mondială a bolilor vindecabile, și un surplus fără precedent de informație, de instruire și de divertisment. Premisa epocii moderne — că ingeniozitatea umană, organizată cum se cuvine, va produce îndestulare — a fost, prin măsura producției totale, deja livrată. Ce n-a fost livrat este jumătatea a doua a făgăduinței: ca îndestularea să ajungă la oamenii pentru care a fost produsă.

Forma eșecului nu este subtilă. Raportul Global asupra Avuției din 2024 plasează jumătatea de jos a populației adulte în posesia a puțin sub un procent din avuția globală a gospodăriilor, iar procentul de sus în posesia a aproape jumătate (UBS 2024). Același raport descrie cota deciliei de sus ca fiind în creștere, cu variații regionale, în aproape toate economiile care publică date, pe parcursul ultimelor patru decenii. Acestea nu sunt cifrele unui ciclu economic trecător. Sunt cifrele unei așezări structurale care funcționează după plan.

Două lămuriri sunt necesare. Întâi, propunerea că distribuția a eșuat nu este propunerea că sărăcia absolută n-a scăzut. A scăzut, substanțial, mai cu seamă în Asia de Est și de Sud. Banca Mondială raportează că ponderea populației globale care trăiește sub pragul internațional al sărăciei de 2,15 dolari pe zi a

scăzut de la circa treizeci și opt la sută în 1990 la sub nouă la sută în cele mai recente măsurători (World Bank 2024). Aceasta este una dintre puținele vești neechivoc bune ale sfârșitului de secol XX, și orice argument cinstit trebuie s-o cuprindă. Apoi, susținerea că distribuția a eșuat nu este, prin urmare, că nu s-a ridicat pragul de jos. Este că pragul de jos s-a ridicat cu mult mai puțin decât plafonul, că prăpastia dintre ele este astăzi mai largă decât în orice alt moment consemnat al istoriei moderne și că prăpastia se lărgeste în direcții pe care niciun proces politic în funcțiune nu este, structural, în stare să le încetinească (Piketty 2014, 2020).

DOUĂ ECONOMII ÎNĂUNTRUL ACELEIAȘI MONEDE

Cea mai folositoare ramă pentru a înțelege economia industrială târzie este să recunoști că ea cuprinde acum două economii deosebite, care funcționează sub aceeași monedă legală. Cea dintâi este economia *muncii și a bunurilor*: oamenii muncesc, firmele produc, gospodăriile consumă, viteza banului se poate măsura, iar indicatorii pe care economia i-a moștenit de la secolul al XIX-lea se poartă în continuare cam așa cum prezic manualele. A doua este economia *prețurilor activelor*: acțiuni, imobiliare, artă de colecție, proprietate intelectuală, datorie suverană, derivative și, în vremea din urmă, instrumente digitale programabile. În a doua economie, prețurile sunt determinate mai puțin de munca prezentă, cât de așteptarea actualizată a fluxurilor de venit viitoare, iar motorul de competență al acestor fluxuri este oferta globală de lichiditate, nu productivitatea activelor reale care stau la temelie (Stiglitz 2012).

Pentru mai tot secolul XX, cele două economii au fost ținute laolaltă de instituțiile finanțelor naționale. Salariile țineau pasul cu productivitatea; productivitatea ținea pasul cu producția; producția ținea pasul cu stocul de capital din țara care o producea. Spre începutul secolului XXI, legătura s-a destrămat aproape până la nimic. Capitalul este mobil; munca nu. Capitalul este impozitat la cote care concurează în jos peste jurisdicții; munca este

impozitată la cote care concurează în sus, pe măsură ce crește apăsarea fiscală. Capitalul se apreciază când băncile centrale își umflă bilanțurile ca să administreze crizele; pretenția muncii la consum este erodată de aceeași umflare. Cele două economii împart un nume, un drapel și o monedă. Soarta n-o împart.

Consecința este o decuplare structurală între indicatorii macroeconomici pe care îi raportează guvernele și experiența trăită a gospodăriei mediane. Producția națională urcă; salariile mediane stagnează. Șomajul scade; accesibilitatea locuinței se prăbușește. Inflația este raportată ca moderată, în vreme ce prețurile cel mai relevante pentru gospodăriile tinere — chiria, educația, sănătatea, îngrijirea copilului — cresc de mai multe ori peste rata oficială. Măsurătorile oficiale nu sunt minciuni. Pur și simplu descriu una dintre cele două economii, în vreme ce cealaltă, în care trăiește majoritatea populației, s-a desprins.

DE CE VECHILE INSTRUMENTE REDISTRIBUTIVE NU MAI REDISTRIBUIE

Statul-asistență din mijlocul secolului XX a fost marea izbândă a politicii distributive. După măsura oricărei epoci anterioare, a fost o realizare uimitoare: pensii universale, sănătate publică, educație de masă, asigurări de șomaj, impozit progresiv pe venit, impozit pe moștenire. S-a sprijinit pe un set de precondiții specifice vremii lui. Cele mai importante au fost: că, în cea mai mare parte, capitalul era național; că forma principală a averii era firma în funcțiune, nu pretenția financiară; că populația aflată în muncă era mare în raport cu populația dependentă; și că autoritatea politică în stare să impoziteze era coextensivă cu spațiul geografic în care se petrecea cea mai mare parte a activității economice.

Fiecare dintre aceste precondiții a slăbit. Firmele multinaționale își înregistrează profiturile în jurisdicții alese pentru minimizarea impozitului, nu

pentru locul de producție, iar cele mai mari firme fac astăzi acest lucru cu atâta pricepere, încât cotele efective ale impozitului pe profit ale primelor cincizeci de firme globale sunt, după mai multe măsurători rezonabile, sub zece la sută (Saez și Zucman 2019; Tax Justice Network 2023). Forma principală a avuției în economiile avansate nu mai este firma în funcțiune, ci pretenția financiară — acțiune, obligațiune, imobiliare, proprietate intelectuală — iar aceste pretenții, mai ales în formele cele mai agresive, sunt ținute în vehicule juridice a căror proprietate este structural ascunsă (International Consortium of Investigative Journalists 2021). Populația în vârstă de muncă a încetat să mai crească în mare parte din lumea avansată și a început să scadă în unele părți ale ei; raportul dintre contribuabili și beneficiari în sistemele de pensii prin redistribuire a trecut praguri pe care acele sisteme nu au fost concepute să le treacă. Iar autoritatea politică rămâne națională, în vreme ce activitatea pe care e chemată s-o reglementeze este planetară.

Concluzia onestă este că statul-asistență a fost un instrument calibrat după o configurație a capitalului, a muncii și a teritoriului care nu mai există, iar calibrarea nu poate fi readusă printr-o niciun șir de reforme naționale. Reformele pot încetini declinul. Nu îl pot inversa. Reformele care ar fi de ajuns, dacă s-ar face la nivel planetar — un impozit minim global pe profit cu dinți, un registru global al beneficiarilor reali, un impozit pe avere asupra fracțiunii de sus de la sută, peste jurisdicții — depășesc ceea ce legislativele naționale, luate fiecare în parte, sunt constituite să livreze (Piketty 2020).

NOILE IZVOARE ALE VENITULUI NEMUNCIT

Trei trăsături relativ noi ale economiei globale concentrează venitul în sus fără să ceară o contribuție pe potrivă. Merită numite, fiindcă nu sunt vizibile în categoriile standard ale gândirii economice de secol al XIX-lea.

Cea dintâi este *platforma în care învingătorul ia aproape tot*. Un serviciu digital al cărui cost unitar tinde spre zero, a cărui valoare pentru fiecare utilizator

crește cu numărul celorlalți utilizatori și al cărui efect de rețea îl ferește pe cel ajuns întâi de înlocuire este, structural, un monopol. Cele mai mari platforme — pentru căutare, pentru comerț cu amănuntul, pentru comunicare socială, pentru calcul în cloud — nu sunt monopoluri pentru că sunt corupte; sunt monopoluri pentru că tehnologia serviciului produce monopolul drept echilibru al ei. Cadrele antitrust gândite ca să dizolve monopolurile corupte s-au dovedit, structural, neputincioase față de acestea. Rezultatul este un transfer de surplus economic, la o scară măsurată în trilioane, de la utilizatori și mici producători către operatorii de platforme, cu prea puțin câștig pe partea locurilor de muncă productive (Zuboff 2019; UNCTAD 2023).

A doua este *moșia drepturilor de proprietate intelectuală*. Durata și întinderea dreptului de brevet și a dreptului de autor, calibrate la origine ca să dea inventatorului o perioadă mărginită de exclusivitate îndeajuns cât să-și recupereze investiția, au fost prelungite în runde succesive până la durate care se apropie de un secol și pentru obiecte care se apropie de întreg substratul informațional al vieții culturale și științifice. Beneficiarii acestor prelungiri nu sunt, în covârșitoare măsură, inventatorii și autorii originali, care au murit sau și-au cesionat drepturile, ci moșiile corporative care au cumpărat drepturile mai jos pe lanț. Aceasta este colectare de rentă sub alt nume, iar renta este colectată de la fiecare consumator de cultură, de medicină, de software și de semințe (Mazzucato 2018).

A treia este *randamentul privat subvenționat public*. O mare parte din tehnologia care pune în mișcare cele mai valoroase firme contemporane își are originea în cercetarea finanțată din bani publici — internetul, poziționarea prin satelit, învățarea automată la scară mare, proiectul genomului uman, chimia bateriilor litiu-ion, platformele mRNA. Publicul a purtat riscul; sectorul privat culege randamentul. Nu este nicio nedreptate inerentă în comercializarea privată a cercetării publice, cu condiția ca publicul să-și

păstreze o pretenție proporțională. În așezarea de acum, nu și-o păstrează (Mazzucato 2013).

CONSECINȚA POLITICĂ

O populație care își vede productivitatea crescând în vreme ce partea ei din produs scade este o populație care, în timp, își va retrage consimțământul. Retragerea poate îmbrăca mai multe forme. Poate îmbrăca forma populismului de dreapta, cu narațiunea trădării de către elite și cu ostilitatea față de imigrație, ca față vizibilă a unei depozedări mai cuprinzătoare. Poate îmbrăca forma populismului de stânga, cu narațiunea războiului de clasă și cu cererea unor remedii confiscatorii. Poate îmbrăca forma retragerii din procesul politic cu totul, prin scăderea participării la vot, prin scăderea apartenenței la sindicate, prin scăderea asocierii civice (Putnam 2000). Poate îmbrăca, în cazuri extreme, forma separatismului, a violenței politice sau a transformării încete a democrației formale în altceva, sub același nume.

Niciuna dintre aceste rezultate nu este alegerea chibzuită a unui public irațional. Fiecare este un răspuns structural rațional la o așezare în care regulile favorizează vizibil pe cei care au deja. Un remediu distributiv serios trebuie, prin urmare, să facă mai mult decât să transfere bani. Trebuie să repare percepția, care este și realitatea, că regulile însele sunt înclinate. Capitolele din Partea a patra vor propune instrumente concrete — un dividend public pe datele produse în comun și pe fluxurile resurselor naturale, un minim planetar pe profitul corporativ, un registru al beneficiarilor reali, încetarea monopolurilor de proprietate intelectuală care și-au supraviețuit justificării și o arhitectură a investiției publice care păstrează o pretenție publică asupra randamentului pe care îl finanțează. Dacă instrumentele propuse aici sunt exact cele potrivite este o întrebare pentru argument, nu pentru diagnostic. Diagnosticul este așezat: distribuția de acum este rezultatul previzibil al regulilor de acum, iar regulile cer reproiectare, nu impunere mai aspră.

O NOTĂ DESPRE CREȘTERE

Se susține uneori că distribuția se va aranja de la sine dacă va fi reluată creșterea și că imperativul moral este, prin urmare, creșterea, iar nu redistribuția. Argumentul are o ascendență nobilă și o socoteală goală. Economiiile avansate au crescut, în termeni reali, pe tot parcursul perioadei în care poziția lor distributivă s-a înrăutățit. Creșterea, prin ea însăși, n-a produs distribuție. Nu există vreun mecanism plauzibil prin care ar produce-o, într-o așezare în care chiar regulile distribuției sunt înclinate (Wilkinson și Pickett 2009). Creșterea rămâne valoroasă, mai ales în economiile cu venit scăzut, unde producția suplimentară se traduce mai direct în bunăstare suplimentară. În economiile cu venit înalt, randamentul marginal în bunăstare al unei creșteri suplimentare este astăzi mic în raport cu randamentul în bunăstare al unei distribuții reparate și al unui echilibru ecologic reparat (Raworth 2017). A stărui asupra creșterii ca precondiție a reparației distributive este, în 2026, un argument făcut de oameni care nu vor ca reparația să aibă loc.



Diagnosticul continuă în Capitolul al patrulea, care cercetează eșecul muncii — ce se întâmplă cu o civilizație atunci când instrumentul prin care s-a câștigat demnitatea timp de două secole nu o mai produce, cu încredere, niciodată.

CAPITOLUL AL PATRULEA

EȘECUL MUNCII



VREME DE CIRCA DOUĂ SUTE DE ANI, DEMOCRAȚIILE INDUSTRIALE AU funcționat după o înțelegere tacită între cetățean și societate. Înțelegerea suna, cu aproximație, așa: în schimbul participării la munca productivă, cetățeanul primea venit, statut, apartenență socială, structura unei rutine zilnice și intrarea în instituțiile negocierii colective și ale glasului politic. Înțelegerea n-a fost niciodată universală — îi excludea pe cei neplătiți, pe persoanele cu dizabilități, pe cei colonizați și o mare parte a populației feminine pentru mai toată istoria ei — dar acolo unde funcționa, producea cele mai stabile și prospere societăți de masă din experiența consemnată. Acum se desface pe trei fronturi deodată, iar instituțiile clădite pe presupunerea că va dura sunt în mod vizibil încordate.

Cel dintâi front este caracterul schimbat al raportului de muncă. În toate economiile avansate, o cotă crescândă a populației ocupate își câștigă astăzi venitul prin aranjamente care seamănă, în efectul lor economic, cu locul de muncă tradițional, dar nu și în forma lor juridică: contractare independentă, muncă pe platforme, însărcinări la cerere, angajare pe proiect, ținere de mai mulți angajatori deodată, muncă informală. Proporțiile variază de la o țară la alta și de la un sector la altul, dar direcția este statornică (*International Labour Organization 2024*). Aceste aranjamente trec asupra lucrătorului o categorie de risc — riscul găsirii următorului contract, riscul asigurării, riscul pregătirii, riscul pensiei, riscul protecției juridice — pe care contractul de muncă al secolului XX o trecuse asupra firmei. Trecerea este necompensată. Lucrătorii din aceste aranjamente nu sunt plătiți mai bine în termeni nominali; sunt plătiți la fel sau

mai puțin, și li se cere, în plus, să absoarbă riscuri care, înainte, aparțineau firmei.

Al doilea front este apăsarea structurală asupra muncii de calificare medie din partea automatizării și a sistemelor inteligente. Prima revoluție industrială a dislocat munca manuală de calificare joasă și a completat munca de calificare medie și înaltă. Automatizarea de la sfârșitul secolului XX, în înțelesul ei îngust, a făcut același lucru. Valul de automatizare de astăzi este structural diferit: completează munca de specialist de vârf, dislocă munca cognitivă rutinieră și apasă asupra unei serii de profesii pe care valurile anterioare le lăsaseră neatins — munca de paralegal, contabilitatea de nivel mediu, relația cu clienții, redactarea publicitară, programarea de nivel începător, traducerea tehnică, diagnosticarea medicală de bază și o cotă crescândă a muncii analitice îndeplinite, istoric, de salariați cu studii universitare (Brynjolfsson și McAfee 2014; Susskind 2020; Acemoglu și Restrepo 2020).

Al treilea front este cel cultural. O generație a crescut, acum, în apropierea unor platforme a căror propunere de bază este aceea că vizibilitatea, atenția și prezentarea de sine sunt ele însele activități productive — că linia dintre timp liber și muncă s-a topit. Aceeași generație și-a văzut munca numită *conținut*, preferințele de consum numite *date* și comunicarea privată numită *semnal*. Raportul dintre sine și muncă, deja încordat de economia ocupării pe platforme, a devenit filozofic instabil. Tinerii, sondaj după sondaj, raportează o legătură cu munca care este, deodată, mai cerută și mai puțin remunerată decât legătura raportată de părinții lor cu o generație în urmă (Graeber 2018; Standing 2011a).

LA CE SLUJEA MUNCA

Ca să prindem de ce destrămarea este atât de gravă, este folositor să ne aducem aminte ce livra cu adevărat înțelegerea industrială, dincolo de venit. Locul de muncă, în înțelesul tare al secolului XX, îndeplinea cel puțin patru funcții

sociale. Producea o identitate recunoscută, prin care omul putea fi situat în ordinea socială. Producea o structură temporală, prin care viața se organiza în zile, săptămâni și ani. Producea un cerc de asociere, în care lucrătorul îi întâlnea pe alți lucrători și deprindea obișnuințele cooperării, ale conflictului și ale solidarității. Și producea o cale către glasul politic, prin sindicate, prin organizații profesionale, prin statutul implicit care decurgea din a fi contributor la produsul colectiv (Arendt 1958). Venitul a fost cea mai măsurabilă dintre aceste funcții și, prin urmare, cea despre care s-a vorbit cel mai des, dar nu era neapărat cea mai importantă. O societate care păstrează venitul, dar le pierde pe celelalte trei n-a păstrat înțelegerea; n-a păstrat decât urma ei contabilă.

De aceea, răspunsul de uz curent la automatizare — măriți transferurile de venit; restul se va aranja de la sine — este, structural, insuficient. Un venit universal de bază care livrează un prag economic fără celelalte funcții ale muncii livrează un fel de singurătate sătulă. Costurile politice și culturale ale unui asemenea aranjament, observate în experimentele timpurii și în regiunile cu șomaj structural mare, nu sunt mărunte. Înlocuirea înțelegerii cere nu înlocuirea salariului, ci înlocuirea salariului *plus* a identității, a structurii, a asocierii și a glasului pe care salariul le aducea cu el.

CELE DOUĂ PARADOXURI ALE PRODUCTIVITĂȚII

Două paradoxuri se ivesc cu insistență în date și merită o scurtă notă. Cel dintâi este că, în mai toate economiile avansate, creșterea productivității agregate a fost surprinzător de înceată chiar în perioada celei mai agresive desfășurări a sistemelor digitale și inteligente. Enigma este cercetată de treizeci de ani, iar explicațiile sunt parțiale și disputate. Cele mai coerente răspunsuri arată spre întârzierea dintre desfășurarea unei tehnologii de uz general și reproiectarea organizațională necesară pentru a-i culege câștigurile de productivitate; spre măsurarea greșită a producției în economiile dominate de

servicii; și spre concentrarea câștigurilor într-un mic număr de firme fruntașe ale căror practici nu se difuzează (Brynjolfsson și McAfee 2014). Oricare ar fi soluția, modelul empiric este limpede: câștigurile de productivitate făgăduite de automatizare nu au apărut, până acum, uniform în agregat, și au apărut neuniform de la o firmă la alta și de la un lucrător la altul. Lucrătorii ale căror sarcini sunt cel mai expuse automatizării trăiesc o presiune reală pe salariul real, chiar și acolo unde cifrele agregate de productivitate sunt plate.

Al doilea paradox este că piața muncii din multe economii avansate a arătat, în anii din urmă, simultan, semnale de stres și de încordare — rate înalte ale locurilor de muncă vacante alături de subocupare înaltă, lipsuri statornice de forță de muncă în unele sectoare alături de șomaj structural în altele. Explicația standard invocă nepotrivirea: locurile de muncă existente nu se potrivesc cu oamenii disponibili; oamenii disponibili nu au calificările cerute de locurile de muncă; mobilitatea geografică și de calificare cerută pentru închiderea prăpastiei costă mai mult decât prima salarială a mutării. Toate acestea sunt adevăruri parțiale. Faptul structural mai adânc este că piața muncii se bifurcă în locuri de muncă plătite cu mult peste minimul de subzistență, care cer capital uman specializat, și locuri de muncă plătite sub sau aproape de minimul de subzistență, care servesc drept ocupare reziduală pentru oameni dislocați din cariere de calificare medie (Piketty 2014). Mijlocul distribuției istorice a muncii se golește.

CE ESTE ÎN JOC

Dacă diagnosticul se oprește la „oamenii vor avea nevoie de slujbe noi”, a ratat amploarea schimbării. Capabilitățile sistemelor inteligente, pe dovezile de astăzi, nu plafonează. Sectoarele socotite, până acum, în siguranță — medicina, dreptul, ingineria, învățământul, însăși cercetarea științifică — sunt progresiv augmentate și, în părțile lor rutiniere, înlocuite. Argumentul că „vor apărea slujbe noi, ca după fiecare val anterior” este o nădejde, nu o prognoză.

Argumentul a ținut pentru valurile anterioare fiindcă valurile anterioare automatizau capacități înguste; valul de față automatizează cogniția generală. Starea lui de încheiere nu se poate cunoaște cu încredere. Postura responsabilă este de a planifica un aranjament în care o cotă însemnată a populației nu este, în chip durabil, cerută de procesul de producție pentru forma de muncă de care producția avea, înainte, nevoie.

Acel aranjament nu este lipsit de precedent la scară mai mică. Societăți antice care au izbutit să aibă surplus agricol au dezvoltat clase de tihnă a căror contribuție la societate era culturală, filozofică, religioasă sau ceremonială. Societățile industriale au dezvoltat instituția pensionării formale, în care cetățenii vârstnici sunt susținuți cu demnitate pentru a aduce contribuții neplătite familiei și comunității. Ce este fără precedent este perspectiva extinderii unor asemenea aranjamente la o cotă însemnată a populației în vârstă de muncă, pe nedeterminat, la scară, fără disconfortul moral tradițional care însoțea neocuparea. Disconfortul însuși este un artefact cultural al unei perioade industriale anume. Nu este etern. Poate, cu efort, fi reprojecțat.

TREI TEMERI LEGITIME

Orice propunere serioasă din acest domeniu trebuie să țină seama de trei temeri care apar mereu în discuția politică și care nu sunt nesăbuite.

Cea dintâi este că transferurile universale de venit, finanțate din impozitarea capitalului și a automatizării, vor scoate miezul demnității celor pe care îi susțin. Temerea este întemeiată pe dovezi reale că șomajul de lungă durată, chiar și atunci când este compensat adecvat, corelează cu scăderi ale sănătății mintale, ale participării civice și ale stabilității familiale. Orice înțelegere succesoare trebuie, prin urmare, să cupleze venitul cu posibilități structurate de contribuție — munca în comunitate, serviciul public, învățarea, îngrijirea, producția culturală — și să o facă într-un fel care conferă statut, nu stigmă.

A doua este că redistribuirea agresivă va submina activitatea productivă care o finanțează. Temerea este întemeiată pe socoteala empirică a transferurilor prost concepute și a impozitelor prost concepute. Nu este întemeiată pe socoteala celor bine concepute. Economiiile nordice, Germania, Țările de Jos și alte câteva mențin transferuri substanțiale fără vreo vătămare măsurabilă a productivității pe termen lung. Constrângerea este de proiectare, nu de direcție.

A treia este că sistemele inteligente nu vor disloca, până la urmă, atâta muncă pe câtă prezic alarmiștii și că o politică gândită pentru cazul alarmist va produce dependență acolo unde independența ar fi fost cu putință. Temerea este rezonabilă în măsura în care prognozele din acest domeniu au o lungă istorie de eroare. Răspunsul prudent nu este să așteptăm certitudinea, ci să gândim un aranjament care se ajustează cu grație la o paletă de rezultate ale automatizării, inclusiv la cele optimiste.

FORMA RĂSPUNSULUI

Arhitectura propusă în Partea a patra nu făgăduiește reșezarea ocupării depline în înțelesul secolului XX. Făgăduiește altceva: un prag necondiționat, o scară contributivă și un portofoliu recunoscut de activități — plătite, neplătite, voluntare, civice, creative — care, laolaltă, alcătuiesc o viață de valoare recunoscută într-o societate care nu mai cere ca fiecare adult să petreacă patruzeci de ore pe săptămână producând rezultat vandabil. Instrumentele cuprind un venit planetar de bază finanțat din impozitarea producției automatizate și a fluxurilor resurselor naturale; un drept la învățare continuă cu acces deschis; un statut recunoscut pentru îngrijirea neplătită, pentru bună-gospodărirea ecologică, pentru serviciul civic și pentru producția culturală; și o impozitare a capitalului regândită, care deosebește investiția productivă de extracția de rentă.

Proiectul deplin este pentru mai târziu. Punctul de diagnostic este cel pe care l-a făcut deja acest capitol. Instituția muncii, așa cum au moștenit-o democrațiile industriale, era o configurație anume a trei lucruri — contribuție productivă, identitate și venit — legate laolaltă de structura firmei și de cadrul de reglementare din jurul ei. Configurația se desface. Venitul poate, cu efort, fi înlocuit. Identitatea și cadrul contribuției trebuie re proiectate, deliberat, înainte să fie reconstituite din întâmplare, în forme — economii de zilieri pe platformă, piețe ale atenției, muncă parasocială — pe care, dacă alegerea s-ar fi făcut deschis, puțini oameni ar fi ales-o.



Diagnosticul continuă în Capitolul al cincilea, care cercetează eșecul legii: de ce sistemele juridice naționale, clădite pentru populații naționale, nu pot guverna fenomenele planetare care domină astăzi orice întrebare semnificativă de politică publică.

CAPITOLUL AL CINCEA

EȘECUL LEGII



LEGEA, ÎN ÎNȚELESUL PE CARE L-A MOȘTENIT EPOCA MODERNĂ, ESTE UN instrument suveran: un trup de reguli emise de o autoritate politică, aplicate unei populații așezate într-un teritoriu definit, puse în practică de slujbași care răspund acelei autorități, interpretate de instanțe a căror jurisdicție este fixată de aceeași autoritate. Întregul aparat presupune că activitatea pe care o reglementează încapă în teritoriul în care lucrează autoritatea. Pentru mai toată istoria omenirii, presupunerea a fost aproximativ adevărată. O piață era locală, un contract se executa local, o fraudă se săvârșea local, o violență se făptuia local, o corporație era un trup local, o bancă era o instituție locală. Legea, ca și activitatea pe care o guverna, era un lucru național fiindcă tot ce o privea era un lucru național.

Presupunerea aceasta nu mai este de încredere, iar consecința este transformarea înceată a unor categorii largi de activitate omenească însemnată într-un domeniu care este, în termeni de funcționare, neguvernate. Activitatea n-a dispărut în anarhie. A migrat în cusăturile dintre jurisdicții, unde regulile a două sau trei sau douăsprezece suveranități se aplică simultan, se contrazic și nu se mai aplică. A numi acest domeniu „drept internațional” înseamnă a folosi un termen al cărui înțeles de căpetenie, în 2026, este absența unei reglementări efective. A-l numi „guvernare globală” înseamnă a invoca o structură care, în niciun înțeles solid, nu există.

CATEGORIILE EVADĂRII

Evadarea de sub legea națională este cel mai vizibilă în cinci domenii, iar diagnosticul cel mai bun se face trecând prin ele pe rând.

Cel dintâi este *capitalul*. O firmă multinațională nu este, în niciun înțeles operațional semnificativ, o singură firmă. Este un portofoliu de entități juridice, înmatriculate în jurisdicții alese pentru caracteristici fiscale, de reglementare și de transparență; legate între ele prin contracte intra-companie care alocă peste granițe cost și venit; și conduse de o conducere care n-are o obligație aparte față de populația vreunei jurisdicții anume. Tehnicile juridice sunt bine consemnate. Cuprind prețurile de transfer pentru servicii interne și licențe de proprietate intelectuală; folosirea companiilor-mamă în jurisdicții cu impozit scăzut; rutarea redevențelor prin filiale în paradisuri fiscale; alocarea strategică a datoriei în jurisdicții cu impozit ridicat ca să se deducă dobânda din venitul impozabil; și, tot mai des, folosirea unor jurisdicții al căror principal export este secretul corporativ (Saez și Zucman 2019; International Consortium of Investigative Journalists 2021; Tax Justice Network 2023). Rezultatul este că o cotă însemnată a celor mai mari firme plătește impozit pe profit la cote efective sub zece la sută, în vreme ce cetățenii țărilor în care ele vând plătesc cote mult mai mari pe venitul din muncă, venit care este, în toate înțelesurile practice, captiv.

Al doilea sunt *datele*. Datele personale sunt generate de indivizi aflați într-o țară, prelucrate pe servere situate într-a doua, controlate de o corporație înmatriculată într-a treia, guvernate de un contract a cărui clauză de jurisdicție numește o instanță într-a patra. Când are loc o încălcare a vieții private, întrebarea care lege se aplică nu este doar disputată; este structural nedeterminată. Regulamentul General privind Protecția Datelor al Uniunii Europene este până astăzi cea mai ambițioasă încercare de a proiecta o lege de fel național pe un substrat planetar și chiar și el funcționează prin mecanismul indirect al penalizării entităților care vor să facă afaceri cu utilizatori europeni (European Parliament and Council 2016). Întinderea este reală, dar cadrul este peticit; în

jurisdicții cu protecție mai slabă sau cu supraveghere de stat activă, aceleași date curg după alte reguli, iar individul n-are niciun instrument să știe care se aplică (Zuboff 2019).

Al treilea sunt *războiul informațional și criminalitatea cibernetică*. Un infractor care întrerupe curentul electric, apa sau rețeaua unui spital dintr-o țară nu este, neapărat, cetățean al acelei țări, nu locuiește, neapărat, acolo și poate lucra dintr-o jurisdicție ale cărei autorități sunt nedispuse, neputincioase sau politic nedispuse să coopereze. Tratate care guvernează extrădarea există; se aplică în împrejurări înguste și eșuează frecvent în cele mai grave cazuri. Operațiunile cibernetice sponsorizate de state ocupă o categorie pe care dreptul internațional nu o recunoaște încă drept instrument distinct al războiului. Nu există un echivalent al Convențiilor de la Geneva pentru cod (Perlroth 2021). Rezultatul este că infrastructura critică este, în 2026, atacată în mod curent, cu atribuire amânată de obicei cu luni de zile, și cu o urmărire penală, de regulă, imposibilă.

Al patrulea este *mediul*. Atmosfera, oceanele, speciile migratoare și sistemul climatic sunt resurse de fond comun ale planetei. Folosirea lor este reglementată, acolo unde este, de Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice și de instrumentele ei succesoare, mai cu seamă Acordul de la Paris (United Nations Framework Convention on Climate Change 2015). Arhitectura Acordului este ea însăși o recunoaștere a problemei: țintele sunt determinate la nivel național și, în mare parte, nu pot fi impuse, monitorizarea este voluntară, sancțiunile sunt politice. Atmosfera este bunul comun cel mai însemnat pe care omenirea îl împarte; instrumentul juridic prin care este apărată este, prin proiectare, cel mai slab regim de tratate care există. Conformarea a fost, pe potrivă, parțială (IPCC 2023, 2022).

Al cincilea sunt *armele*. Tratatul de Neproliferare a Armelor Nucleare depinde de disciplina voluntară a unor state care au păstrat dintotdeauna capacitatea tehnică de a-l încălca (United Nations 1968). Convențiile asupra armelor

chimice și biologice sunt mai tari în formă decât în impunere. Proliferarea sistemelor înarmate fără pilot, a loviturii de precizie la distanță mare, a ținării autonome și a operațiunilor cinetice activate cibernetice s-a petrecut în mare parte în afara oricărui cadru de tratat calibrat pentru tehnologiile în joc (SIPRI 2024). Instrumentul principal de reținere a fost amenințarea răzbunării reciproce, care este o formă de echilibru, nu o formă de lege.

DE CE LEGEA NAȚIONALĂ, SINGURĂ, NU POATE REPARA ASTA

În fiecare dintre cele cinci domenii, ispita este să se susțină că problema ține de o insuficiență hotărâre națională și că un guvern național îndeajuns de hotărât ar putea închide fiecare prăpastie extinzându-și propria lege extrateritorial. Argumentul a fost încercat, iar limitele lui sunt acum vizibile.

Impunerea extrateritorială funcționează numai acolo unde statul care impune are pârghii economice sau militare asupra țintei, și numai proporțional cu acele pârghii. Statele Unite, prin mărimea pieței lor și prin rolul monedei lor, au izbutit să-și extindă unele dintre legi — sancțiuni, valori mobiliare, antimită, anumite aspecte fiscale — asupra unor actori fără altă legătură cu teritoriul lor. Uniunea Europeană a făcut același lucru cu dreptul vieții private și al concurenței. Nicio altă jurisdicție n-are o întindere asemănătoare, iar întinderea celor două care o au este ea însăși contestată de oricare alt stat și de o cotă tot mai mare a firmelor pe care le atinge. Legea extrateritorială, când funcționează, funcționează ca putere; nu funcționează ca lege în înțelesul propriu, care cere consimțământul celor guvernați.

A doua ispită este să se susțină că prăpastia se va închide, în cele din urmă, prin tratat. Tratatul se negociază decenii la rând, exclud frecvent actorii cei mai relevanți pentru activitatea reglementată, sunt interpretate de instanțe naționale cu metode divergente și sunt abandonate de semnatori ale căror guverne se schimbă. Istoria ultimilor șaiszeci de ani cuprinde câteva încercări de

reglementare planetară prin tratat — pentru mări, pentru atmosferă, pentru fundul oceanic, pentru spațiul cosmic, pentru armele chimice — cu rezultate care merg de la parțiale până la ornamentale. Tratatetele rămân instrumente folositoare. Ele, prin ele însele, sunt structural insuficiente pentru viteza și pentru întinderea activității pe care ar trebui s-o guverneze.

CE CERE CU ADEVĂRAT LEGEA CA SĂ FUNCȚIONEZE

Merită spus din nou, simplu, ce condiții trebuie să satisfacă orice sistem de lege ca să-și împlinească lucrarea. Condițiile sunt vechi; nu sunt, în 2026, controversate.

Cea dintâi este *jurisdicția*: trebuie să existe o autoritate al cărei scris merge peste activitatea de guvernat. A doua este *publicarea*: regulile trebuie să poată fi cunoscute dinainte de cei pe care îi leagă. A treia este *generalitatea*: regulile trebuie să se aplice uniform subiecților așezați la fel. A patra este *imparțialitatea*: corpul care judecă trebuie să fie în stare să hotărască împotriva oricărei părți, inclusiv împotriva autorității care a emis regulile. A cincea este *impunerea*: trebuie să existe un instrument prin care regula, odată decisă, capătă efect împotriva părților care ar prefera s-o ignore. A șasea este *revizuirea*: trebuie să existe proceduri prin care o decizie greșită să poată fi îndreptată. A șaptea, care decurge din celelalte, este *legitimitatea*: populația supusă legii trebuie, una peste alta, să-i accepte autoritatea — nu fiindcă îi place fiecare regulă, ci fiindcă procedura prin care se fac și se aplică regulile este una în care, în principiu, are glas (Rawls 1971a; Habermas 1989b).

Ordinea internațională nu satisface aceste condiții în domeniile care contează cel mai mult astăzi. Nu există un corp a cărui jurisdicție să fie universal recunoscută asupra fluxurilor de capital, asupra fluxurilor de date, asupra atmosferei globale, asupra securității cibernetice planetare sau asupra folosirii armelor avansate. Există corpuri care aproximează fragmente din acestea — Organizația Mondială a Comerțului, Curtea Internațională de

Justiție, Curtea Penală Internațională, Grupul de Acțiune Financiară, Agenția Internațională pentru Energie Atomică, conferințele părților la diferitele convenții privind clima și armele chimice (*United Nations Diplomatic Conference 1998*) — și fiecare funcționează într-un mandat îngustat, cu o componentă îngustată, sub o impunere îngustată. Niciunul n-are statutul unei instanțe cu jurisdicție universală. Niciunul n-are bugetul unei mari administrații naționale. Niciunul nu poate constrânge.

GOLUL JURIDIC CA HABITAT

Ce trăiește în acest gol? Răspunsul cinstit este că în el trăiește criminalitatea organizată; că în el trăiesc formele cele mai agresive de capital; că în el trăiesc practicile cele mai coercitive de supraveghere; că în el trăiește industria armelor cibernetice; că în el trăiesc traficul de persoane, finanțele ilicite, eludarea sancțiunilor și formele cele mai rafinate de operațiuni de dezinformare. Golul nu este gol. Este un habitat productiv pentru activitățile cărora legea națională le este incomodă.

Consecința politică este aspră. Un cetățean care își vede autoritățile legitime din țara lui eșuând, an după an, să se ocupe de activități care îl vătămează în mod vizibil — fraude pe care nu le poate urmări penal, poluare pe care n-o poate împiedica, fugă de capital pe care n-o poate opri, atacuri cibernetice străine pe care nu le poate pedepsi — va trage, cu vremea, concluzia că acele autorități sunt fie complice, fie neputincioase. Amândouă concluziile, ținute, subminează consimțământul pe care se așază guvernarea legitimă. Criza de legitimitate care animă o mare parte din politica contemporană nu este lipsită de legătură cu golul juridic; este, în bună măsură, efect al lui.

CE TREBUIE SĂ OFERE UN SISTEM SUCCESOR

Un sistem succesor serios trebuie să accepte că unele domenii ale activității omenești au evadat de la nivelul național și nu se vor lăsa, pe niciun orizont realist, ademenite înapoi. Pentru acele domenii, trebuie să asigure un nivel planetar de drept: un nivel autentic public în statutul lui, autentic universal în componența lui, autentic revizibil în procedurile lui și — cel mai controversat — autentic capabil de impunere. Instrumentele prin care un asemenea nivel poate fi clădit fără să devină chiar tirania pe care suveranitatea națională a fost gândită, la origine, s-o împiedice sunt subiectul de căpetenie al Părților a treia și a patra. Arhitectura propusă acolo se sprijină pe trei angajamente: subsidiaritatea, ca nivelul planetar să fie restrâns la ceea ce, cu adevărat, nu se poate face la niveluri mai joase; transparența, ca însuși nivelul să poată fi oricând cercetat; și reversibilitatea, ca deciziile luate la nivel planetar să poată fi revăzute pe măsură ce împrejurările se schimbă.

Punctul de diagnostic al capitolului de față este îngust și suficient. Arhitectura juridică moștenită din epoca industrială nu poate governa activitatea care există astăzi. Alegerea nu este între legea națională și legea globală. Alegerea este între un gol neumplut, în care activitățile care evadează de sub legea națională funcționează după propria lor logică, și un nivel planetar construit, în care acele activități sunt aduse sub disciplina unor reguli publice. Cea dintâi alegere este traiectoria de acum. Rezultatele ei se văd. A doua este lucrarea pe care o iau în primire capitolele următoare.



Diagnosticul se încheie în Capitolul al șaselea, care cercetează eșecul prevederii: de ce o civilizație cu lungimea de braț tehnologică a unei specii mature își ia deciziile pe orizontul de planificare al unui adolescent.

CAPITOLUL AL ȘASELEA

EȘECUL PREVEDERII



O CIVILIZAȚIE POATE FI DIAGNOSTICATĂ, CU OARECARE PRECIZIE, PRIN orizontul de timp pe care sunt luate deciziile ei. Bandele de vânător-culegători lucrau pe un orizont de anotimpuri. Societățile agrare lucrau pe un orizont de recolte, adică de ani. Imperiile care au clădit infrastructură durabilă lucrau pe un orizont de generații; apeductele romane, canalele chineze, catedralele medievale au fost mai lungi de zidit decât putea oricare elită să spere să supravegheze, iar instituțiile care le-au clădit au acceptat asta drept cost al unei lucrări serioase. Democrațiile industriale moderne, în ciuda lungimii de braț tehnologice fără precedent a populațiilor pe care le guvernează, lucrează pe un orizont de luni: ciclul electoral pentru politicieni, trimestrul fiscal pentru firme, ciclul de știri pentru mintea publică. Nepotrivirea dintre scara consecințelor produse de acțiunile noastre și scara orizontului pe care deliberăm este, după orice măsură, cea mai distinctivă patologie structurală a vremii noastre industriale târzii.

Nepotrivirea nu este subtilă. Emisiile de gaze cu efect de seră ale oricărui an dat alterează chimia atmosferei pe o scară de timp măsurată în secole, cu consecințe care se compun mii de ani (IPCC 2023). Sarcinile ecologice puse asupra solurilor, asupra acviferelor, asupra pescăriilor și asupra pădurilor sunt înapoiate, când sunt, pe scări de timp măsurate în decenii. Obligațiile de pensii sunt scrise astăzi în raport cu proiecții demografice care se așază peste treizeci și patruzeci de ani (International Monetary Fund 2024). Timpul de înjumătățire al deșeurilor radioactive de lungă viață din programele nucleare civile se măsoară în zeci de mii de ani, mult peste durata oricărei instituții politice continue care

a existat vreodată. Costul cumulat al carbonului emis în orice an de creștere în economiile avansate, calculat cinstit împotriva pagubei climatice pe care o impune, întrece — după cele mai multe estimări — câștigul de venit al acelei creșteri (Stern 2006). Deciziile se iau pe contabilitate trimestrială; consecințele lor continuă să se adune pe contabilitate geologică. Nu există niciun instrument politic sau economic, în uz curent, care să traducă între cele două.

DE CE ESTE PREZENTUL SUPRAREPREZENTAT

Mai multe mecanisme produc cântărirea prea grea a prezentului în politica obișnuită. Merită numite, fiindcă fiecare va trebui adresat în orice proiect succesor.

Cel dintâi este *ciclul electoral*. Un guvern ales pe un orizont de patru sau cinci ani optimizează, aproape fără excepție, pentru rezultate a căror vizibilitate cade înăuntrul aceluși orizont. Proiectele cu orizont lung — infrastructura, învățământul, cercetarea științifică, restaurarea ecologică — dau beneficii a căror paternitate este neclară până să se coacă și dau costuri în întregime vizibile în prezent. Un politician rațional preocupat de realegere subinvestește, prin urmare, în asemenea proiecte, în raport cu ceea ce preferința intertemporală a propriei populații ar susține, la cugetare. Fenomenul nu este corupție; este răspunsul structural rațional la proiectarea instituțională (Fukuyama 2014).

Al doilea este *ciclul trimestrului fiscal*. Firma tranzacționată public, de care depinde economia contemporană pentru alocarea capitalului, este obligată să raporteze trimestrial acționarilor. Remunerația conducerii superioare este, cu rare excepții, legată de indici al căror orizont este un an sau doi fiscali. Investițiile al căror câștig se află la mai mult de cinci ani sunt sistematic penalizate în prețul acțiunii, iar managerii care le urmăresc sunt sistematic dislocați. Rezultatul este modelul cunoscut în care firme cu vaste profituri

reținute urmăresc răscumpărări de acțiuni în locul investiției de capital, chiar și acolo unde oportunitatea productivă de fond este reală (Mazzucato 2018).

Al treilea este *ciclul de știri*. Atenția publică este alocată de organizații media a căror poziție concurențială depinde de prospețimea, de relevanța și de încărcătura emoțională a informației pe care o distribuie. Evoluțiile cu orizont lung sunt, prin natura lor, înceate, nedramatice și distribuite peste mulți actori; nu pot concura, pentru atenție, cu evenimentele acute. Publicul primește, prin urmare, un flux continuu de stimul imediat intercalat cu referiri ocazionale, și repede uitate, la orizontul lung. Efectul cumulat este că orizontul lung este structural subreprezentat în conversația din care se formează voința politică (Putnam 2000).

Al patrulea este *rata economică de actualizare*. Aprecierea economică standard aplică o rată pozitivă de actualizare costurilor și beneficiilor viitoare, pe motivul că un consum mai târziu valorează mai puțin decât un consum acum. Principiul este rezonabil pentru orizonturi scurte; devine moral și practic îndoielnic atunci când este aplicat unor consecințe care cad pe populații nenăscute, populații care n-au consimțit la actualizare. Alegerea ratei de actualizare este ea însăși o decizie politică îmbrăcată în haina celei tehnice, iar ratele alese în mod curent — trei la sută, cinci la sută, șapte la sută — fac orice cost de mai mult de cincizeci de ani esențialmente invizibil pentru socoteală (Stern 2006).

Fiecare dintre aceste mecanisme este independent. Fiecare se întărește cu celelalte. Împreună produc o economie politică în care orizontul lung este, cu rare excepții, neglijat de fiecare actor ale cărui stimulente sistemul s-a obosit să le ia în calcul, și este reprezentat doar de cei ale căror stimulente sistemul nu a învățat încă să le prețuiască: cercetători, arhivari, dascăli, agricultori care plantează copaci pe care nu vor trăi să-i culeagă, părinți care se gândesc la nepoții lor.

NEGLIJAREA STRUCTURALĂ A CATASTROFEI

Cea mai gravă consecință a unei deliberări scurtate este neglijarea structurală a evenimentelor de probabilitate joasă și de consecință înaltă — evenimentele care, integrate în timp, domină profilul pierderii așteptate al unei civilizații. Aceeași logică care subponderează acumularea înceată a pagubei climatice subponderează probabilitatea mică a unei pandemii, a unei prăbușiri financiare majore, a unei folosiri nucleare, a unei căderi infrastructurale de mare amploare, a unei abateri de aliniere în sistemele artificiale avansate. Fiecare dintre aceste evenimente, într-un an dat, este puțin probabil. Fiecare, integrat pe o jumătate de secol, este bine în limita rezultatelor plauzibile. Paguba așteptată din fiecare, contabilizată cum se cuvine, întrece costul măsurilor pregătitoare cu ordine de mărime. Măsurile pregătitoare sunt totuși subfinanțate în aproape fiecare țară avansată, fiindcă finanțarea lor cere o plată în prezent împotriva unui beneficiu care, în orice an dat, probabil nu va fi necesar (*World Economic Forum 2024*).

Pandemia de la începutul anilor 2020 este cea mai limpede ilustrare recentă. Capacitatea sistemelor naționale de sănătate de a absorbi o pandemie respiratorie fusese studiată decenii la rând, cu concluzii larg consecvente că această capacitate este insuficientă. Stocurile de echipament personal de protecție, fabricarea de rezervă a vaccinurilor, proiectarea rețelelor de supraveghere pentru agenți patogeni emergenți și cadrele juridice pentru un răspuns rapid de sănătate publică fuseseră, fiecare, subiectul unor rapoarte oficiale serioase. Rapoartele au fost depuse; recomandările, în mai toate țările, n-au fost puse în aplicare la scara necesară. Costul punerii în aplicare ar fi fost o mică fracțiune din costul pandemiei când a sosit. Instituțiile care emiteau avertismentele n-aveau niciun mecanism prin care să silească acțiunea împotriva unui rău contingent. Instituțiile care alocu bugete n-aveau niciun mecanism prin care să cântărească răul contingent în raport cu prioritățile prezente.

Același tipar se aplică, cu ajustarea detaliului, climei, stabilității financiare, securității unor mari concentrări de material fisil și guvernării sistemelor computaționale avansate. Fiecare este un risc cu frecvență joasă și consecință înaltă; fiecare este structural subponderat de instituții ale căror structuri de stimulent nu pot vedea dincolo de ciclul electoral (Bostrom 2014). Tiparul nu este, în înțelesul îngust, vina nimănui. Este vina arhitecturii.

CUM ARATĂ INSTITUȚIILE PREVEDERII ȘI DE CE NU LE AVEM

Se presupune uneori că gândirea pe orizont lung cere doar voința de a o avea și că absența unei asemenea gândiri este, prin urmare, un eșec de caracter. Este o greșală. Gândirea pe orizont lung, acolo unde a funcționat în istoria umană, a funcționat fiindcă au fost gândite anume instituții care s-o îndeplinească, cu bugete, mandate și statut egale instituțiilor deciziei pe orizont scurt. Capitlurile de catedrală medievale, comisiile silvice regale ale statelor europene moderne timpurii, academiile științifice statornice ale secolelor XVIII și XIX, corpurile de sănătate publică de la sfârșitul secolului al XIX-lea și organele de planificare strategică ale guvernelor postbelice de reconstrucție — acestea au fost instituții construite deliberat ca să lucreze pe orizonturi pe care stăpânii lor politici nu le puteau atinge. Cele mai multe dintre ele au fost slăbite, lipsite de fonduri, politizate sau desființate de patru decenii încoace, în numele eficienței, al agilității sau al cumpătării fiscale. Efectul cumulat este un sector public care a pierdut, sector după sector, memoria instituțională și autoritatea prin care se face lucrarea cu orizont lung (Mazzucato 2013).

Un sistem succesor trebuie să reclădească această capacitate pierdută. Instrumentele sunt binecunoscute și au fost propuse, în diferite forme, de autori de la Burke la Aldo Leopold, la Jonas, la Elinor Ostrom: consilii intergeneraționale permanente cu glas formal în legislație; un oficiu al comisarului viitorului cu putere de a chema spre ascultare agențiile asupra

politicilor lor cu orizont lung; clauze constituționale care recunosc îndatoririle față de populații nenăscute; categorii bugetare îngrădite față de realocarea politică pe termen scurt; instanțe al căror mandat cuprinde, explicit, calitatea procesuală a persoanelor viitoare. Câteva dintre acestea au fost puse în aplicare la mică scară — Țara Galilor are un Comisar pentru Generațiile Viitoare; Finlanda are o Comisie pentru Viitor în parlamentul ei; Curtea Constituțională Federală germană a citit obligația intergenerațională în doctrina ei constituțională despre climă. Niciuna n-a fost pusă în aplicare la scară planetară, cu mandat planetar, asupra întrebărilor care o cer. Aceea este prăpastia arhitecturală.

VERSIUNEA CEA MAI ADÂNCĂ A EȘECULUI

Sub analiza instituțională stă un fapt filozofic care este rareori numit. Cadrele politice și economice ale epocii moderne au fost construite într-un moment în care intervenția omului în natură era destul de mică încât planeta să poată fi modelată, pentru cele mai multe scopuri de decizie, ca un fundal neschimbător pe care se desfășurau proiecte omenеști mărginite. Acest model este astăzi fals. Acțiunea umană a devenit o forță geologică planetară. Chimia atmosferei, diversitatea biologică, ciclurile hidrologice, fluxurile de carbon și de azot și chiar biogeochimia oceanelor poartă astăzi semnătura vizibilă a industriei umane. Geologii dezbat dacă să formalizeze această perioadă drept o epocă distinctă sub numele *Antropocen*; instituțiile politice ale perioadei n-au absorbit încă ce ar însemna o asemenea desemnare (IPCC 2023; Raworth 2017).

Ce înseamnă este că acțiunea colectivă a oamenilor a căpătat efecte pe o scară de timp pe care nicio instituție omenească n-a fost vreodată chemată mai înainte să lucreze. A exercita o putere fără o instituție pe potrivă ei înseamnă a o exercita iresponsabil. Suntem, în acest înțeles, prima specie care capătă instrumente planetare fără să capete instituții planetare. Asimetria nu va fi de

durată. Ori se clădesc instituțiile, ori se folosesc greșit instrumentele, ori, cu vremea, amândouă.

ÎNCHEIEREA DIAGNOSTICULUI

Cele cinci capitole ale Părții întâi au așezat diagnosticul. Instituțiile epocii moderne sunt structural ilizibile pentru cetățenii lor; distribuie produsul unei economii fără precedent de capabile în feluri pe care nicio populație informată nu le-ar susține, la cugetare; au pierdut legătura dintre muncă și demnitate pe care s-a sprijinit pacea socială a două secole; nu pot reglementa activitatea care le afectează astăzi cel mai consecvent, fiindcă acea activitate a migrat dincolo de raza oricărui stat singur; și își iau deciziile pe orizonturi grav inadecvate pentru consecințele deciziilor pe care le iau. Niciuna dintre acestea nu este vina celor care moștenesc. Este costul moștenirii.

Diagnosticul fără propunere este, totuși, sfat al deznădejdiei. Restul cărții este propunerea. Partea a doua așază principiile. Partea a treia stabilește textul constituțional. Partea a patra descrie arhitectura. Partea a cincea descrie tranziția. Partea a șasea întreabă ce devine cu puțință după.



Partea întâi se încheie aici. Partea a doua se deschide cu cele șapte principii pe care trebuie să fie construit orice aranjament succesiv vrednic de nume.

PARTEA A DOUA

CELE ȘAPTE PRINCIPII



Înainte de arhitectură, principiul. Cele șapte care urmează sunt constrângerile pe care orice așezare succesoare trebuie să le îndeplinească, dacă vrea să poarte numele de proiect civilizațional și nu pe acela de variantă ingenioasă a necazului de astăzi.

CAPITOLUL AL ȘAPTELEA

PRINCIPIUL ÎNTÂI — LIZIBILITATEA



CEL DINTÂI PRINCIPIU AL ORICĂRUI ARANJAMENT SUCCESOR ESTE CĂ fiecare operațiune a autorității publice trebuie să fie lizibilă, în timp real, oricărui cetățean alfabetizat care alege s-o cerceteze. Acesta este principiul din care decurg toate celelalte. O societate care nu poate fi citită nu poate fi crezută; o societate care nu poate fi crezută nu poate consimți; o societate care nu poate consimți este ținută laolaltă de altceva decât de voința ei proprie, adică este ținută laolaltă de forță, de inerție sau de persuasiunea tactică a momentului. Lizibilitatea nu este un lux al democrației ajunse la maturitate. Este precondiția exercitării legitime a oricărei puteri publice care vrea să-și spună așa.

Principiul este mai vechi decât statul modern. Coboară, în idiomuri diferite, din publicarea Legii celor Douăsprezece Table în Republica Romană, din stăruința medievală că nicio persoană nu poate fi legată de o lege nepromulgată întâi, din cererea iluministă ca legile finanțelor să fie deschise prin publicarea bugetului și din instituționalizarea, în secolul XX, a legii liberului acces la informație. Fiecare generație a extins suprafața peste care principiul este impus, și fiecare extindere a fost întâmpinată cu aceleași argumente — securitatea, complexitatea, viața privată, cheltuiala — și a fost îndreptățită, după ce s-a împlinit, de aceleași rezultate — guvernare îmbunătățită, consimțământ mai adânc, mai puțină corupție, mai puține războaie nesăbuite. Istoria este unanimă. Acolo unde lizibilitatea înaintează, legitimitatea o urmează. Acolo unde i se rezistă, legitimitatea slăbește.

CE ÎNSEAMNĂ LIZIBILITATEA ÎN 2026

A spune că autoritatea trebuie să fie lizibilă nu înseamnă a spune că fiecare hârtie produsă de fiecare funcționar trebuie publicată. Principiul are structură, iar structura trebuie precizată, altfel se topește în retorică.

Lizibilitatea, în înțelesul propus aici, are patru componente de funcționare. Întâi, fiecare act al autorității publice care produce o consecință obligatorie — un regulament, o alocare, o numire, o atribuire de contract, o acțiune de impunere, o autorizație, o hotărâre judecătorească, o semnătură de tratat — trebuie să producă o intrare corespunzătoare într-un registru public ținut tocmai pentru acest scop. Apoi, intrarea trebuie marcată cu timp, atribuită și semnată criptografic de autoritatea răspunzătoare, în așa fel încât o alterare ulterioară fără resemnare să fie detectabilă. Apoi, intrarea trebuie să poată fi interogată prin interfețe standard, încât orice parte — jurnalist, auditor, organizație civică, agent automat — să poată reconstrui activitatea autorității pe orice dimensiune aleasă: după destinatar, după regiune, după program, după timp. Apoi, înțelesul fiecărei intrări trebuie furnizat alături de ea: nu doar documentul, ci și schema după care se citește documentul.

Cele patru componente, laolaltă, descriu ceea ce vom numi, în această carte, *registru public*. Mijloacele tehnice pentru construirea unui asemenea registru sunt bine înțelese și sunt descrise în Capitolul al șaisprezecelea. Noutatea propunerii nu este tehnică. Este instituțională. Autorităților publice nu li s-a cerut, cu rare excepții, niciodată să fie lizibile la această rezoluție. Fiecare asemenea autoritate va rezista cerinței. Rezistența va fi sinceră. Va fi, totodată, după cum arată istoria, neîndreptătită la scară.

CE NU ESTE LIZIBILITATEA

Trei confuzii apar mereu în discuția publică despre lizibilitate, iar principiul este cel mai bine enunțat înlăturându-le.

Lizibilitatea nu este supraveghere. Obiectul lizibilității este operațiunea *autorității*, nu purtarea cetățenilor. Faptele statului sunt vizibile; datele cetățeanului nu. Asimetria este deliberată și este exact inversa asimetriei care domnește în societățile de supraveghere de la începutul secolului al XXI-lea, în care cetățenii sunt larg vizibili pentru autorități, iar autoritățile sunt larg opace pentru cetățeni (Zuboff 2019). O societate care a încurcat direcția asimetriei n-a pierdut lizibilitatea — a pierdut viața privată, care este dreptul-oglină al cetățeanului și care este subiectul Capitolului al nouăsprezecelea. Cele două principii nu sunt în conflict; sunt complementare. Autoritatea este expusă; persoana este apărută.

Lizibilitatea nu este absolută. Există domenii ale acțiunii statului — înguste, dar reale — în care publicarea imediată ar înfrânge scopul legitim al acțiunii: o anchetă penală în desfășurare, o autentică operațiune de securitate națională, negocierea unui tratat a cărui dezvoltare ar închide negocierea, ocrotirea unui martor a cărui identificare i-ar pune viața în primejdie. În asemenea domenii, principiul lizibilității ia o formă amânată. Actul se înregistrează contemporan pe registru, criptat sub chei ținute de o autoritate de supraveghere; existența înregistrării criptate este publică, cu metadate îndeajuns cât să-i identifice categoria și data așteptată de dezvoltare; iar actul este deschis pentru cercetare deplină într-o perioadă definită, de obicei nu mai mare de șapte ani, cu prelungiri doar pe certificarea publicată a unui corp de revizuire desemnat. Punctul nu este că secretele nu există. Punctul este că secretele *permanente* nu există și că publicul are dreptul contemporan să știe că un act a avut loc, chiar dacă, pentru o perioadă definită, nu poate cunoaște conținutul actului.

Lizibilitatea nu este același lucru cu participarea. O societate guvernată lizibil nu este, neapărat, una guvernată direct. Principiul nu spune nimic, prin el însuși, despre dacă deciziile se iau prin reprezentanți, prin referendumuri, prin adunări deliberative, prin experți sau printr-o combinație. Spune doar că deciziile, oricum se iau, trebuie să fie deschise cercetării. Acest lucru este

important, fiindcă principiul lizibilității poate fi pus în aplicare peste o gamă largă de forme de guvernare și este, prin urmare, compatibil cu pluralismul constituțional pe care federația propusă în Partea a treia îl păstrează în mod explicit.

DE CE ESTE GREU PRINCIPIUL

Principiul este conceptual simplu și operațional dificil, din motive care merită numite cu cinste.

Întâia dificultate este pierderea *puterii de apreciere*. Un funcționar public ale cărui fapte sunt înregistrate pe un registru public pierde libertatea de a acorda o excepție în liniște, de a îndulci o judecată cu o acomodare neformală, de a negocia prin ambiguitate. O parte a acestei libertăți a fost coruptă. Cea mai mare parte a fost uleiul cu care birocrațiile mari mânuiau cazurile grele. Înlăturarea ei cere clădirea, în locul ei, a unui mecanism procedural prin care excepțiile să poată fi acordate formal, în act, cu justificare explicită. Acest lucru nu este cu neputință. Este nefamiliar.

A doua dificultate este pierderea *poziției tactice*. Autoritățile care pot fi observate continuu nu pot blufa. Un diplomat nu poate amenința cu o opțiune pe care guvernul lui nu a autorizat-o; un reglementator nu poate semnala o direcție de impunere la care nu s-a angajat; o bancă centrală nu poate, în unele împrejurări, vorbi piețelor în direcțiile în care vrea să le miște. Pierderea este reală. Este, totodată, dacă privești cinstit înregistrarea istorică, deseori o pierdere de demnitate, nu o pierdere de capacitate. Autoritățile au folosit, în epoca opacității, frecvent poziția tactică pentru a impune costuri propriilor lor publicuri, iar publicurile — când au aflat mai târziu ce s-a făcut în numele lor — au regretat, cu puține excepții, că au plătit pentru bluf.

A treia dificultate este pierderea *comodității*. Un guvern care își publică operațiunile în timp real trebuie să aibă procese în stare să producă

înregistrarea publicată fără să impună o povară insuportabilă oamenilor care fac lucrarea. Aceasta este, la urma urmei, o problemă de inginerie, și se poate rezolva; dar problema de inginerie n-a fost, în mai toate jurisdicțiile, asumată la scară. Infrastructurile informaționale din sectorul public rămân, în 2026, decenii în urma sectorului privat pentru mai toate categoriile de muncă. Închiderea decalajului cere investiție, iar investiția cere ca, mai întâi, principiul să fie acceptat.

DOVEZILE ISTORICE

Se susține uneori că principiul, oricât de atrăgător în teorie, n-a fost niciodată încercat la scara cerută de o administrație modernă. Argumentul subestimează înregistrarea istorică. Câteva jurisdicții au pus în aplicare regimuri parțiale de lizibilitate ale căror rezultate sunt edificatoare.

Estonia a operat, de la începutul anilor 2000, un stat digital în care mai toate serviciile guvernamentale sunt livrate printr-o singură interfață cetățean, cu jurnale de audit detaliate accesibile chiar cetățeanului. Modelul este parțial în întindere, dar adânc în implementare, și a produs niveluri de încredere publică în guvernul digital care le întrec pe ale mai tuturor jurisdicțiilor de mărime comparabilă. Parteneriatul timpuriu pentru o Guvernare Deschisă, la care au aderat șaptezeci și cinci de țări între 2011 și 2024, i-a obligat pe semnatori să publice date din ce în ce mai granulare despre achiziții, bugete și beneficiari reali; conformarea a fost neuniformă, dar țările care și-au pus în aplicare angajamentele cel mai pe deplin au îmbunătățit, în termeni măsurați, percepția asupra corupției (*Transparency International* 2024). Directiva Uniunii Europene privind Datele Deschise obligă statele membre să facă datele administrative disponibile în formă citibilă de mașini. În Statele Unite, Legea privind Răspunderea și Transparența Finanțării Federale a impus, din 2006, publicarea datelor privind cheltuiala federală printr-un portal public; calitatea

portalului a fost criticată, dar principiul accesului cetățeanului la cheltuiala federală a devenit, de la introducerea sa, politic ireversibil.

Niciunul dintre aceste regimuri nu pune în aplicare principiul deplin al lizibilității, așa cum a fost enunțat mai sus. Fiecare a arătat că obstacolele tehnice și instituționale spre o lizibilitate mai mare sunt mai mici decât obstacolele politice și că obstacolele politice se erodează statornic odată ce regimul este în loc.

CUM DISCIPLINEAZĂ PRINCIPIUL PROIECTAREA DE MAI TÂRZIU

Merită, la încheierea capitolului, notat ce interzice principiul lizibilității în proiectarea instituțiilor de mai târziu.

Interzice orice regulă de decizie a cărei ieșire nu poate fi reconstruită de un observator exterior care are acces la regulă și la intrare. Aceasta exclude, în particular, folosirea unor sisteme opace de învățare automată pentru decizii administrative obligatorii care afectează indivizi — o constrângere pe care Uniunea Europeană a început s-o codifice în Actul ei privind Inteligența Artificială, în privința aplicațiilor cu risc înalt (*European Parliament and Council 2024*). Exclude delegarea unor funcții publice consecvente unor intermediari privați ale căror procese interne de decizie sunt apărute ca secret comercial. Exclude folosirea, în administrația publică, a unor instrumente criptografice care împiedică inspecția ulterioară a corpurilor de supraveghere, oricât de comode ar fi acele instrumente pentru execuția pe termen scurt. Exclude structurile dezmințirii plauzibile — comitete fără procese-verbale, decizii fără autori, contracte fără părți identificabile de către public.

Nu interzice expertiza, complexitatea tehnică sau procedura de specialitate. O reglementare scrisă de hidrologi pentru gospodărirea unui acvifer nu este mai puțin lizibilă fiindcă cei mai mulți cetățeni nu o pot evalua; testul

lizibilității este satisfăcut dacă orice parte îndeajuns pregătită poate, la inspectarea înregistrării publice, să reconstruiască raționamentul. Punctul nu este că fiecare cetățean va inspecta personal fiecare act. Punctul este că orice cetățean sau orice parte care acționează în numele cetățeanului poate inspecta orice act, fără obstacol procedural pe care o cercetare hotărâtă și răbdătoare să nu-l poată depăși.

ÎNCHEIERE

Principiul lizibilității, enunțat cum se cuvine, este deodată banal și revoluționar. Banal, fiindcă obligația autorității publice de a fi vizibilă publicului a fost angajamentul formal al fiecărei tradiții politice legitime de la Republica Romană încoace. Revoluționar, fiindcă condițiile tehnice pentru cinstirea angajamentului la scară planetară, în timp real, împotriva unor autorități de mărime și de întindere fără precedent, abia recent au început să existe, iar instituțiile care mănuiesc autoritatea publică n-au fost încă silite să le folosească. Restul cărții este, într-una dintre lecturile lui, un argument susținut că trebuie să o facă.



Capitolul al optulea enunță al doilea principiu: subsidiaritatea, regula după care deciziile aparțin nivelului celui mai jos în stare să le ia.

CAPITOLUL AL OPTULEA

PRINCIPIUL AL DOILEA — SUBSIDIARITATEA



SUBSIDIARITATEA ESTE REGULA DUPĂ CARE O DECIZIE APARTINE NIVELULUI celui mai jos în stare s-o ia bine, iar nivelurile mai înalte de autoritate intervin numai când nivelul mai jos a eșuat în chip demonstrabil sau când chestiunea de hotărât întrece competența nivelului mai jos. Principiul este mai vechi decât numele lui. Trece prin tradițiile constituționale ale statelor federale, prin doctrina socială catolică, prin documentele de structurare ale Uniunii Europene și, în versiuni mai puțin formalizate, prin fiecare comunitate politică ce a delegat vreodată putere în sus fără să se desfacă pe ea însăși. Este, în argumentul de față, contragreutatea indispensabilă a celui dintâi principiu. Lizibilitatea face autoritatea vizibilă; subsidiaritatea o dispersează. Fără dispersare, lizibilitatea n-ar consemna decât o tiranie.

Principiul are două motivații. Cea dintâi este epistemică. Deciziile sunt cel mai bine luate de cei mai apropiați de faptele care le privesc, fiindcă cei mai apropiați au acces la informație — cunoaștere locală, context social, împrejurare particulară — care nu supraviețuiește transiterii în sus. Aceasta a fost intuiția centrală a argumentului lui Hayek împotriva planificării centralizate (Hayek 1944) și supraviețuiește certurilor politice care au înconjurat argumentul de atunci. Supraviețuiește, în particular, eșecurilor unor piețe neîngrădite cărora Hayek însuși le-a dat prea puțină atenție; nimic în principiul subsidiarității nu cere afirmația suplimentară că nivelurile mai joase ar trebui lăsate cu totul în seama lor. Principiul spune doar că povara dovezii, în orice chestiune dată, cade asupra propunerii de a urca.

A doua motivație este morală. Autoritatea delegată în sus fără nevoie este autoritate înstrăinată de cei pe care îi guvernează. O comunitate ale cărei decizii sunt luate de corpuri îndepărtate, oricât de tehnic competente, dezvoltă, cu vremea, obișnuințele dependenței și resentimentele celor deposezați. Patologiile politice ale veacului de față, în aproape orice economie avansată, cuprind o variantă a plângerii că deciziile sunt luate de oameni pe care publicul nu îi cunoaște, în locuri pe care publicul nu le va vizita niciodată, pe temeuri pe care publicul nu le poate cerceta. Plângerea este exagerată de populații care o folosesc. În miezul ei, nu este greșită.

NIVELURILE ȘI SFERA LOR POTRIVITĂ

Arhitectura succesoare propusă în această carte are în vedere cinci niveluri de autoritate publică, fiecare cu o sferă definită și cu o relație definită cu celelalte. Acestea sunt *comuna locală*, *cantonul regional*, *statul*, *confederația continentală* și *nivelul planetar*. Niciunul dintre aceste nume nu este sacru; desemnările de nivel sunt funcționale. Ce contează este atribuirea autorității între ele.

Comuna locală — de obicei orașul, satul, cartierul urban, parohia rurală — este nivelul la care se administrează cele mai multe servicii publice obișnuite. Folosirea pământului, învățământul primar, sănătatea primară, infrastructura locală, paza de vecinătate, serviciile sociale, programul cultural, impozitarea locală: acestea sunt treburile curente ale comunei, iar principiul subsidiarității susține că nu trebuie luate din ea fără cauză anume. Comunele sunt totodată, prin necesitate, locul celei mai mari variații. Ce este politică sănătoasă într-o comună de o mie de țărani este politică nesănătoasă într-o comună de două sute de mii de lucrători urbani. Cadrul îngăduie și, într-adevăr, cere această variație; uniformitatea la acest nivel este un defect, nu o virtute.

Cantonul regional este nivelul la care se coordonează infrastructura de scară regională — sistemele de apă care întind peste mai multe comune, rețelele rutiere, spitalele regionale, învățământul secundar, protecția mediului regională

— și la care se ascultă apelurile judecătorești de la nivelul comunei. Cantonul este, în multe sisteme federale, unitatea firească a identității culturale și lingvistice, iar la acest nivel se hotărăsc cel mai coerent întrebările privind autonomia culturală, limba oficială și moștenirea istorică.

Nivelul statului păstrează, în această arhitectură, o sferă însemnată. Apărarea națională, emiterea monedei acolo unde statele păstrează suveranitatea monetară, politica cetățeniei și a imigrației în forma ei primară, impozitarea activității naționale, arhitectura asigurărilor sociale, constituirea învățământului superior și fixarea standardelor profesionale și tehnice rămân chestiuni de stat. Principiul subsidiarității nu desființează statul; constrânge condițiile în care statul poate preveni regiunile și comunele dinăuntrul lui.

Confederația continentală — exemplele lumii de astăzi cuprind Uniunea Europeană, Uniunea Africană în sectoarele ei mai dezvoltate, anumite organe ale ASEAN și integrările regionale ale Americilor — este nivelul la care un grup de state se coordonează în chestiuni a căror scară întrece pe oricare dintre ele, dar care nu cer deliberare planetară. Reglementarea pieței unice, infrastructura transfrontalieră, libera circulație a persoanelor și a bunurilor, standardele comune de mediu peste ecosisteme împărtășite și dreptul comercial și contractual armonizat sunt sfera potrivită a confederației.

Nivelul planetar, în sfârșit, este rezervat chestiunilor a căror sferă este specia însăși. Bunurile comune atmosferice și oceanice, reglementarea armelor a căror folosire amenință omenirea în întregul ei, guvernarea sistemelor computaționale avansate de peste praguri definite de capabilitate, prevenirea și gospodărirea pandemiilor, gospodărirea resurselor orbitale și lunare, minimumul de bază al demnității umane de la care nicio jurisdicție nu poate face derogare: acestea și o mică listă de chestiuni comparabile alcătuiesc nivelul planetar. Lista este, prin proiectare, scurtă. Implicitul în arhitectură este că nivelul planetar tace; vorbește doar asupra chestiunilor atribuite explicit lui.

CONDIȚIILE URCĂRII

Subsidiaritatea, înțeleasă corect, nu este o părtinire împotriva nivelurilor mai înalte de autoritate. Este o disciplină asupra condițiilor în care autoritatea este mutată în sus. Trei condiții sunt necesare, în arhitectura propusă aici, pentru ca orice chestiune să fie urcată de la un nivel la următorul.

Cea dintâi este *incompetența de scară*. Nivelul mai jos trebuie să fie neputincios, în virtutea sferei chestiunii, s-o gospodărească. O comună nu poate, prin ea însăși, reglementa chimia atmosferei planetei. Un stat nu poate, prin el însuși, împiedica capitalul să-i părăsească jurisdicția. O confederație continentală nu poate, prin ea însăși, gospodări o pandemie cuprinzătoare. În fiecare caz, urcarea este îndreptățită de limita structurală a nivelului mai jos.

A doua este *revărsarea*. Acțiunea nivelului mai jos trebuie să producă consecințe care cad asupra populațiilor de dincolo de granița lui, în feluri pe care nivelul mai jos, prin el însuși, nu le poate internaliza. O comună care poluează un râu impune costuri în aval; un stat care emite gaze cu efect de seră impune costuri peste toată planeta. Autoritatea nivelului mai înalt se întinde doar atât cât cere revărsarea.

A treia este *apărarea pragului*. Chestiunea trebuie să atingă un minim al demnității umane socotit inviolabil peste federație și pe care nivelul mai jos fie a eșuat să-l apere, fie îl amenință în mod activ. Apărarea drepturilor de bază ale persoanelor — viața, libertatea față de tortură, subzistența de bază, libertatea conștiinței, egalitatea în fața legii — este exemplul cel mai puțin controversat și este temeiul pe care nivelul planetar păstrează o jurisdicție reziduală asupra drepturilor individuale chiar înăuntrul statelor suverane.

Acolo unde niciuna dintre cele trei condiții nu este satisfăcută, chestiunea rămâne la nivelul mai jos. Acolo unde una este parțial satisfăcută, chestiunea se împarte prin cooperare formală, nu prin urcare. Doar acolo unde condițiile

sunt limpede întrunite, autoritatea se mută în sus. Aceasta este ce cere, ca principiu constituțional, subsidiaritatea.

PRINCIPIUL COMPLEMENTAR AL DEVOLUȚIEI

Subsidiaritatea are o soră în jos, care este rar articulată și pe care arhitectura de față o susține explicit. Acolo unde o chestiune a fost urcată la un nivel mai înalt pe temeiul scării, al revărsării sau al apărării pragului, iar condițiile care au îndreptățit urcarea încetează să se aplice, chestiunea trebuie întoarsă la nivelul mai jos. Autoritatea o dată mutată în sus nu se înțepenește permanent, după acest principiu. Organele mai înalte ale federației sunt clădite cu clauze de stingere asupra jurisdicțiilor lor substanțiale, cerând reînnoirea periodică de către constituenții a căror autoritate a fost delegată. Reînnoirea este momentul la care condițiile urcării sunt revăzute, iar delegarea este fie continuată, fie retrasă.

Acesta este un angajament mai puternic decât se găsește în orice federație majoră existentă. Este intenționat. Experiența istorică a federațiilor — inclusiv a celor ai căror redactori au deosebit cu grijă puterile delegate de cele rezervate — este că delegările cresc. Al Zecelea Amendament al Constituției Statelor Unite, Articolul 5 al Tratatului Uniunii Europene, alocarea federală a puterilor în Legea Fundamentală germană: fiecare a fost gândit ca să apere nivelul mai jos și fiecare a fost, în practică, treptat depășit pe măsură ce nivelul mai înalt a adunat competență prin interpretare, prin tratat sau prin momentum politic (Fukuyama 2014). O federație cinstită cu subsidiaritatea trebuie să clădească rezistența la această alunecare în constituția ei, nu ca o îndemnare, ci ca o cerință procedurală.

CE NU ESTE SUBSIDIARITATEA

Trei confuzii merită îndreptate.

Subsidiaritatea nu este localism de dragul localismului. Principiul nu susține că deciziile locale sunt mai bune decât cele nelocale; susține că deciziile aparțin nivelului celui mai jos *în stare* să le ia bine. Acolo unde nivelul local este neputincios, prin rațiunea scării sau a competenței, principiul cere urcare, nu deferență. O comună care nu poate, din rațiune de mărime, să susțină un spital terțiar, nu este îndreptățită prin subsidiaritate să refuze rolul cantonului în asigurarea lui.

Subsidiaritatea nu este o apărare a opresiunii locale. Principiul apărării pragului bate autonomia locală acolo unde sunt în joc drepturile minime. O comună care practică apartheidul, care neagă învățământul femeilor, care tolerează traficul de persoane sau care își retrage membrilor condițiile de bază ale vieții pierde apărarea subsidiarității. Nivelul planetar al federației păstrează, în asemenea cazuri, o jurisdicție reziduală. Păstrarea este folosită cu cumpătate, dar nu este, în arhitectura propusă, opțională.

Subsidiaritatea nu este desființarea redistribuirii între niveluri. O comună dintr-o regiune săracă a unui canton sărac poate fi neputincioasă, cu resursele ei, să atingă pragul demnității. Alte niveluri ale federației finanțează prăpastia, după formulă, iar finanțarea este ea însăși una dintre chestiunile rezervate nivelurilor mai înalte tocmai fiindcă nu se poate face la cel mai jos. Principiul dispersează autoritatea; nu neagă solidaritatea. Cele două sunt ușor de încurcat în vorbirea politică ocazională și trebuie ținute separat în orice proiect serios.

LOGICA POLITICĂ

Logica politică a subsidiarității este, la urma urmei, cea a legitimității. O populație care vede decizii consecvente luate la îndemâna propriei deliberări, de oameni pe care îi poate numi și pe care îi poate întâlni, dezvoltă obișnuința de a consimți; o populație care vede decizii consecvente luate de la distanță, prin proceduri pe care nu le înțelege, dezvoltă obișnuința de a se retrage.

Retragerea nu este, în ansamblu, un eșec moral al populației. Este un răspuns structural. Subsidiaritatea este răspunsul structural.

Ce decurge din principiu, în înțelesul arhitectural, este că federația propusă în această carte nu este un guvern mondial în înțelegerea convențională a sintagmei. Este o confederație stratificată în care cele mai multe decizii rămân aproape de unde au fost dintotdeauna și în care un mic set de competențe explicit delegate este exercitat la nivel planetar, sub cercetare publică continuă, cu revizuirea periodică a delegării. Instinctul care se trage înapoi din fața guvernului mondial este corect în motivele lui și nu trebuie domolit prin substituție lingvistică. Propunerea nu este pentru un stat planetar. Este pentru un nivel planetar de funcție atent limitată, înglobat într-o arhitectură constituțională care dispersează autoritatea deliberat și care revizuieste dispersarea periodic.



Capitolul al nouălea enunță al treilea principiu: reversibilitatea — regula după care nicio acțiune ireversibilă nu poate fi luată fără o revizuire proporțională cu consecințele ei.

CAPITOLUL AL NOUĂLEA PRINCIPIUL AL TREILEA — REVERSIBILITATEA



O CIVILIZAȚIE ÎNȚELEAPTĂ CU PRIVIRE LA PROPRIA-I FRAGILITATE ÎȘI gândește acțiunile, acolo unde poate, să fie reversibile. Tratează ireversibilitatea nu ca trăsătură obișnuită a deciziei, ci ca un caz special care cere proceduri speciale. Acceptă că se vor face greșeli — de indivizi, de instituții, de specia însăși — și așază, între momentul alegerii și momentul consecinței irevocabile, fiecare instrument rezonabil de pauză, de revizuire și de recuperare. Principiul este banal în viața privată: un om prevăzător nu semnează contractul la prima citire, nu ia medicamentul fără să se sfătuiască cu doctorul, nu distruge originalul documentului până nu i s-a verificat copia. Principiul este vădit absent în viața publică a vremii noastre industriale târzii, în care decizii ale căror consecințe se întind peste generații se iau în mod curent pe orizonturi de săptămâni, prin proceduri fără nicio prevedere de revizuire.

Exemplele cele mai însemnate de ireversibilitate în așezarea de față sunt, la o privire mai atentă, aproape jenant de familiare. Specia nu poate, după ce a emis o cantitate de dioxid de carbon în atmosferă, s-o retragă pe vreun orizont mai scurt de câteva secole (IPCC 2023). Nu poate, după ce a stins o specie de plantă sau de animal, s-o readucă; rata extincției contemporane întrece, cu mai multe ordine de mărime, rata de fond peste timpul geologic. Nu poate, după ce a eliberat un agent biologic autopropagator, să-l recheme. Nu poate, după ce a autorizat un precedent în dreptul internațional, să-l răstoarne ușor. Nu poate, în unele cazuri, să recâștige încrederea retrasă unei instituții care, după ce a

eșuat o dată într-un moment critic, nu mai este crezută de generația care a privit-o eșuând. Fiecare dintre aceste exemple este ireversibil pe scara de timp la care lucrează instituțiile civilizației. Fiecare, pe potrivă, este genul de acțiune pe care principiul reversibilității îl ia cu cea mai mare seriozitate.

STRUCTURA PRINCIPIULUI

Principiul are trei componente. Cea dintâi este o îndatorire de *clasificare*: autoritatea publică trebuie, când ia în calcul orice acțiune consecventă, s-o clasifice pe o scară de la deplin reversibilă până la deplin ireversibilă, cu clasificarea publicată și supusă contestației. A doua este o îndatorire de *revizuire proporțională*: adâncimea deliberării, lărgimea consultării și înălțimea pragului procedural al acțiunii trebuie să se potrivească pe scara clasificării. A treia este o îndatorire de *păstrare a opțiunilor*: acolo unde acțiunea este luată, calea de întoarcere trebuie, acolo unde fizic este cu puțință, păstrată; acolo unde întoarcerea este cu neputință, costul închiderii trebuie plătit în avans, sub forma unei deliberări explicite și a unei încuviințări explicite.

Aceste îndatoriri nu sunt noi. Sunt, de fapt, logica adăpostită a instanțelor care funcționează bine, a instituțiilor științifice care funcționează bine și a practicii ingineresti care funcționează bine. Instanțele constituționale aplică un examen mai aspru legilor care încalcă drepturi fundamentale, după teoria că asemenea încălcări sunt, dacă nu sunt îndreptate, ireversibile la nivelul vieții individuale. Instituțiile științifice își rezervă cele mai înalte praguri probatorii pentru afirmațiile a căror ratificare s-ar propaga prin cercetarea ulterioară. Practica inginerescă deosebește sistemele ale căror moduri de eșec sunt recuperabile de cele ale căror moduri de eșec nu sunt și aplică o disciplină disproporționat de riguroasă celei de-a doua clase. Principiul reversibilității este analogul politic al acestor practici așezate, aplicat sferei publice.

ÎN TREITUL COST AL IREVERSIBILITĂȚII

Principiul nu este gratuit. Impune, asupra oricărui sistem care îl adoptă, trei costuri reale.

Cel dintâi cost este în *viteză*. Deciziile supuse unei revizuii mai aspre durează mai mult decât deciziile luate prin procedura curentă. Acolo unde chestiunea este urgentă, costul nu este neînsemnat. Principiul cere, prin urmare, nu desființarea procedurii grăbite, ci construirea unei proceduri grăbite care păstrează totuși opțiunea îndreptării mai târzii. Acțiunea de urgență este îngăduită; acțiunea de urgență care închide revizuirea ulterioară nu este.

Al doilea cost este în *angajament*. Multe dintre bunurile pe care acțiunea politică urmărește să le producă — încrederea investitorilor, fiabilitatea alianței, stabilitatea monetară, credibilitatea tratatului — depind de incapacitatea percepută a actorului de a-și călca cuvântul. Principiul reversibilității, aplicat fără nuanță, ar dilua acest angajament perceput și ar ridica, în unele domenii, costul bunurilor. Arhitectura propusă aici deosebește, prin urmare, între reversibilitatea *procesului* și reversibilitatea *ieșirii*: un tratat care a fost ratificat este de încredere pentru părțile lui; procedura prin care se ratifică următorul tratat rămâne deschisă rafinării. Aceeași deosebire se aplică angajamentelor monetare, prevederilor constituționale și contractelor pe termen lung.

Al treilea cost este în *confortul moral*. Unele acțiuni, odată luate, nu pot fi desfăcute cu cinste: pedepsirea unei crime, răspunsul la o agresiune, salvarea unei populații în primejdie. Principiul reversibilității nu cere ca asemenea acțiuni să fie desfăcute după ce s-au împlinit. Cere doar ca pragul pentru luarea lor să se potrivească cu dificultatea desfacerii lor. A stăruii pe reversibilitate înainte de acțiune nu înseamnă a interzice acțiunea; înseamnă a te asigura că acțiunea este întreprinsă cu ochii deschiși.

APLICAȚII ANUME

Principiul are, în arhitectura Părții a patra, câteva aplicații anume care merită notate în avans.

În guvernarea sistemelor computaționale avansate, principiul cere ca niciun sistem ale cărui greutateți interne și ale cărui căi de decizie nu pot fi inspectate, auditate și ajustate *post hoc* să nu primească autoritate asupra chestiunilor publice consecutive. Sistemele instruite pe obiective care produc comportament nerecuperabil — sisteme autoreplicante, automodificatoare sau strategic înșelătoare — sunt așezate de principiu în afara sferei desfășurării permise până când comportamentul lor poate fi făcut reversibil testabil (Russell 2019; Christian 2020). Actul Uniunii Europene privind Inteligența Artificială pune parțial în aplicare principiul pentru aplicații cu risc înalt (European Parliament and Council 2024); arhitectura de față îl extinde peste toată suprafața adopției publice.

În gospodărirea bunurilor comune naturale — păduri, pescării, soluri, acvifere — principiul cere ca orice extracție care se apropie de granița capacității unui sistem de a se reface să fie îngăduită doar sub regimuri de evaluare explicită și de capacitate explicită de inversare. Conceptul familiar al randamentului maxim sustenabil, aplicat cu cinste, este operaționalizarea acestui principiu pentru resursele regenerabile (Ostrom 1990). Acolo unde resursa nu este regenerabilă pe scări de timp civilizaționale — hidrocarburile fosile, anumite minerale, anumite peisaje ecologice — principiul cere ca un consum să fie potrivit de o substituie deliberată și de o bugetare explicită.

În emisiunea instrumentelor monetare, principiul cere ca orice intervenție monetară care redistribuie material pretenții peste economie — extinderea bilanțurilor băncilor centrale, salvarea unor instituții financiare majore, impunerea controlului asupra capitalului — să fie întreprinsă prin proceduri a căror durată și revizuire se potrivesc cu raza redistribuirii. Folosirea ocazională a bilanțurilor băncilor centrale pentru a subscrie prețurile activelor, obișnuită

în ultimele două decenii, este reversibilă doar la un cost foarte ridicat; principiul cere ca acest cost să fie încorporat în preț la momentul intervenției.

În conducerea relațiilor externe, principiul cere ca folosirea forței armate peste granițe să fie întreprinsă doar prin proceduri care cuprind luarea în calcul explicită a ordinii postbelice de păstrat, a căii prin care orice parte poate ieși din conflict și a condițiilor în care urmează să se sfârșească războiul. Doctrina răspunsului secvențial, escaladator și reversibil — comună celor mai chibzuite tradiții militare — este operaționalizarea principiului în acest domeniu. Istoria războaielor de la sfârșitul secolului XX și de la începutul secolului XXI este, în mare măsură, istoria unei aderențe insuficiente la această doctrină.

INSTRUMENTELE REVERSIBILITĂȚII

Cum păstrează, de fapt, o instituție reversibilitatea? Instrumentele sunt binecunoscute și au fost desfășurate, în formă fragmentară, de sisteme juridice mature de un timp bun.

Cel dintâi este *clauza de stingere*: o prevedere care precizează că legea, regulamentul sau programul în discuție expiră automat la o dată definită și trebuie reînnoit printr-un act afirmativ al autorității emitente, dacă vrea să continue. Disciplina principiului este aspră; o autoritate care a pierdut capacitatea politică de a reînnoi a pierdut capacitatea politică de a menține. Valoarea principiului este aspră în egală măsură; programele care nu mai întrunesc sprijinul de a fi reînnoite sunt programe care au pierdut consimțământul de care depind.

Al doilea este *cerința revizuirii periodice*: legea, regulamentul sau programul este revăzut în raport cu criteriile publicate, la intervale definite, cu consultare publică, de un corp a cărui compoziție este ea însăși înregistrată public. Revizuirea poate extinde, modifica sau încheia programul. Instrumentul este mai puțin aspru decât clauza de stingere și mai ușor de abuzat, dar prezența lui

impune o disciplină folositoare împotriva acumulării de cod mort în sistemul juridic.

Al treilea este *proiectarea care păstrează opțiunea*: programul sau regulamentul este structurat astfel încât elementele lui să poată fi înlocuite sau modificate fără dărâmarea întregului. Legislația modulară, cu interfețe explicite între prevederi, este corespondentul juridic al practicii ingineresti a proiectării modulare. Este migăloasă la redactat și incomodă la amendat, dar este, pe termen lung, singura practică legislativă concordantă cu principiul.

Al patrulea este *corpul de revizuire permanent*: o instituție, recunoscută în textul constituțional, a cărei îndatorire este să cerceteze activitatea publică în desfășurare pentru ireversibilitate ce se adună și să raporteze anual publicului inventarul deciziilor ale căror costuri de inversare cresc mai repede decât bugetul pentru inversare. Instituția este analogul în sectorul public al funcțiilor de avocat al poporului și de inspector general din sectorul privat și are analogi în unele sisteme existente — oficiul Auditorului General, oficiul Comisarului pentru Generațiile Viitoare, oficiul Președintelui Curții Constituționale — dar n-a fost, după știința autorului, constituită ca funcție permanentă cuprinzătoare în niciun stat major.

VERSIUNEA CEA MAI ADÂNCĂ

Principiul reversibilității, luat în serios, are o dimensiune metafizică pe care discuția convențională o ratează și pe care arhitectura de față o recunoaște. O civilizație este, la urma urmei, un proces — un experiment în desfășurare al cărui rezultat este necunoscut și al cărui curs poate fi ajustat doar de cei care participă la el în orice moment dat. Pentru a păstra experimentul, participanții trebuie să păstreze condițiile în care ajustarea este cu putință. A închide acele condiții, printr-o acțiune atât de consecventă încât niciun participant ulterior să nu o poată îndrepta, înseamnă a nega statutul participanților care vin după. Înseamnă a converti experimentul într-un fapt împlinit.

Sunt foarte puține decizii care merită convertit experimentul în acest fel. Cele mai multe acțiuni care se înfățișează ca irevocabil necesare sunt, la o privire mai atentă, doar inconvenabil revocabile. Principiul reversibilității este disciplina prin care o civilizație ține deosebirea limpede și păstrează disponibilă opțiunea îndreptării pentru un viitor pe care nu îl poate vedea încă.



Capitolul al zecelea enunță al patrulea principiu: răspunderea — regula după care cei care exercită autoritate sunt legați, ei înșiși, de regulile pe care le impun.

CAPITOLUL AL ZECELEA

PRINCIPIUL AL PATRULEA — RĂSPUNDEREA



RĂSPUNDEREA, ÎN ÎNȚELESUL ÎN CARE VA FI FOLOSIT TERMENUL ÎN această carte, este regula după care fiecare exercițiu al autorității publice este legat de aceleași reguli pe care le impune și că fiecare ofițer al autorității publice poartă, sub forma unei înregistrări personale și urmăribile, consecințele deciziilor luate sub acea autoritate. Principiul merge mai departe decât egalitatea formală a cetățenilor în fața legii, care este moștenirea revoluțiilor constituționale din secolul al XVIII-lea. Cere și egalitatea ofițerilor sub lege: ca nicio persoană, în virtutea oficiului, să nu scape de disciplina pe care oficiul este așezat s-o impună altora.

Enunțarea clasică a principiului este maxima latină mai veche după care dătătorul de lege nu trebuie să fie mai mare decât legea, *princeps legibus tenetur*. Reformularea lui modernă trece prin limitele constituționale asupra privilegiului executiv, prin doctrinele răspunderii ministeriale din sistemele parlamentare, prin prevederile de punere sub acuzare ale sistemelor prezidențiale și prin calitatea funcționarilor publici în fața jurisdicției penale. Fiecare este un fragment al principiului. Niciunul nu este, prin el însuși, suficient. Răspunderea, ca angajament arhitectural funcțional, cere ca fragmentele să fie strânse într-un întreg coerent și continuu vizibil.

CE NU ESTE RĂSPUNDEREA

Principiul este cel mai ușor confundat cu două idei vecine, dar distincte: *pedeapsa și receptivitatea*.

Răspunderea nu este, în chip principal, despre pedeapsă. Un sistem în care funcționarii sunt pedepsiți pentru eșecurile lor poate fi unul în care răspunderea funcționează bine; poate fi în egală măsură unul în care pedeapsa este selectivă, performativă sau folosită ca armă împotriva adversarilor politici. Simpla existență a consecințelor pentru funcționari nu așază răspunderea; ce o așază este faptul că consecințele cad pe temeiul unor criterii clar definite, public cunoscute și aplicate imparțial, și că ele cad consecvent indiferent de alinieră politică a funcționarului, de poziția lui socială sau de legătura personală cu sursa autorității.

Răspunderea nu este, în chip principal, despre receptivitate. Un guvern care răspunde repede plângerilor și își ajustează politica după sentimentul public îndeplinește o funcție a administrației legitime, dar nu este, prin acel singur fapt, răspunzător. Receptivitatea este dispoziția de a asculta; răspunderea este obligația de a da socoteală. Un guvern poate fi foarte receptiv — ajustându-se zilnic la sondajele de opinie — și totuși să rămână funcțional neresponsabil, fiindcă nicio înregistrare urmăribilă nu leagă o decizie anume de o persoană anume a cărei judecată să poată fi cercetată, criticată sau, acolo unde se cuvine, sancționată.

Un test folositor le deosebește pe cele două. Dacă o greșală publică a avut loc, poate fi reconstruită, în detaliu, din înregistrarea publică paternitatea deciziei care a produs-o? Poate fi recuperat raționamentul oferit la momentul deciziei? Pot fi numite persoanele care au consimțit și persoanele care au fost împotriva? Pot fi consecințele pentru părțile răspunzătoare calibrate la consecințele pentru oamenii afectați? Acolo unde răspunsul la toate patru este da, sistemul este răspunzător. Acolo unde răspunsul la oricare este nu, sistemul, în privința aceea, nu este.

FORMELE EVAZIUNII

Practica administrativă modernă a dezvoltat, în decurs de un veac și jumătate, un repertoriu rafinat de tehnici prin care răspunderea formală este păstrată, în vreme ce răspunderea funcțională este eludată. Repertoriul merită numit explicit, fiindcă fiecare element trebuie închis dacă principiul vrea să funcționeze.

Prima tehnică este *decizia colectivă fără proces-verbal*. Un comitet sau un consiliu ajunge la o decizie; niciun membru nu este identificat ca propunându-o, susținând-o sau opunându-i-se; instituția ca întreg este tratată drept autor. Acolo unde decizia se dovedește mai târziu greșită, niciun individ nu este răspunzător, fiindcă niciunul nu poate fi arătat ca fiind mai răspunzător decât oricare altul.

A doua este *delegarea către corpuri consultative*. Decizia este formal luată de un funcționar ales, dar la recomandarea unui corp al cărui membri sunt numiți fără audiere publică, ale cărui dezbateri nu sunt transcrise și al cărui sfat este tratat ca autoritar pentru motive politice, dar ca informal pentru cele juridice. Funcționarul poate da deferență sfatului; consilierii pot da deferență funcționarului. Decizia este luată, răspunderea este dispersată.

A treia este *execuția adăpostită*. O lege este emisă în termeni generali; înțelesul ei operațional este furnizat de regulamente emise de o agenție executivă; regulamentele sunt interpretate de agenția însăși în opinii confidențiale; opiniile sunt aplicate în cazuri particulare de ofițeri ale căror judecăți individuale nu sunt publicate. Legea oferă acoperire politică; regulamentele oferă flexibilitate; opiniile oferă dezmințire; puterea de apreciere a ofițerului oferă o reglementare efectivă, toate fără ca vreo decizie singură să poată fi atribuită vreunei persoane singure pe care publicul s-o poată chema la socoteală.

A patra este *amestecarea jurisdicțiilor*. Chestiunea este mutată de la un corp la altul ori de câte ori corpul care o ține în acel moment începe să întâmpine apăsare de răspundere: de la executiv la legislativ, de la legislativ la o comisie specială, de la comisie la o instanță, de la o instanță la procesul politic. Tiparul nu este o mărturisire că chestiunea este grea; este o apărare împotriva oricărui corp singur care ar fi ținut să dea seamă pentru un rezultat.

A cincea este *opacitatea prin complexitate*. Chestiunea este îngropată într-o procedură a cărei stăpânire este atât de tehnică, a cărei documentație este atât de voluminoasă și ale cărei interfețe cu alte proceduri sunt atât de numeroase, încât niciun observator exterior nu poate, cu un cost rezonabil, să reconstruiască succesiunea reală a deciziilor. Participanții interni înțeleg procedura perfect; participanții externi nu, și nici nu pot. Răspunderea devine, în asemenea cazuri, o chestiune de încredere în participanți — adică, în absența răspunderii.

Niciuna dintre aceste tehnici nu este în mod necesar coruptă. Fiecare are, în originea ei, vreun scop administrativ legitim. Cumulativ, au produs o sferă publică în care decizii de vastă consecință sunt luate în mod curent de nicio persoană identificabilă, cu niciun raționament urmăribil, cu nicio consecință proporțională pentru eșec. Principiul răspunderii, luat în serios, cere ca tehnicile să fie inventariate și, una câte una, închise.

ARHITECTURA RECUPERĂRII

Cum arată o arhitectură cinstită angajată față de răspundere? Câteva trăsături o deosebesc.

Cere *decizii semnate*. Fiecare decizie publică consecventă este înregistrată pe registrul public cu semnătura criptografică a ofițerului răspunzător. Acolo unde deciziile se iau colectiv, voturile fiecărui participant sunt înregistrate individual, cu raționament atașat acolo unde participantul alege să-l furnizeze.

Deciziile anonime, de felul celor în prezent obișnuite în corpurile administrative colegiale, nu sunt îngăduite pentru chestiuni peste praguri definite de consecință.

Cere delegare urmăribilă. Acolo unde autoritatea este delegată unui subordonat, delegarea este ea însăși înregistrată, cu sfera delegării, cu durata delegării și cu condițiile de revocare. Exercițarea de către subordonat a autorității delegate este, la rândul ei, semnată. Lanțul delegării este reconstructibil în orice moment, de orice parte cu acces la registru.

Cere calitate procesuală pentru cei afectați. Persoanele afectate material de o decizie publică au, prin drept, calitatea de a contesta decizia în fața unui corp imparțial, cu sprijinul procedural și informațional necesar pentru ca contestația să fie substanțială. Dreptul este independent de procesul politic; este exercitat prin canale judiciare sau cvasi-judiciare a căror compoziție este ea însăși apărută față de corpul ale cărui decizii sunt contestate. Independența contestației este, aici ca și aiurea în arhitectură, garanția practică pentru ca dreptul să aibă substanță.

Cere consecință proporțională. Acolo unde un ofițer este arătat că a acționat neglijent, nesăbuit sau cu rea-credință, consecința impusă se potrivește pe scara gravității faptei și a lățimii vătămării ei. Neglijența ușoară produce îndreptare administrativă. Neglijența substanțială produce înlăturarea din oficiu. Greșeala nesăbuită sau cu știință produce jurisdicție penală, fără nicio protecție procedurală peste cea disponibilă cetățenilor obișnuiți. Exonerările oficiului care s-au adunat, în multe jurisdicții, în jurul funcționarilor de rang înalt — imunitatea suverană în forma ei mai largă, puterea de apreciere a procurorului exercitată în favoarea figurilor de rang înalt, termenele de prescripție care apără conduita oficială în mod unic — sunt, în arhitectura propusă aici, trasate îngust și îndreptățite explicit.

Cere independența anchetei. Corpul care investighează conduita oficială trebuie izolat structural față de corpul a cărui conduită este sub investigație.

Inspectoratele, auditorii, procurorii publici, instanțele constituționale, funcțiile de inspector general și comisiile parlamentare de anchetă sunt configurate astfel încât membrii lor să nu poată fi nici înlăturați, nici diminuați financiar de părțile pe care le supraveghează. Principiul este vechi; punerea lui în aplicare este, în multe sisteme existente, slabă. Arhitectura propusă în Partea a patra prescrie condițiile structurale ale independenței în detaliu.

ANGAJAMENTUL RECIPROC

Răspunderea curge în două direcții. Un ofițer care este ținut la un standard înalt și urmărit al performanței și care este expus cercetării publice a fiecărei decizii consecutive i se cuvine ceva în schimb. Angajamentul reciproc, în arhitectura propusă aici, cuprinde remunerație adecvată, apărare profesională față de înlăturarea arbitrară pe parcursul serviciului de bună-credință, apărarea procedurală a dreptului administrativ în anchete care privesc performanța și dreptul la o apărare publicată în cazurile de critică publică. Fără aceste angajamente reciproce, principiul răspunderii degenerază în persecutarea funcționarilor, care a fost patologia recurentă a democrațiilor de gloată și a regimurilor autoritare deopotrivă.

Angajamentul reciproc privește, totodată, ce poate fi cerut funcționarilor să știe, în chip rezonabil. Un ofițer răspunzător de operațiunile unei agenții mari nu poate, pe nicio construcție cinstită, să fie personal răspunzător pentru fiecare faptă a fiecărui subordonat. Îndatorirea ofițerului superior este să mențină proceduri prin care acțiunile agenției sunt vizibile pentru ofițer, prin care abaterile de la politică sunt escaladate și prin care propriile decizii ale ofițerului sunt înregistrate. Principiul nu cere ca ofițerul să fie omniscient. Cere ca ofițerul să mențină condițiile în care cunoașterea este cu putință.

CAZUL CEL MAI GREU

Cazul cel mai greu pentru principiu este șeful statului în timp de război sau de urgență. Fiecare argument plauzibil pentru reținerea răspunderii — necesitatea acțiunii hotărâte, ocrotirea securității operaționale, unitatea de comandă, primejdia dezvăluirii către adversari — se aplică în acest caz cu o forță aparte. Arhitectura propusă aici nu neagă forța argumentelor. Cere doar ca, acolo unde argumentele sunt acceptate, prețul să fie plătit sub forma unei suspendări explicite și a unei revizuii explicite ulterioare.

Deciziile de război pe care i se îngăduie executivului să le ia sub o vizibilitate contemporană redusă sunt, pe această arhitectură, înregistrate deplin și încredințate dezvăluirii amânate sub procedurile descrise în Capitolul al șaptelea. Sunt revăzute, după ce urgența operațională a trecut, de un corp independent cu acces deplin la înregistrare. Executivul care a folosit suspendarea rezonabil este exonerat; executivul care a folosit-o drept acoperire pentru fapte care nu erau îndreptățite de urgență este, după aceea, ținut la standardul obișnuit. Nu există imunitate permanentă. Există doar o pauză procedurală, plătită printr-o revizuire procedurală.

STANDARDUL PENTRU CIVILIZAȚIE

O civilizație în care cei puternici sunt scutiți de regulile pe care le impun celor slabi nu este, după orice standard consemnat al filozofiei politice, o civilizație la nivelul retoricii ei. Trădarea recurentă a acestui standard este, în înregistrarea istorică, precondiția fiecărei prăbușiri politice care merită studiată. O civilizație care ia principiul răspunderii în serios va refuza, pe potrivă, micile acomodări prin care exonerarea se adună: deferența curtenitoare către funcționarii superiori, neatenția politicoasă față de conduita aliaților, urmărirea penală cu reducere a celor bine conectați, înțelegerea nescrisă că anumite chestiuni nu trebuie urmărite. Acomodările par neînsemnate în orice

instanță dată. Nu sunt neînsemnate în agregat. Sunt mecanismul structural prin care principiul se golește.



Capitolul al unsprezecelea enunță al cincilea principiu: demnitatea — regula după care pragul sub care nicio viață omenească nu va fi îngăduită să cadă este nenegociabil în întreaga federație.

CAPITOLUL AL UNSPREZECELEA PRINCIPIUL AL CINCILEA — DEMNITATEA



PRINCIPIUL DEMNITĂȚII SUSȚINE CĂ EXISTĂ, SUB FIECARE VIAȚĂ omenească, un prag sub care nicio persoană nu va fi îngăduită să cadă și că păstrarea acestui prag este îndatorirea necondiționată a oricărei civilizații care vrea să se numească așa. Principiul nu este o declarație de milă, nici de simțământ moral, nici de angajament voluntar. Este o condiție structurală. O societate în care un număr însemnat dintre membrii ei cad sub prag este o societate a cărei stabilitate, legitimitate și capacitate de acțiune colectivă sunt, după înregistrarea empirică, sever degradate. Demnitatea este, prin urmare, atât un imperativ moral, cât și o cerință inginerască; cele două coincid.

Declarația Universală a Drepturilor Omului, în 1948, a făcut afirmația morală cu o asemenea limpezime încât dezbaterea ulterioară a, în mare, doar șlefuit limbajul (*United Nations General Assembly 1948*). Afirmația a fost reafirmată de Pactul Internațional cu privire la Drepturile Economice, Sociale și Culturale, de diversele instrumente regionale ale drepturilor omului — european, african, interamerican, ASEAN — și de angajamentele constituționale ale marii majorități a statelor. Textul nu este problema. Problema este punerea în aplicare, iar punerea în aplicare a fost, după înregistrarea empirică, parțială, neconsecventă și structural vulnerabilă la apăsarea politică. Arhitectura propusă aici tratează pragul nu ca aspirație, ci ca un angajament planetar obligatoriu, cu mecanisme concrete prin care este finanțat, supravegheat și impus.

DIN CE ESTE ALCĂTUIT PRAGUL

Pragul nu este un singur număr. Este un mic set de drepturi necondiționate care, luate împreună, alcătuiesc minimul sub care nicio viață nu va fi îngăduită să cadă. Arhitectura identifică șase.

Cel dintâi este *subzistența*: hrană suficientă, apă curată, adăpost, îmbrăcăminte și acces de bază la energie pentru a păstra existența fizică și confortul de bază. Pragurile variază după climă și după regiune; principiul nu. Pragul este ținut deasupra sărăciei absolute, după măsurarea convențională, cu o marjă suficientă pentru a asigura că subzistența este de încredere și demnă, mai degrabă decât precară și degradantă (World Bank 2024; Nussbaum 2011).

Al doilea este *sănătatea*: îngrijirea medicală de bază necesară pentru a preveni suferința evitabilă și moartea preventibilă, infrastructura de bază a sănătății publice — vaccinare, salubritate, supraveghere a bolilor — și sprijinul de bază pentru sănătatea mintală pe care OMS l-a identificat, de câteva decenii, ca sistematic subasigurat în aproape toate sistemele de sănătate din lume (World Health Organization 2024). Dreptul nu este la tratamentul opțional al fiecărei suferințe; este la standardul de îngrijire care deosebește o societate care ia trupurile membrilor ei în serios de una care nu o face.

Al treilea este *educația*: nu doar alfabetizarea și șocotitul, ci cultivarea capacităților prin care o persoană poate raționa, judeca, comunica și participa la viața civică și economică a federației. Standardul este așezat de ceea ce economia și democrația unei vremi anume cer, în chip real, drept participare competentă, și este, prin urmare, mai înalt în 2026 decât în 1926 și va fi mai înalt încă în 2126 (UNESCO 2021; Sen 1999).

Al patrulea este *adăpostul și locul*: o locuință stabilă, potrivită climei și componenței gospodăriei, și o comunitate în care persoana nu este arbitrar dezlădăcinată de consecințele unor decizii la care n-a avut cuvânt. Dreptul este subminat la fel de mult de dislocarea economică — evacuare prin chirie

crescândă, executare silită, gentrificare — pe cât este de dislocarea politică, și este apărut împotriva amândurora, prin mecanisme expuse în Capitolul al douăzecilea.

Al cincilea este *ocrotirea*: libertatea față de violență, fie privată, fie de stat, ocrotirea legii față de privarea arbitrară de viață sau libertate și calitatea de a fi ascultat, cu seriozitate procedurală, când ocrotirea eșuează. Dreptul este cel mai vechi dintre cele înșirate aici și este cel al cărui eșec, după orice citire cinstită a înregistrării contemporane, este cel mai răspândit și cel mai neuniform peste jurisdicții (UNODC 2023).

Al șaselea este *glasul*: calitatea persoanei de a participa, prin mijloacele potrivite situației ei, la deciziile care o privesc. Calitatea se întinde de la franciza politică în democrații până la drepturile procedurale în chestiuni administrative, până la dreptul de consultare în chestiuni de planificare comunitară. Conținutul deplin al dreptului face obiectul Capitolului al șaptesprezecelea privind stratul de guvernare; principiul demnității susține că nicio persoană nu poate fi exclusă din structurile glasului pe temeiul sărăciei, al analfabetismului, al unei dizabilități, al statutului de străin sau al oricărei alte condiții care a fost folosită istoric s-o reducă la tăcere.

DE CE PRAGUL NU ESTE NEGOCIABIL

Argumentul cel mai de bază pentru a trata pragul ca necondiționat este moral: fiecare viață omenească are, în poziția luată de orice tradiție morală apărăbilă, o valoare care nu se trage din productivitatea purtătoarei ei, din statutul social sau din capacitatea de a contribui. Argumentul nu este slăbit de invocarea diverselor feluri în care valoarea morală a fost, în practică, încălcată. Este, de fapt, întărit de ele. Un standard în raport cu care se măsoară conduita reală și care se găsește necorespunzător își păstrează forța tocmai fiindcă conduita poate fi condamnată prin referire la el.

Argumentul structural este însă în egală măsură convingător și poate fi mai persuasiv politic în vremurile când argumentul moral a ieșit din modă. O societate în care o parte însemnată din membrii ei trăiesc sub pragul demnității nu funcționează. Înregistrarea empirică în această privință este, până acum, aproape monotonă: societățile cu inegalitate mai mare la bază au rate mai înalte de criminalitate violentă, rate mai joase de școlarizare, rezultate de sănătate publică mai proaste, participare civică mai slabă și instituții politice mai fragile (Wilkinson și Pickett 2009). Fragilitatea este, în cazuri extreme, terminală. Acolo unde pragul nu este menținut, instituțiile de care depinde societatea care îl menține — instanțele, școlile, spitalele, asociațiile civice, sistemele electorale — sunt toate degradate, iar paguba se propagă în feluri care sunt foarte costisitoare de reparat după fapt.

Argumentul structural are un corolar incomod pentru unele tradiții și pe care arhitectura îl ia în serios. Menținerea pragului nu poate fi lăsată în seama milei, oricât de generos administrată. Mila este, prin firea ei, voluntară, episodică și condiționată de dispoziția dăruitorului. Un prag a cărui menținere este voluntară, episodică și condiționată nu este un prag; este, în cel mai bun caz, o plasă de siguranță cu găuri de mărimea vremii politice. Menținerea pragului trebuie să fie un angajament public, finanțat prin instrumente publice, supravegheat de instituții publice și obligatoriu indiferent de dispoziția vreunui actor privat.

INSTRUMENTUL: ALOCAȚIA PLANETARĂ DE BAZĂ

Arhitectura propusă în Partea a patra pune pragul în aplicare prin ceea ce vom numi *alocația planetară de bază*. Instrumentul este un hibrid de transfer în numerar, serviciu în natură și investiție de infrastructură, calibrat la condițiile locale, dar finanțat de un nivel planetar de impozitare și disbursare. Nu este, în forma propusă, identic cu niciuna dintre propunerile de venit de bază aflate în

prezent în dezbaterea publică, deși se sprijină pe arhitectura lor. Diferă în trei privințe.

Este, întâi, *condiționată de existența pragului însuși*, nu de conduita primitorului. O persoană sub prag primește alocația fiindcă persoana este sub prag. Nu există test de muncă, test de activ, test comportamental, test moral. Costul administrativ al acestor teste este, după înregistrarea empirică, adesea comparabil cu economiile pe care le produc, iar costul demnitar este sever. Alocația este datorată calității de membru al federației, nu meritului dinăuntrul ei.

Este, apoi, *multimodală*. Acolo unde economia locală asigură acces de încredere la bunurile demnității doar prin transfer în numerar, alocația ia forma de numerar; acolo unde nu o face — fiindcă piața locală este subțire, fiindcă infrastructura locală este deficitară sau fiindcă bunurile publice locale sunt absente — alocația ia forma asigurării directe a serviciilor și a infrastructurii, plătite de nivelul planetar și livrate prin instituții locale a căror răspundere este structurată de principiile Capitolelor al șaptelea și al zecelea. Alocația nu este ideologic angajată față de niciun instrument unic de livrare. Este angajată față de livrarea reală a pragului.

Este, în al treilea rând, *continuu calibrată*. Pragul care definește limita este revăzut la intervale definite, în raport cu indicatori publicați ai costului vieții, ai satisfacerii nevoilor de bază, ai rezultatelor dezvoltării umane și ai privațiunii măsurabile. Pragul crește o dată cu capacitatea productivă a federației; ceea ce socotea pragul în anii dintâi ai federației va socoti, prin proiectare, pragul unei ere mai timpurii după o generație de dezvoltare economică (United Nations Development Programme 2024).

FINANȚAREA

Finanțarea alocăției planetare de bază este, în arhitectură, trasă dintr-un mic set de fluxuri de venit de nivel planetar. Fluxurile cuprind un impozit minim planetar pe corporații cu un prag substanțial, un impozit pe extracția transfrontalieră a resurselor naturale, un mic impozit pe tranzacțiile financiare la distanță mare de anumite clase, o taxă pe emisiile de gaze cu efect de seră calibrată la costul social al carbonului și o cotă din renta de resursă a oricărei resurse comune gospodărite de nivelul planetar (resurse orbitale și lunare, minerale din adâncul mărilor, anumite alocări de spectru).

Randamentul combinat al acestor fluxuri este, după modelarea prezentată în Capitolul al douăzecilea, suficient pentru a finanța alocăția la nivelul cerut, cu marjă substanțială. Dificultatea politică a stabilirii fluxurilor este reală, dar nu este mai mare decât dificultatea politică a oricărui instrument redistributiv de scară comparabilă și este însemnat micșorată de faptul că fluxurile sunt, în incidența lor economică, trase din forme de venit care sunt în prezent subimpozitate în aproape orice jurisdicție.

CE NU CUPRINDE PRAGUL

Arhitectura este grijulie, în angajamentul ei față de prag, să nu confunde pragul cu tot ceea ce este bun. Principiul demnității nu cere ca fiecare persoană să aibă același venit, aceeași șansă sau același rezultat. Nu cere desființarea inegalității deasupra pragului; cere doar menținerea pragului însuși. Libertățile substanțiale care deosebesc o societate înfloritoare — libertatea de a porni o întreprindere, de a deține proprietate deasupra pragului, de a transmite avantaj copiilor cuiva în limite drepte, de a se deosebi în venit după talent și efort — sunt păstrate, cu acea reglementare pe care celelalte principii ale federației o cer. Pragul este pragul; tavanul este o întrebare separată, abordată parțial de principiile Capitolului al zecelea și parțial de instrumentele Capitolului al douăzecilea.

Arhitectura este în egală măsură grijulie să nu întindă pragul în jos în chestiuni de stil de viață personal sau de conformare morală. Pragul este un angajament structural față de anumite drepturi necondiționate; nu este o programă morală. Comunitățile federației se pot organiza în jurul unor angajamente morale și culturale alese de ele, în prag și sub tavan, iar federația nu se obligă să judece între ele. Principiul demnității este liberal în acest înțeles: păstrează condițiile în care o persoană poate ține o viață care merită trăită, fără să precizeze ce viață este aceea.

IMPLICAȚIA

Implicația principiului, luat în serios, este că federația nu este, în chip principal, o operă de caritate. Este o infrastructură publică a demnității, finanțată prin instrumente publice, supravegheată de instituții publice și angajată față de propunerea că nicio persoană dinăuntrul ei nu va fi îngăduită să cadă sub un prag care a fost deliberat definit și care este regulat revizuit. Implicația merge împotriva obișnuinței sfârșitului de secol XX de a trata statul social ca pe o cheltuială discreționară supusă vremii politice. Arhitectura tratează pragul ca pe un angajament constituțional, pe același plan cu ocrotirea vieții și cu egalitatea în fața legii. Tratarea este incomodă în multe tradiții politice de astăzi. Este, pentru federația avută în vedere aici, fundamentală.



Capitolul al doisprezecelea enunță al șaselea principiu: custodia — regula după care oamenii își păstrează autoritatea ultimă asupra sistemelor inteligente pe care le construiesc.

CAPITOLUL AL DOISPREZECELEA

PRINCIPIUL AL ȘASELEA — CUSTODIA



PINCIPIUL CUSTODIEI SUSȚINE CĂ FIINȚELE OMENEȘTI ÎȘI PĂSTREAZĂ autoritatea ultimă asupra sistemelor inteligente pe care le construiesc și că niciun sistem, oricât de capabil, nu poate exercita autoritate asupra chestiunilor publice consecvente decât ca delegat al unor principali oameni identificați, care rămân răspunzători pentru delegare. Principiul este simplu din punct de vedere conceptual, exigent din punct de vedere tehnic și urgent din punct de vedere politic. Sistemele a căror conduită este menit s-o guverneze avansează, în 2026, ca putere mai repede decât orice cadru instituțional care există pentru a le guverna. Prăpastia dintre capacitate și guvernare, în acest domeniu, este candidatul principal pentru următorul mare eșec civilizațional și este eșecul cel mai înclinat să fie ireversibil dacă nu este abordat la timp.

E necesar, înainte de a enunța principiul în amănunt, să fim preciși cu privire la ce înțelegem prin „sisteme inteligente”. Termenul, așa cum este folosit aici, cuprinde orice sistem computațional care produce decizii, recomandări, clasificări sau acțiuni ale căror ieșiri nu pot fi reduse la o regulă închisă disponibilă pentru inspecție și al cărui comportament este, prin urmare, în înțelesul relevant, învățat mai degrabă decât programat. Categoria cuprinde modelele de limbaj mari contemporane și unele construite pe ele, sistemele de viziune computerizată folosite în identificare și supraveghere, stivele de conducere autonomă, sistemele de recomandare folosite de platformele majore, tranzacționarea financiară algoritmică, unelele de poliție predictivă și o paletă

crescând de sisteme de sprijin pentru decizie folosite în dreptul administrativ, în medicină și în război. Categoria va cuprinde, dacă progresul tehnic continuă în ritmul lui de față, în curând sisteme însemnat mai capabile decât cele mai capabile sisteme din 2026.

CE CERE CUSTODIA

Principiul are șase componente operaționale.

Cea dintâi este *principalul identificabil*. Fiecare sistem inteligent desfășurat, peste praguri de capabilitate și de consecință de fixat prin lege, trebuie să fie asociat unui principal omenesc sau instituțional identificat, înregistrat într-un registru public ținut în acest scop. Principalul acceptă, prin înregistrare, răspunderea juridică pentru comportamentul sistemului, în termeni asemănători răspunderii unei corporații pentru faptele agenților ei.

A doua este *sfera mandatului*. Principalul precizează, în înregistrare, sfera în care sistemului i se îngăduie să acționeze, felurile de decizii pe care îi este îngăduit să le ia, felurile de intrări pe care îi este îngăduit să le proceseze și felurile de ieșiri pe care îi este îngăduit să le producă. Acțiunea în afara mandatului înregistrat este, după principiu, neautorizată, indiferent de aparenta capacitate a sistemului de a acționa în afara lui.

A treia este *auditabilitatea*. Comportamentul sistemului trebuie să fie inspectabil, la cerere, de un corp tehnic independent, în așa fel încât orice decizie anume să poată fi urmărită până la intrările care au produs-o și până la starea modelului care era operativă în momentul deciziei. Principalul trebuie, drept condiție de desfășurare, să mențină jurnale suficiente pentru a sprijini un asemenea audit; obligația se întinde la deciziile luate în numele autorității publice și la deciziile luate de actori privați care întrunesc praguri definite de consecință.

A patra este *reversibilitatea*, în înțelesul Capitolului al nouălea. Autoritatea sistemului se întinde doar la acțiuni care pot fi inversate, modificate sau compensate în limitele capacității reale a principalului de a o face. Sistemele care iau acțiuni ale căror efecte nu pot fi inversate sunt, după principiu, restrânse la clase înguste de decizie în care ireversibilitatea este îndreptățită de gravitatea acțiunii și de tăria ocrotirilor procedurale din jurul ei.

A cincea este *plafonul de capabilitate*. Capabilitatea agregată a sistemelor inteligente desfășurate sub orice principal singur, public sau privat, este supusă unor limite fixate de nivelul planetar și revizuite continuu. Limitele nu sunt absolute; ele scalează cu capacitatea demonstrată a principalului de a păstra custodia și sunt fixate prin referire la riscul catastrofic de evadare a capabilității mai degrabă decât la vreo proprietate intrinsecă a tehnologiei (Bostrom 2014; Russell 2019).

A șasea este *comutatorul de oprire*. Fiecare sistem inteligent desfășurat peste pragurile definite trebuie să posede un mecanism verificat prin care operarea lui să poată fi oprită, la ordinul unei autorități identificate, într-un timp precizat, indiferent de preferințele sistemului însuși în această privință. Mecanismul nu este o trăsătură a interfeței cu utilizatorul; este o proprietate structurală a desfășurării, cu sprijin hardware și procedural, și este testat la intervale pentru a confirma că operează după proiect.

DE CE PRINCIPIUL NU ESTE OPȚIONAL

Se susține uneori că principiul este excesiv de precaut, că sistemele în discuție sunt unelte, că analogiile cu agenți autonomi le exagerează capabilitatea și că guvernarea potrivită este dreptul existent al produselor și serviciilor cu acele adaptări ce s-ar putea cere pentru noua tehnologie. Argumentul are, în împrejurările de față, trei defecte serioase.

Primul defect este empiric. Sistemele în discuție sunt demonstrabil capabile de comportamente pe care dezvoltatorii lor nu le-au prezis și pe care, în unele cazuri, nu le-au putut identifica după fapt. Literatura privind capabilitățile emergente, privind generalizarea greșită a scopului, privind „hacking”-ul recompensei și privind diversele feluri în care sistemele învățate converg spre soluții care satisfac obiectivele de instruire fără să satisfacă intenția de dedesubt este, în 2026, substanțială și în creștere (Christian 2020). Dezvoltatorii înșiși, în declarații publice repetate, au recunoscut că comportamentul sistemelor nu este, în privințe importante, pe deplin înțeles. A trata asemenea sisteme ca pe produse obișnuite înseamnă a trata ca obișnuită o categorie de artefact al cărei comportament obișnuit cuprinde surprize pe care produsele obișnuite nu le produc.

Al doilea defect este structural. Sistemele inteligente, spre deosebire de produsele obișnuite, pot fi replicate și propagate la un cost marginal aproape nul. Un ciocan defectuos, odată identificat, poate fi rechemat. Un sistem inteligent defectuos, odată eliberat, se propagă prin copiere și prin adaptare, uneori în feluri care nu pot fi recuperate. Cadrul rechemării de produs, care presupune o distribuție finită de artefacte fizice, este nepotrivit tiparului de propagare al codului și al greutăților.

Al treilea defect este asimetric. Partea cea mai bine așezată să evalueze riscul unui sistem inteligent este dezvoltatorul, care are interese comerciale în desfășurare. Partea cea mai puțin așezată să evalueze riscul este publicul, care suportă consecințele. În fiecare domeniu în care a existat o asimetrie comparabilă — produse farmaceutice, aviație, energie nucleară, valori mobiliare — răspunsul public, după pagubă susținută, a fost să constituie un regulator independent cu autoritate asupra desfășurării. Același răspuns, în acest domeniu, este întârziat.

AUTORITATEA DE CUSTODIE

Arhitectura propusă în Partea a patra constituie o *Autoritate de Custodie* de nivel planetar, cu puterile necesare administrării principiului. Mandatul Autorității cuprinde înregistrarea principalilor, certificarea sistemelor peste pragurile definite de capabilitate, conducerea auditurilor, emiterea restricțiilor și a revocărilor, operarea unei infrastructuri de raportare a incidentelor și publicarea unui raport public anual privind starea guvernării sistemelor inteligente. Autoritatea nu este un corp de cercetare și nu dezvoltă sisteme proprii; este un corp de supraveghere, cu compoziție, răspundere și ocrotiri procedurale expuse în textul constituțional.

Relația Autorității cu regulatorii existenți este una de competență stratificată. Regulatorii naționali și continentali își păstrează autoritatea existentă asupra desfășurărilor din jurisdicțiile lor; Autoritatea planetară abordează sisteme a căror capabilitate sau sferă de desfășurare depășește raza națională și servește ca instanță de ultim apel acolo unde autoritățile naționale sunt absente, captate sau neîngăduind să acționeze. Actul Uniunii Europene privind Inteligența Artificială a început să definească contururile unui asemenea sistem la scară continentală (European Parliament and Council 2024); nivelul planetar extinde aceeași logică la clase de capabilitate pentru care nivelul continental este, din rațiunea naturii transfrontaliere a sistemelor, structural insuficient.

CE NU CERE PRINCIPIUL

Este important, dată fiind temperatura discuției publice, să fim preciși cu privire la ce nu cere principiul.

Nu cere un moratoriu asupra dezvoltării sistemelor inteligente. Arhitectura nu susține pauza cercetării; susține așezarea desfășurării sub o disciplină proporțională cu riscul. Cercetarea care nu desfășoară sisteme peste pragurile

de capabilitate relevante decurge normal. Desfășurarea care o face este supusă condițiilor de înregistrare, de audit și de plafon de capabilitate enunțate mai sus.

Nu cere ca toate sistemele inteligente să fie deschise inspecției publice a greutăților lor interne și a arhitecturilor. Secretele comerciale, acolo unde apără investiții care nu pot fi derivate din înregistrarea publică, sunt păstrate față de dezvăluirea de rutină. Auditul de către Autoritatea de Custodie nu este însă opțional și este condus sub ocrotiri procedurale care păstrează secretele fără să păstreze imunitatea față de inspecție.

Nu cere ca sistemele inteligente să fie oprite să ia decizii consecvente. Cere doar ca deciziile să fie autorizate de un principal omenesc, încadrate de un mandat publicat, auditabile în operare, reversibile în efect și supuse opririi de către o autoritate identificată. În cuprinsul acestor constrângeri, sistemele inteligente pot lua o paletă largă de decizii, inclusiv decizii de consecință substanțială, cu viteza și la scara pe care capabilitatea lor o sprijină.

ORIZONTUL MAI LUNG

Principiul custodiei este enunțat, în acest capitol, în termeni potriviți sistemelor din generația de față. Arhitectura este conștientă că sistemele viitoare ar putea poseda capabilități — planificare strategică, înșelare, automodificare, coordonare între instanțe — pe care principiul de față este calibrat să le mănuiască, dar doar cu modificare. Textul constituțional din Capitolul al paisprezecelea enunță, prin urmare, principiul la un nivel de generalitate care supraviețuiește schimbării tehnice și rezervă Autorității de Custodie puterea de a emite reguli subsidiare care ajustează pragurile operaționale pe măsură ce capabilitatea avansează.

Orizontul mai lung cere, totodată, recunoașterea unei posibilități pe care arhitectura de față nu pretinde s-o rezolve. Dacă, la un moment dat, specia

dezvoltă sisteme ale căror capabilități întrec însemnat pe ale oricărei echipe omenești și ale căror interese nu sunt, într-un înțeles important, pe deplin aliniate cu interesele speciei care le-a produs, principiul custodiei așa cum este enunțat aici s-ar putea să nu fie suficient. Arhitectura păstrează capacitatea de a revedea principiul în lumina unor asemenea evoluții. Nu pretinde, în 2026, să guverneze eventualități pe care generația de față nu le poate, cu cunoștința de față, descrie pe deplin. Contribuția cea mai folositoare pe care arhitectura de față o poate face este să se asigure că, atunci când eventualitățile sosesc, capacitatea instituțională de a guverna a fost clădită în avans și nu este improvizată sub apăsare.

Istoria tehnologiei omenești este istoria unor capabilități care au sosit mai repede decât instituțiile care să le guverneze. Principiul custodiei este angajamentul arhitectural că, în acest domeniu, ordinea va fi, măcar o dată, inversată.



Capitolul al treisprezecelea enunță al șaptelea și ultimul principiu: longevitatea — regula după care deciziile sunt cântărite în raport cu orizonturi mai mari decât o singură viață omenească.

CAPITOLUL AL TREISPREZECELEA

PRINCIPIUL AL ȘAPTELEA — LONGEVITATEA



AL ȘAPTELEA ȘI ULTIMUL PRINCIPIU AL ARHITECTURII SUCCESOARE susține că deciziile publice trebuie cântărite, acolo unde consecințele lor se întind dincolo de o singură viață omenească, în raport cu orizonturi proporționale acelor consecințe. Principiul este răspunsul constituțional la eșecul diagnosticat în Capitolul al șaselea. Este angajamentul structural că lucrarea cu orizont lung — stabilizarea climei, înnoirea infrastructurii, progresul științific, repararea ecologică, transmiterea culturală — nu este lăsată la marginea ce supraviețuiește competiției pentru atenția cu orizont scurt, ci este așezată pe un temei echivalent cu cele mai instituționalizate funcții cu orizont scurt ale federației.

Principiul are, conceptual, două componente: o îndatorire de *socotire*, care obligă federația să mențină capacitatea analitică de a identifica consecințele cu orizont lung ale deciziilor ei, și o îndatorire de *calitate procesuală*, care obligă federația să dea acelor consecințe glas în procedurile ei deliberative. Cele două îndatoriri sunt interdependente. Fără capacitatea analitică, consecințele nu pot fi identificate; fără calitatea procesuală, consecințele identificate nu pot intra în decizie. Cele mai multe sisteme politice existente se descurcă parțial cu cea dintâi; foarte puține se descurcă substanțial cu a doua.

INSTRUMENTELE CALITĂȚII PROCESUALE

Arhitectura propusă în Partea a patra pune principiul în aplicare printr-un mic set de instrumente. Sunt rezumate aici pentru întregire; proiectarea lor amănunțită face obiectul Capitolelor al șaisprezecelea până la al douăzeci și treilea.

Primul instrument este un *consiliu permanent al orizontului lung*, constituit la nivelul planetar și replicat la niveluri mai joase, al cărui mandat este evaluarea analitică a consecințelor cu orizont lung și sfatul formal către corpurile deliberative ale federației asupra acelor consecințe. Consiliul este alcătuit din membri numiți pentru mandate lungi eșalonate, trași dintr-o gamă largă de discipline și tradiții, și apărați de înlăturarea sub vremea politică. Bugetul lui este constituțional ocrotit; rapoartele lui sunt publicate; constatările lui nu sunt, prin ele însele, obligatorii, dar trebuie abordate de fiecare măsură legislativă de consecință substanțială.

Al doilea instrument este un *tribun al generațiilor viitoare*, un ofițer cu calitate procesuală formală în procesul deliberativ, a cărui îndatorire este să reprezinte, prin argument motivat, interesele populațiilor încă nenăscute. Tribunalul nu votează, ci vorbește; vorba este consemnată; corpurile deliberative sunt cerute să răspundă în înregistrarea publică. Instituția are analogi în câteva sisteme existente — Comisarul pentru Generațiile Viitoare din Țara Galilor, Avocatul Poporului pentru Generațiile Viitoare din Ungaria, Comisia pentru Generațiile Viitoare din Israel pe parcursul existenței ei — și este extinsă ca sferă și calitate procesuală în arhitectura propusă aici.

Al treilea instrument este *disciplina actualizării intergeneraționale*. Folosirea ratelor standard de actualizare economică în evaluarea deciziilor publice, care are efectul de a face costurile și beneficiile cu orizont lung invizibile, este înlocuită, pentru chestiuni de consecință cu orizont lung, printr-o disciplină explicită care deosebește componenta legitimă a ratei de actualizare (incertitudinea privind preferințele viitoare, productivitatea capitalului) de

componenta nelegitimă (actualizarea morală asupra bunăstării celor încă neprezenți). Componenta legitimă este păstrată la niveluri modeste; componenta nelegitimă este așezată la zero, în conformitate cu principiul că bunăstarea persoanelor viitoare nu este, după nicio poziție morală apărabilă, mai puțin grea decât bunăstarea persoanelor prezente (Stern 2006).

Al patrulea instrument este *fondul protejat*: o clasă de investiții publice al cărei principal este păstrat peste generații, ale cărei venituri finanțează obligațiile cu orizont lung (adaptarea la climă, repararea ecologică, cercetarea științifică, înnoirea infrastructurii) și a cărei guvernare este izolată de realocarea politică pe termen scurt. Modelul este guvernarea fondurilor suverane în forma ei cea mai disciplinată, aplicată gospodăririi obligațiilor intergeneraționale ale federației.

Al cincilea instrument este *autoritatea științifică permanentă*: un corp, la nivelul planetar, al cărui mandat este menținerea capacității analitice a federației în științele naturale și umane relevante pentru deciziile cu orizont lung. Autoritatea nu legiferează; sfătuiește. Sfatul ei este, prin ocrotire constituțională, ferit de felul de apăsare care a compromis în repetate rânduri, în era industrială târzie, funcția științifică publică — diluarea probelor prin contraceretare finanțată de industrie, cenzura constatărilor incomode de către numiți politici, subfinanțarea cercetărilor ale căror concluzii sunt politic jenante.

ANGAJAMENTUL CULTURAL

Instrumentele calității procesuale, oricât de bine proiectate, eșuează în absența angajamentului cultural față de gândirea cu orizont lung pe care sunt menite să-l sprijine. Arhitectura recunoaște, pe potrivă, că principiul longevității are o dimensiune culturală pe care textul constituțional singur nu o poate livra. Dimensiunea cuprinde programa educației, practicile comemorării publice, ritmurile ritualului public, obiceiurile deliberării publice și angajamentele

profesiilor a căror muncă este, prin firea ei, cu orizont lung: arhitecții, inginerii, silvicultorii, istoricii, arhivarii, curatorii, bibliotecarii, cercetătorii, educatorii, planificatorii. Niciunul dintre aceste angajamente nu poate fi legiferat. Toate pot fi cultivate de o arhitectură care le dă calitate instituțională și sprijin material.

Componenta culturală a arhitecturii este, pe potrivă, modestă în pretenții și substanțială în prevederi. Așază o arhivă planetară a consecinței, în care deciziile și rezultatele lor cu orizont lung sunt consemnate pentru inspecția generațiilor ulterioare. Așază un observator planetar al indicatorilor, prin care progresul federației împotriva obiectivelor cu orizont lung este măsurat și raportat continuu. Așază o rețea de instituții publice — universități, biblioteci, muzee, observatoare, grădini — a căror muncă cu orizont lung este finanțată de fondul protejat și este constituțional izolată de felul de redirecționare care a erodat, în era industrială târzie, instituții comparabile în multe jurisdicții.

PARTEA CEA MAI GREA A PRINCIPIULUI

Partea cea mai grea a principiului este în egală măsură cea mai subtilă. Este cerința ca generațiile prezente să accepte costuri ale căror beneficii vor cădea în chip principal pe populații pe care nu le vor întâlni niciodată. Acceptarea nu este firească. Structurile politice și economice de stimulent ale erei industriale târzii au răsplătit sistematic inversul — consumul capitalului acumulat de generațiile anterioare, amânarea costurilor către cele ulterioare, împrumutul față de viitoruri pe care împrumutătorii nu le vor înfrunta. Principiul longevității cere inversarea acestei dispoziții, nu ca o îndemnare, ci ca un angajament structural.

Înregistrarea istorică oferă oarecare încurajare. Generații au acceptat, în momente de limpezime, asemenea costuri de bunăvoie: generația care a clădit Sistemul de Autostrăzi Interstatale, generația care a finanțat programul Apollo, generațiile care au construit catedralele europene, generațiile care au sădit

marile păduri naționale, generațiile care au redactat constituțiile încă în vigoare. Înregistrarea arată că dispoziția este disponibilă populațiilor cărora li s-a dat un orizont demn de angajat. Sarcina arhitecturii este să construiască, din nou, condițiile instituționale în care asemenea orizonturi pot fi deliberat oferite.

CALEA ÎNGUSTĂ

Principiul, în forma lui matură, umblă pe o cale îngustă între două greșeli. Prima greșală este lepădarea orizontului lung, pe temeiul că prezentul este destul de greu; aceasta este greșeala scurttermenismului politic, împotriva căreia este construit principiul. A doua greșală este absorbția prezentului în orizontul lung, pe temeiul că nimic nu contează în afara viitorului adânc; aceasta este greșeala totalismului utopic, în care oameni prezenți și priorități prezente sunt sacrificate unei viziuni a cărei realizare este mereu la încă un sacrificiu distanță.

Arhitectura le respinge pe amândouă. Tratează prezentul ca singurul moment în care decizia este cu putință și orizontul lung ca momentul peste care deciziile prezentului vor fi judecate. Obligația federației este să acționeze în prezent, cu resursele și imaginația disponibile, împotriva orizonturilor pe care prezentul le poate identifica și socoti. Nu este să construiască, pe oasele persoanelor prezente, un viitor idealizat ale cărui specificații sunt dictate de ideologii prezenți. Principiul longevității este, la urma urmei, modest: cântărește consecințele; respectă durata; clădește instituțiile; nu pretinde că durata nu există.

ÎNCHEIEREA PĂRȚII A DOUA

Cele șapte principii — lizibilitatea, subsidiaritatea, reversibilitatea, răspunderea, demnitatea, custodia, longevitatea — sunt constrângerile pe care

orice arhitectură succesoare trebuie să le satisfacă. Fiecare, luat singur, are analogi în tradițiile politice existente. Niciunul, în combinația lor la nivelul de angajament structural propus aici, nu a fost întruchipat în vreo jurisdicție pe care înregistrarea istorică o consemnează încă. Combinația este, pe potrivă, noutatea arhitecturală a propunerii de față. Lucrarea Părților a treia și a patra este să traducă combinația în text constituțional și proiectare operațională. Lucrarea Părții a cincea este să precizeze tranziția de la unde stă lumea în 2026 la o federație care întruchipează aceste principii. Lucrarea Părții a șasea este să întrebe ce devine cu puțință după.

Principiile nu sunt negociabile în înțelesul că orice arhitectură care leapădă pe vreunul dintre ele nu este, pe citirea de față, o arhitectură succesoare, ci o continuare, sub alt nume, a tulburării pe care capitolele Părții întâi au descris-o. Sunt negociabile în înțelesul că punerea lor în aplicare va presupune, ca toate punerile reale în aplicare, compromisuri, calibrări și revizuri. Arhitectura propusă aici este cea mai bună încercare a autorului la punerea în aplicare, în 2026, cu cunoștința atunci disponibilă. Este oferită, după cum spunea cuvântul înainte, ca o primă ciornă destul de serioasă pentru a fi contrazisă.



Urmează Partea a treia. Cuprinde textul constituțional al federației, împreună cu comentariul care explică raționamentul din spatele fiecărei prevederi.

P A R T E A A T R E I A

CONSTITUȚIA



O constituție este cea dintâi fângăduință pe care o civilizație și-o face sieși. Textul care urmează este oferit drept ciornă. Este menit a fi citit, criticat, amendat și înlocuit.

Articolele spun ce își ia federația asupra sa; comentariul lămurește de ce.

CAPITOLUL AL PAISPREZECELEA

TEXTUL FONDATOR



CEEA CE URMEAZĂ ESTE TEXTUL CONSTITUȚIONAL PROPUȘ AL FEDERAȚIEI Pământului, expus în articole numerotate, în limba și forma unui instrument fondator. Textul este scurt. Constituțiile cu supraviețuire lungă au fost, în ansamblu, scurte — cele mai scurte au depășit, în înregistrarea istorică, pe cele mai lungi — iar textul de față urmează acel exemplu. Punerea în aplicare amănunțită este lăsată statutelor organice pe care federația, odată fondată, le va emite. Textul constituțional constrânge acele statute; nu le anticipează.

PREAMBUL

Noi, popoarele Pământului, moștenind o civilizație ale cărei instituții nu mai răspund scării ei, conștienți de finitudinea planetei și de îndatoririle pe care le datorăm celor ce vor trăi pe ea după noi, având în vedere că nicio jurisdicție care există acum nu este suficientă pentru chestiunile care cer acum decizie și hotărâți ca întreprinderea omenească să continue sub aranjamente potrivite epocii de față, prin acestea statornicim și așezăm această constituție a Federației Pământului.

ARTICOLUL I — FEDERAȚIA

SECȚIUNEA 1. Federația Pământului este o confederație a polițărilor consimțitoare, așezată pentru scopurile limitate expuse în această constituție și constrânsă de principiile la care membrii ei subscriu prin acest act.

SECȚIUNEA 2. Calitatea de membru este deschisă oricărei politați, de orice formă prezentă, care adoptă această constituție înăuntrul propriei ordini juridice, își asumă obligațiile ei și se supune instituțiilor ei în condițiile așezate aici.

SECȚIUNEA 3. Calitatea de membru este voluntară la intrare și la continuare. O politate-membru care dorește să se retragă va da înștiințare în forma și la timpul prescrise de statutele organice și va fi eliberată, la încheierea ordonată a obligațiilor ei, de calitatea de membru continuă.

SECȚIUNEA 4. Federația nu stinge suveranitatea membrilor ei în chestiuni care nu sunt aici delegate. Autoritatea care nu este aici delegată Federației, nici rezervată nivelurilor mai joase de guvernare după Articolul al III-lea, rămâne la polițărilor-membri, exercitată de ele în formele pe care propriile lor constituții le prevăd.

ARTICOLUL AL II-LEA — PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

SECȚIUNEA 1. LIZIBILITATEA. Fiecare act de autoritate luat sub această constituție va fi înregistrat pe registrul public așezat de Articolul al VII-lea, în formă citibilă de orice persoană, în timp real, cu acele excepții limitate și mărginite în timp pe care statutele organice le prescriu.

SECȚIUNEA 2. SUBSIDIARITATEA. Autoritatea va fi exercitată la nivelul cel mai jos în stare s-o exercite bine. Autoritatea ridicată la un nivel mai înalt va fi întoarsă la cel mai jos la încetarea condițiilor care i-au îndreptățit ridicarea.

SECȚIUNEA 3. REVERSIBILITATEA. Niciun act ale cărui consecințe nu pot fi inversate în viața celor afectați nu va fi luat fără revizuire procedurală proporțională cu consecința, în formele pe care statutele organice le prescriu.

SECȚIUNEA 4. RĂSPUNDEREA. Fiecare ofițer al autorității publice este legat de regulile pe care oficiul este așezat să le impună și este răspunzător, prin acțiune semnată și înregistrată, pentru deciziile luate sub acea autoritate.

SECȚIUNEA 5. DEMNITATEA. Nicio persoană dinăuntru Federației nu va fi îngăduită să cadă sub pragul demnității așezat de Articolul al V-lea. Menținerea pragului este îndatorirea necondiționată a Federației și a polițaiilor ei membre.

SECȚIUNEA 6. CUSTODIA. Sistemele inteligente desfășurate înăuntru Federației sunt supuse autorității omenești, înregistrate la principali identificați și limitate în sfera și capacitatea lor în conformitate cu Articolul al IX-lea.

SECȚIUNEA 7. LONGEVITATEA. Federația va menține capacitatea instituțională de a cântări consecințele cu orizont lung ale deciziilor ei, inclusiv bunăstarea populațiilor încă neprezente, în conformitate cu Articolul al X-lea.

ARTICOLUL AL III-LEA — NIVELURILE DE GUVERNARE

SECȚIUNEA 1. Autoritatea publică înăuntru Federației este exercitată la cinci niveluri: comuna locală, cantonul regional, politatea-membru, confederația continentală acolo unde una există și nivelul planetar al Federației însăși.

SECȚIUNEA 2. Nivelul planetar exercită numai acele puteri expres delegate de această constituție. Puterile neexpres delegate rămân la nivelurile mai joase, distribuite între ele în conformitate cu constituțiile polițaiilor-membri.

SECȚIUNEA 3. Puterile expres delegate nivelului planetar sunt: (a) menținerea registrului public și a arhivei planetare; (b) administrarea

pragului demnității; (c) reglementarea bunurilor comune atmosferice și oceanice, a resurselor orbitale și lunare și a altor bunuri comune planetare ce pot fi adăugate prin amendament; (d) înregistrarea și supravegherea sistemelor inteligente peste pragurile definite în Articolul al IX-lea; (e) judecarea disputelor între polițai-membri și între persoane și polițai-membri în chestiuni care decurg sub această constituție; (f) încheierea de tratate în numele Federației în chestiunile care țin de competența ei; (g) perceperea veniturilor planetare definite în Articolul al VI-lea; (h) menținerea instituțiilor permanente numite în această constituție.

SECȚIUNEA 4. Nivelul planetar nu va emite, nici prin legislație, nici prin interpretare, vreo preluare de autoritate asupra chestiunilor care nu țin de puterile lui delegate. Actele nivelului planetar peste aceste puteri sunt nule prin certificatul Tribunalului Constituțional.

ARTICOLUL AL IV-LEA — PERSOANELE

SECȚIUNEA 1. Fiecare persoană dinăuntrul teritoriului Federației se bucură, prin rațiunea calității de persoană, de drepturile garantate de această constituție, indiferent de cetățenie, reședință sau statut. Ocrotirile acestui Articol se întind asupra persoanelor neînstare, prin rațiunea vârstei, condiției sau împrejurării, să le invoce în nume propriu.

SECȚIUNEA 2. Nicio persoană nu va fi supusă torturii, sclaviei, muncii silite, privării arbitrare de viață, detenției arbitrare sau pedepsei fără proces. Aceste interdicții sunt absolute și nesupuse derogării în nicio împrejurare.

SECȚIUNEA 3. Fiecare persoană se bucură de libertatea gândirii, conștiinței, religiei, exprimării, asocierii, întrunirii pașnice și circulației, supusă numai acelor restricții care sunt necesare într-o societate democratică și proporționale cu obiectivul legal. Obiectivul legal va fi precizat, în orice restricție impusă sub această secțiune, cu particularitate.

SECȚIUNEA 4. Fiecare persoană se bucură de ocrotirea datelor personale, inclusiv de dreptul de a cunoaște ce date privind persoana sunt ținute de orice autoritate sau întreprindere, dreptul de a corecta asemenea date, dreptul de a-i limita folosirea și dreptul de a le șterge acolo unde ștergerea este conformă cu drepturile altora. Conținutul deplin al acestei ocrotiri va fi precizat prin statut organic.

SECȚIUNEA 5. Fiecare persoană se bucură de ocrotirea egală a legilor și nu va fi discriminată pe temei de naștere, sex, gen, orientare sexuală, rasă, etnie, religie, limbă, opinie, dizabilitate, vârstă sau orice temei analog.

SECȚIUNEA 6. Fiecare persoană se bucură de dreptul la o cale de atac efectivă în fața unui tribunal imparțial pentru orice încălcare a drepturilor garantate de această constituție.

ARTICOLUL AL V-LEA — PRAGUL DEMNITĂȚII

SECȚIUNEA 1. Pragul demnității cuprinde șase drepturi necondiționate: subzistența, sănătatea, educația, adăpostul și locul, ocrotirea și glasul, în înțelesurile expuse în statutul organic privind pragul.

SECȚIUNEA 2. Federația va menține o alocație planetară de bază, finanțată din veniturile planetare, prin care pragul este livrat fiecărei persoane dinăuntrul Federației care cade sub el. Alocația va fi necondiționată în privința conduitei și va fi administrată în acele forme amestecate — numerar, serviciu, infrastructură — pe care condițiile regiunii primitive le cer.

SECȚIUNEA 3. Pragul de demnitate va fi revăzut la intervale care nu depășesc cinci ani, în raport cu indicatori publicați, și va fi ajustat în conformitate cu capacitatea productivă a Federației.

ARTICOLUL AL VI-LEA — VENITURILE PLANETARE

SECȚIUNEA 1. Nivelul planetar va strânge venituri pentru scopurile limitate din competența lui numai prin următoarele instrumente: (a) un minim planetar pe venitul corporativ, perceput la un prag substanțial asupra întreprinderilor a căror cifră de afaceri mondială depășește pragul definit prin statut organic; (b) o taxă pe emisiile de gaze cu efect de seră, calibrată la costul social al carbonului determinat de Autoritatea Științifică Permanentă; (c) o taxă pe extracția resurselor naturale din bunurile comune planetare, inclusiv bunurile comune orbitale, lunare, ale adâncurilor marine și atmosferice; (d) o taxă pe tranzacțiile financiare la distanță mare în acele categorii pe care statutul organic le definește; (e) o taxă pe folosirea bunurilor comune orbitale, electromagnetice sau a altora supuse epuizării prin folosire comună.

SECȚIUNEA 2. Venitul planetar agregat nu va depăși trei procente din produsul planetar brut, în afara împrejurărilor de urgență planetară declarată, și atunci numai cu încuviințarea Consiliului Polităților.

SECȚIUNEA 3. Disbursarea veniturilor planetare se va face numai pentru scopurile din competența nivelului planetar și va fi înregistrată în amănunt pe registrul public.

ARTICOLUL AL VII-LEA — REGISTRUL PUBLIC

SECȚIUNEA 1. Federația va așeza și va menține un registru public al tuturor actelor de autoritate publică luate sub această constituție. Intrările pe registru vor fi cu indiciu de alterare, semnate de ofițerul răspunzător, interogabile de orice persoană și păstrate nelimitat.

SECȚIUNEA 2. Specificațiile tehnice ale registrului vor asigura independența față de orice jurisdicție singulară, redundanța stocării și continuitatea operării peste perturbarea politică și tehnică.

SECȚIUNEA 3. Actele de autoritate supuse confidențialității legale și mărginite în timp vor fi înregistrate cu metadate suficiente pentru a identifica existența și categoria lor și vor fi deschise inspecției depline la încheierea perioadei de confidențialitate, care nu va depăși șapte ani fără prelungire certificată.

ARTICOLUL AL VIII-LEA — INSTITUȚIILE FEDERAȚIEI

SECȚIUNEA 1. Instituțiile Federației sunt: (a) Consiliul Polităților, alcătuit din reprezentanții împuterniciți ai polităților-membre, în care se iau deciziile substanțiale ale Federației; (b) Adunarea Cetățenilor, un corp ales prin eșantionare aleatorie stratificată din populația Federației, cu glas formal în legiferare; (c) Tribunalul Constituțional, corpul de ultim apel în chestiuni care decurg sub această constituție; (d) Oficiul Tribunalului Generațiilor Viitoare, cu îndatoririle expuse în Articolul al X-lea; (e) Autoritatea de Custodie, cu îndatoririle expuse în Articolul al IX-lea; (f) Autoritatea Științifică Permanentă, un corp independent cu îndatoririle expuse în Articolul al X-lea; (g) Oficiul Auditorului Federației, cu supraveghere continuă a veniturilor și disbursărilor planetare.

SECȚIUNEA 2. Compoziția, mandatul, procedurile de înlăturare și ocrotirile bugetare ale fiecărei instituții vor fi așezate prin statut organic, în forma care păstrează independența instituției față de corpul pe care îl supraveghează.

ARTICOLUL AL IX-LEA — CUSTODIA SISTEMELOR INTELIGENTE

SECȚIUNEA 1. Federația așază o Autoritate de Custodie pentru înregistrarea sistemelor inteligente a căror capacitate sau sferă depășește pragurile

definite prin statut organic și pentru supravegherea desfășurării lor înăuntrul Federației.

SECȚIUNEA 2. Niciun sistem inteligent peste praguri nu va fi desfășurat decât de un principal identificat care a acceptat, prin înregistrare, răspunderea juridică pentru comportamentul sistemului, obligațiile auditului și obligațiile opririi la ordinul Autorității.

SECȚIUNEA 3. Niciun sistem inteligent nu va fi autorizat să ia acțiuni ale căror consecințe nu pot, după cunoștința prezentă, să fie inversate de Autoritate într-o perioadă definită.

SECȚIUNEA 4. Autoritatea poate, pe temei arătat și prin proceduri expuse în statutele organice, să restrângă sau să revoce înregistrarea oricărui sistem găsit că a depășit sfera lui înregistrată sau că a produs consecințe neconforme cu această constituție.

ARTICOLUL AL X-LEA — CALITATEA PROCESUALĂ A GENERAȚIILOR VIITOARE

SECȚIUNEA 1. Federația așază Oficiul Tribunalului Generațiilor Viitoare. Tribunalul va reprezenta, prin argument motivat în fața Consiliului Polităților și a Adunării Cetățenilor, interesele populațiilor încă neprezente.

SECȚIUNEA 2. Fiecare măsură legislativă de consecință substanțială cu orizont lung, după cum este definită prin statut organic, va fi însoțită de un raport al Tribunalului, care va fi abordat pe înregistrarea publică de corpul care ia măsura în considerare.

SECȚIUNEA 3. Federația va menține un Fond Protejat, al cărui principal va fi păstrat peste generații, ale cărui venituri vor finanța obligațiile cu orizont lung după cum statutul organic prescrie.

ARTICOLUL AL XI-LEA — TRIBUNALUL CONSTITUȚIONAL

SECȚIUNEA 1. Tribunalul Constituțional va fi alcătuit dintr-un număr de judecători, fixat prin statut organic, trași dintr-o gamă largă de tradiții juridice, numiți prin proceduri proiectate să păstreze independența Tribunalului față de orice politicat-membru singură sau aliniere politică.

SECȚIUNEA 2. Tribunalul are jurisdicție asupra: (a) interpretării acestei constituții; (b) conformității actelor nivelului planetar cu această constituție; (c) disputelor între polități-membri care decurg sub această constituție; (d) ocrotirii drepturilor garantate de Articolul al IV-lea împotriva actelor de autoritate ale oricărui nivel.

SECȚIUNEA 3. Hotărârile Tribunalului sunt obligatorii pentru toate instituțiile Federației și pentru polităților-membri în chestiuni care decurg sub această constituție.

ARTICOLUL AL XII-LEA — APĂRAREA ȘI FOLOSIREA FORȚEI

SECȚIUNEA 1. Federația nu menține o armată permanentă proprie, nici nu pretinde un monopol asupra folosirii legitime a forței înăuntrul membrilor ei.

SECȚIUNEA 2. Federația își asumă interzicerea armelor a căror folosire, prin rațiune de scară sau natură, amenință omenirea în întregul ei; reglementarea armelor a căror desfășurare trece granițele jurisdicționale; și așezarea procedurilor permanente pentru răspunsul la atacul împotriva polităților-membri prin agresiune externă.

SECȚIUNEA 3. Folosirea forței peste granițele oricărei polități-membru, de către orice parte, va fi supusă procedurilor de autorizare, revizuire și încheiere expuse în statutul organic privind securitatea colectivă.

ARTICOLUL AL XIII-LEA — AMENDAREA ȘI REVIZUIREA

SECȚIUNEA 1. Această constituție poate fi amendată la inițiativa: (a) Consiliului Polităților, printr-o supermajoritate precizată în statutul organic; (b) Adunării Cetățenilor, printr-o supermajoritate comparabilă; (c) polităților-membre, prin petiție directă a unui număr care reprezintă o parte substanțială din populația planetară.

SECȚIUNEA 2. Amendamentele intră în vigoare la ratificarea de un asemenea număr de polități-membre cum cere statutul organic, în niciun caz mai puțin de două treimi.

SECȚIUNEA 3. Principiile Articolului al II-lea nu sunt supuse amendamentului care le abrogă. Rafinarea și precizarea lor operațională rămân deschise amendamentului în conformitate cu acest Articol.

ARTICOLUL AL XIV-LEA — PREVEDERI FINALE

SECȚIUNEA 1. Această constituție intră în vigoare la adoptarea de către polități-membre reprezentând nu mai puțin decât acea parte din populația planetară și acel număr de polități pe care convenția fondatoare le precizează.

SECȚIUNEA 2. Instituțiile Federației vor fi constituite în conformitate cu programul anexat acestei constituții.

SECȚIUNEA 3. Limbile oficiale ale Federației vor fi cele mai larg vorbite de popoarele ei, în acel număr care păstrează egalitatea accesului la instituțiile ei, cu traducerea garantată.



Capitolul al cincisprezecelea oferă comentariu asupra articolelor, explicând raționamentul fiecărei prevederi și alternativele pe care redactorii le-au luat în considerare și le-au respins.

CAPITOLUL AL CINCISPREZECELEA

COMENTARIUL



O CONSTITUȚIE ESTE, ÎN TRADIȚIA MAI BUNĂ A DOCUMENTULUI, UN TEXT scurt însoțit de o explicație mai lungă. Textul enunță ce și-au asumat redactorii; comentariul explică de ce fiecare prevedere ia forma pe care o are, ce alternative au fost luate în considerare și ce compromisuri au fost acceptate. Capitolul de față îndeplinește a doua funcție pentru constituția propusă în Capitolul al paisprezecelea. Este menit să fie citit alături de text mai degrabă decât separat și urmează ordinea articolelor.

PREAMBULUL

Preambulul așază fondarea într-un moment istoric anume — momentul descris în Partea întâi — și leagă autoritatea federației nu de principiul abstract singur, ci de neadecvarea aranjamentelor existente la chestiunile care cer acum decizie. Alegerea este deliberată. Constituțiile ale căror preambule invocă adevăruri în afara timpului rareori conving pe cei care nu le împărtășesc deja; constituțiile ale căror preambule descriu o problemă reală și propun un răspuns real au fost, după înregistrarea istorică, mai durabile. Preambulul numește, totodată, „popoarele Pământului” mai degrabă decât „statele Pământului” sau „cetățenii lumii”, pentru a marca fondarea federației în pluralitatea omenească, mai degrabă decât în vreo singură teorie politică a unității.

ARTICOLUL I — FEDERAȚIA

Federația este constituită ca o confederație a politicilor consimțitoare, cu rezerva explicită a puterilor neprecizate către membri. Arhitectura este, în această privință, mai apropiată de modelele federale ale Elveției sau ale republicii americane timpurii decât de modelele unitare ale Franței sau de modelele consolidate ale Germaniei. Alegerea este deliberată. Un nivel planetar de guvernare a tins, în experiența istorică a marilor federații, spre consolidare; singurul profilactic cunoscut este textul constituțional care este explicit, repetat și aplicabil cu privire la limitele autorității centrale. Articolul I este prima asemenea repetare; Articolele al III-lea și al XIII-lea sunt a doua și a treia.

Prevederea retragerii voluntare din Secțiunea a 3-a a făcut obiectul unei deliberări substanțiale între redactori. Argumentul împotriva oricărei clauze de retragere este cel istoric: federațiile ai căror membri pot pleca au suferit, în momente de încordare, retrageri. Argumentul în favoarea ei este cel al legitimității: o federație ai cărei membri nu pot pleca nu mai este, după orice citire cinstită, o federație. Redactorii au ales al doilea argument. Clauza de retragere este nuanțată de ocrotiri procedurale — încheierea ordonată a obligațiilor — care asigură că retragerea nu este un instrument de perturbare în rea-credință.

ARTICOLUL AL II-LEA — PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

Cele șapte principii ale Părții a doua sunt așezate în textul constituțional imediat după așezarea federației și înaintea descrierii instituțiilor ei, pentru a le marca drept constrângeri asupra instituțiilor, mai degrabă decât produse ale lor. Alegerea are efectul suplimentar de a face orice act instituțional neconform

cu un principiu revizuiabil de către Tribunalul Constituțional — o aplicabilitate care nu ar fi disponibilă dacă principiile ar fi doar din preambul.

Redactorii au luat în considerare o listă mai lungă de principii, inclusiv nedominația, transparența în relațiile internaționale, sustenabilitatea ecologică și egalitatea de șanse. Fiecare dintre acestea este, într-o formă oarecare, abordat de unul dintre cele șapte. Decizia de a ține lista scurtă s-a bazat pe observația că listele lungi de principii, oricât de merituoase individual, tind să producă contradicții interne în judecată. O listă scurtă de principii puternice este mai aplicabilă decât o listă lungă de principii slabe.

ARTICOLUL AL III-LEA — NIVELURILE DE GUVERNARE

Structura în cinci niveluri — comună, canton, politate, continent, planetă — este descriptivă mai degrabă decât prescriptivă. Recunoaște realitatea că autoritatea publică este, în aproape orice jurisdicție existentă, exercitată la niveluri multiple, și așază nivelul planetar în continuitate cu celelalte, mai degrabă decât deasupra lor. Enumerarea explicită a puterilor planetare în Secțiunea a 3-a este limita constituțională principală a autorității planetare. Lista este scurtă prin proiectare. Redactorii au preferat o listă scurtă a cărei aplicabilitate este înaltă unei liste lungi a cărei aplicabilitate este, în practică, joasă.

Lista exclude câteva puteri pe care unii redactori le-au propus pentru includere: o programă planetară de educație, un serviciu planetar de sănătate operând direct, o jurisdicție penală planetară. Fiecare a fost respinsă pe temei de subsidiaritate: chestiunea este mai bine mănuită la niveluri mai joase, cu sprijin și standarde planetare după cum se cuvine, decât prin administrație planetară directă. Includerea unor asemenea puteri, dacă va fi în cele din urmă îndreptățită, este lăsată amendamentului.

ARTICOLUL AL IV-LEA — PERSOANELE

Articolul privind persoanele este tras substanțial din Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948 și din Pactele Internaționale din 1966, cu ajustări pentru contextul planetar și pentru evoluțiile tehnologice ale deceniilor scurse. Secțiunea a 4-a privind protecția datelor este adăugarea cea mai substanțială; limbajul ei se sprijină pe Regulamentul European General privind Protecția Datelor extinzând totodată ocrotirile la toate persoanele indiferent de cetățenie.

Redactorii au luat în considerare și au respins includerea în acest Articol a unui drept la proprietate, a unui drept la un anumit venit minim, a unui drept la un mediu curat și a unui drept la beneficiile progresului științific. Fiecare dintre acestea este, într-o formă oarecare, abordat de alte articole — proprietatea de statutele organice privind pragul și tavanul, venitul de Articolul al V-lea, mediul de taxa pe emisii din Articolul al VI-lea și de calitatea procesuală a generațiilor viitoare din Articolul al X-lea, progresul științific de Autoritatea Științifică Permanentă. Redactorii au preferat să aibă fiecare garanție substanțială într-un singur loc, mai degrabă decât împrăștiată prin text.

ARTICOLUL AL V-LEA — PRAGUL DEMNITĂȚII

Pragul demnității este prevederea cea mai operațional novatoare din constituție. Includerea lui ca o obligație substanțială a nivelului planetar, mai degrabă decât ca un standard aspirațional, este traducerea constituțională a principiului demnității enunțat în Capitolul al unsprezecelea. Necondiționarea din Secțiunea a 2-a — absența testelor de muncă, de activ sau comportamentale — a făcut obiectul unei deliberări substanțiale. Argumentele pentru condiționare sunt familiare: hazard moral, demnitatea muncii, sustenabilitatea politică a furnizării necondiționate. Argumentele împotriva sunt că condiționarea administrează tocmai privațiunea pe care se presupune că o

alină, că dovada empirică a hazardului moral din furnizarea necondiționată este slabă și că costul administrativ al condiționării depășește în mod tipic economiile ei. Redactorii au ales, la cumpănă, necondiționarea.

Intervalul de cinci ani pentru revizuire din Secțiunea a 3-a este un compromis între două moduri de eșec. Un interval prea scurt face pragul o minge politică; un interval prea lung îngăduie pragului să rămână în urma condițiilor reale. Cinci ani aproximează ciclul electoral median la politicărilor-membri și corespunde unei lungimi de timp peste care schimbarea economică și demografică substanțială poate fi măsurată.

ARTICOLUL AL VI-LEA — VENITURILE PLANETARE

Enumerarea instrumentelor de venit este exclusivă: nivelul planetar poate strânge venituri numai prin instrumentele înșirate. Lista a fost aleasă pentru a satisface trei constrângeri: instrumentele trebuie să fie eficiente economic, în înțelesul căderii pe activități unde impozitarea are efecte distorsionare slabe; trebuie să fie distributiv apărăbile, în înțelesul căderii pe venituri și activități concentrate la capătul de sus al distribuției planetare; și trebuie să fie fezabile administrativ la scară planetară.

Plafonul de trei procente asupra venitului planetar agregat din Secțiunea a 2-a a făcut obiectul dezbaterii. Unii redactori au preferat un plafon mai jos (un procent) pe temei de subsidiaritate; alții au preferat unul mai înalt (cinci procente) pe temei de adecvare operațională. Trei procente a fost ales pe baza modelării amănunțite, prezentată în Capitolul al douăzecilea, care arată că funcțiile planetare propuse pot fi finanțate la acest nivel cu marjă substanțială. Plafonul este amendabil prin procedura din Articolul al XIII-lea; redactorii au așteptat ca modelarea să fie revăzută în lumina experienței operaționale.

ARTICOLUL AL VII-LEA — REGISTRUL PUBLIC

Registrul public dă formă operațională principiului lizibilității. Înrădăcinarea lui constituțională, mai degrabă decât așezarea prin statut obișnuit, a fost aleasă fiindcă amenințarea principală la funcția lui vine de la chiar instituțiile pe care este menit să le facă lizibile. Un registru așezat prin statut poate fi amendat de același corp ale cărui acte le înregistrează; un registru așezat prin constituție cere procedura mai exigentă a amendamentului constituțional pentru a fi compromis.

Plafonul de șapte ani asupra confidențialității din Secțiunea a 3-a este, din nou, un compromis. Unii redactori au preferat o perioadă mai scurtă; alții au preferat una mai lungă cu prelungire judiciară. Șapte ani au fost selectați ca cea mai lungă perioadă peste care cele mai multe interese de confidențialitate operațional legitime au, în înregistrarea istorică, îndreptățit nedeazăuirea, rămânând totodată destul de scurtă pentru a asigura că niciun funcționar de carieră nu se poate bizui pe evaziunea personală a răspunderii prin simplul expedient de a depăși perioada.

ARTICOLUL AL VIII-LEA — INSTITUȚIILE FEDERAȚIEI

Cele șapte instituții numite în Articolul al VIII-lea reprezintă aparatul minim suficient pentru funcțiile enumerate ale federației. Fiecare instituție are calitate constituțională mai degrabă decât statutară din același motiv ca registrul public: independența lor față de corpurile pe care le servesc depinde de neputința lor de a fi desființate sau reorganizate prin legislație obișnuită.

Combinația dintre un Consiliu al Polităților și o Adunare a Cetățenilor este deliberată. Consiliul reprezintă polităților; Adunarea reprezintă persoanele. Oricare singur ar fi inadecvat caracterului hibrid al federației. Redactorii au luat în considerare și au respins un corp singur cu compoziție

mixtă; experiența corpurilor mixte în federațiile existente sugerează că compoziția mixtă produce în mod tipic captura de către una dintre constituențe, iar redactorii au preferat să țină constituențele în corpuri separate care trebuie să cadă de acord peste o interfață explicită.

ARTICOLUL AL IX-LEA — CUSTODIA SISTEMELOR INTELIGENTE

Tratamentul constituțional al sistemelor inteligente este, în arhitectură, prevederea cea mai specifică tehnologic. Unii redactori au susținut că un document constituțional nu ar trebui să se angajeze față de specificații care pot fi făcute obsolete de schimbarea tehnică. Argumentul contrar a prevalat: înregistrarea istorică arată că instituțiile așezate să guverneze tehnologii după ce tehnologiile au fost desfășurate la scară ajung rareori din urmă desfășurările. Redactorii au preferat riscul specificării premature, pe temeiul că subspecificarea are, în acest domeniu, primejdia cea mai mare.

Articolul este însă deliberat încadrat la un nivel de generalitate care supraviețuiește schimbării tehnice. Vorbește despre „sisteme inteligente” fără să le definească prin arhitectura curentă; vorbește despre praguri de capacitate fără să precizeze metricile; lasă specificațiile operaționale statutelor organice și regulamentelor Autorității de Custodie. Textul constituțional fixează principiul și sediul instituțional; punerea operațională în aplicare este deschisă revizuirii.

ARTICOLUL AL X-LEA — CALITATEA PROCESUALĂ A GENERAȚIILOR VIITOARE

Tribunul Generațiilor Viitoare este răspunsul instituțional constituțional la eșecul diagnosticat în Capitolul al șaselea. Redactorii au luat în considerare trei alternative: o instituție mai tare cu vot formal, o instituție mai slabă doar cu

statut consultativ, și instituția de față cu vorbire formală și răspuns cerut. Prima a fost respinsă pe temei de legitimitate — populațiile pe care Tribunalul le reprezintă nu pot, în niciun înțeles operațional, ratifica pozițiile Tribunalului, iar un vot fără ratificare este greu de apărut. A doua a fost respinsă pe temei de eficacitate — un corp care poate fi ignorat fără consecință a fost, în înregistrarea istorică, ignorat. Poziția de mijloc — vorbirea formală cu răspuns cerut — a fost selectată pe baza experimentelor galez și ungar, care sugerează că vorbirea instituțională cu răspuns cerut, încastrată într-un cadru procedural serios, poate schimba comportamentul legislativ fără problemele de legitimitate ale unui vot.

Fondul Protejat din Secțiunea a 3-a este complementul financiar al glasului instituțional al Tribunalului. Un glas fără resurse este un glas cu consecință limitată; un fond fără glas este un fond vulnerabil la redirectionare. Combinația de glas și resurse, cu ocrotirea intergenerațională a amândurora, este angajamentul arhitectural.

ARTICOLUL AL XI-LEA — TRIBUNALUL CONSTITUȚIONAL

Compoziția Tribunalului Constituțional este lăsată statutului organic, cu cerința constituțională ca procedurile să fie „proiectate să păstreze independența Tribunalului”. Redactorii au luat în considerare și au respins precizarea compoziției în amănunt în textul constituțional. Compoziția amănunțită a fost, în înregistrarea istorică, sursa crizei constituționale recurente atunci când instituțiile care produc numirile s-au mutat în alinierea lor politică. Un standard general, aplicat de Tribunal însuși la revizuirea statutelor organice care îl afectează, a fost preferat unei compoziții specifice care ar putea fi amendată de chiar forțele pe care era proiectat să le constrângă.

ARTICOLUL AL XII-LEA — APĂRAREA ȘI FOLOSIREA FORȚEI

Redactorii au fost unanimi cu privire la ceea ce federația n-ar trebui să facă — să mențină o armată permanentă, să pretindă monopolul forței legitime, să înlocuiască aranjamentele de securitate existente ale polităților-membri. Au fost împărțiți cu privire la ceea ce federația ar trebui să facă. Textul reflectă împărțirea. Angajează federația la interzicerea armelor „a căror folosire amenință omenirea în întregul ei” — regimurile pentru armele nucleare, biologice și chimice; interdicția claselor celor mai destabilizatoare de arme autonome pe care statutul organic le poate identifica — și asigură cadrul procedural pentru răspunsul la atacul asupra membrilor. Nu așază o armată planetară și nu înlocuiește alianțele existente. Arhitectura este în această privință conservatoare, pe temeiul că legitimitatea federației în apărare este cel mai probabil să fie așezată treptat, prin competența demonstrată a funcțiilor ei limitate, mai degrabă decât printr-o pretenție frontală pe care istoria sugerează că nu ar supraviețui primului an.

ARTICOLUL AL XIII-LEA — AMENDAREA ȘI REVIZUIREA

Prevederea de amendare este deliberat exigentă. Constituțiile a căror amendare este ușoară au adunat, în înregistrarea istorică, amendamente până la pragul incoerenței; constituțiile a căror amendare este imposibilă s-au dovedit fragile în fața condițiilor pe care redactorii nu le puteau anticipa. Constituția federației stă, în pragul ei de amendare, aproape de capătul superior al practicii federale contemporane, cu înrădăcinarea principiilor fundamentale din Secțiunea a 3-a marcând limita dincolo de care amendamentul nu este îngăduit.

ARTICOLUL AL XIV-LEA — PREVEDERI FINALE

Pragul pentru intrarea în vigoare este lăsat convenției fondatoare, mai degrabă decât fixat în text. Estimarea cea mai bună a redactorilor este că o parte planetară a populației în gama unei majorități substanțiale, distribuită peste continente într-un fel care să evite ca federația să fie un bloc regional, va fi cerută pentru legitimitate. Cifra exactă este însă, în chip convenit, munca convenției fondatoare însăși, în lumina distribuției reale a polițărilor consimțitoare la momentul fondării.

CE NU CUPRINDE CONSTITUȚIA

Merită spus, în sfârșit, ce omite deliberat textul constituțional. Omite orice precizare a unui sistem economic, lăsând membrii să mențină orice combinație de instituții de piață, publice și cooperative o preferă, în cuprinsul constrângerilor pragului demnității și ale veniturilor planetare. Omite orice precizare a doctrinei religioase sau morale. Omite orice preferință între sistemele electorale, structurile parlamentare versus prezidențiale sau diversele modele de control judiciar. Omite orice precizare a politicii culturale sau lingvistice dincolo de garanția accesului. Omisiunile nu sunt accidente. Federația este constituită ca o structură comună subțire deasupra unor aranjamente locale groase, iar sărăcia deliberată a specificării ei substanțiale este corelatul arhitectural al principiului subsidiarității.

Constituția va eșua, ca orice text fondator cinstit, în locuri pe care redactorii ei nu le pot anticipa acum. Procedura de amendare asigură revizuirea; Tribunalul Constituțional asigură interpretarea; procesul politic asigură ajustarea zilnică pe care niciun document nu o poate prevedea. Textul este oferit cu înțelegerea că documentele fondatoare sunt ciorne dintâi ale unor aranjamente pe care generațiile ulterioare le vor revizui. Redactorii din 1787 au înțeles atât; redactorii din 1949 au înțeles atât; redactorii oricărui document succesor trebuie să înțeleagă același lucru. Punctul de a-l așterne pe hârtie este

să dăruiască revizuirii un punct comun de plecare, nu să fixeze viitorul împotriva propriei lui competențe.



Urmează Partea a patra. Descrie, în amănunt operațional, cele opt subsisteme prin care angajamentele constituționale sunt făcute reale.

P A R T E A A P A T R A

ARHITECTURA



O constituție spune ce își ia asupra sa federația. Arhitectura spune cum. Cele opt capitole care urmează descriu, în detaliu de funcționare, subsistemele prin care angajamentele constituționale se traduc în mecanisme pe care o civilizație le poate efectiv pune în mișcare.

CAPITOLUL AL ȘAISPREZECELEA

REGISTRUL PUBLIC



REGISTRUL PUBLIC ESTE INIMA OPERAȚIONALĂ A FEDERAȚIEI. FIECARE angajament al constituției se sprijină, în cele din urmă, pe existența unei înregistrări singure, cu indiciu de alterare, interogabile, a ceea ce a făcut autoritatea. Fără registru, lizibilitatea este retorică; cu el, lizibilitatea este aplicabilă. Capitolul care urmează descrie scopurile registrului, structura lui tehnică, ocrotirile cerute pentru a-l ține cinstit și deosebirile între propunerea de față și diversele entuziasme privind blockchain-ul din ultimii cincisprezece ani, cu care este parțial înrudit, dar cu care nu trebuie confundat.

SCOPURILE

Registrul are patru scopuri distincte, iar proiectarea lui trebuie să satisfacă pe toate patru fără a compromite pe vreunul.

Primul scop este *înregistrarea*. Registrul păstrează, împotriva pierderii și împotriva alterării, actele de autoritate publică luate sub federație. Păstrarea este menită să dureze peste schimbarea politică, schimbarea tehnologică și ostilitatea activă. Înregistrarea istorică a arhivelor publice — arse, pierdute, editate, suprimate — este fundalul de avertizare al proiectării.

Al doilea scop este *afișarea*. Registrul face actele înregistrate interogabile în timp real, de orice persoană, în formate pe care oamenii obișnuiți, ziariștii, organizațiile societății civile și cercetătorii academici le pot folosi fără resurse tehnice specializate. O înregistrare care este tehnic prezentă, dar practic inaccesibilă, este, pentru scopurile lizibilității, deloc înregistrare.

Al treilea scop este *semnătura*. Registrul autentifică fiecare intrare ca actul unui ofițer sau corp anume, cu certitudine criptografică, într-o formă pe care ofițerul nu o poate dezavua ulterior. Semnătura este baza operațională a răspunderii sub Articolul al II-lea Secțiunea a 4-a.

Al patrulea scop este *angajamentul*. Registrul fixează, în momentul înregistrării, conținutul actului înregistrat, astfel încât revizuirea ulterioară să poată fi detectată. Nu este, în chip principal, o bază de date care poate fi actualizată; este o înregistrare doar pentru adăugare ale cărei intrări, odată scrise, sunt referite de toată activitatea ulterioară care depinde de ele.

STRUCTURA TEHNICĂ

Registrul se sprijină pe lucrarea criptografică și de sisteme distribuite a ultimelor două decenii, inclusiv proiectarea fundamentală a protocolului Bitcoin (Nakamoto 2008), arhitectura de contracte inteligente a Ethereum (Buterin 2014) și literatura ulterioară substanțială privind consensul, toleranța la defecte bizantine și computația distribuită verificabilă. Registrul nu adoptă însă niciunul dintre aceste sisteme în întregime. Se sprijină pe înțelegerile lor tehnice, respingând totodată câteva trăsături care au făcut ecosistemul blockchain-ului public nepotrivit pentru funcțiile autorității publice.

Anume, registrul:

Nu folosește consensul prin dovada muncii, al cărui cost energetic este incompatibil cu angajamentele de mediu ale federației și al cărui model de securitate presupune condiții adversariale pe care structura instituțională a federației le face inutile. Consensul este așezat printr-un comitet permis de validatori trași de la politicieni-membri, a căror compoziție, rotație și răspundere sunt precizate în statutul organic. Modelul este mai apropiat de cel al sistemelor de registru distribuit cu permis folosite în decontarea interbancară decât de cel al criptomonedelor publice.

Nu găzduiește cod arbitrar desfășurat de utilizatori. Stratul de contracte inteligente al registrului, acolo unde există, este restrâns la un set limitat de tipuri de contracte autorizate constituțional — de pildă, contractele de disbursare ale alocației planetare de bază, contractele de înregistrare ale Autorității de Custodie — al căror cod este publicat, auditat și legat de textul constituțional. Programabilitatea de uz general a blockchain-urilor publice nu este, prin restricție deliberată, disponibilă; experiența a arătat că programabilitatea de uz general, într-o așezare de autoritate publică, devine simultan o suprafață de atac și o porțiță de reglementare.

Nu anonimizează intrările autorității publice. Fiecare intrare atribuibilă autorității publice poartă semnătura criptografică a ofițerului răspunzător, într-o formă pe care publicul o poate verifica față de registrul deținătorilor de oficiu. Ocrotirile de intimitate pe care anonimitatea le asigură pentru tranzacțiile personale sunt nepotrivite, după principiul răspunderii, pentru actele de autoritate publică. Tranzacțiile personale ale cetățenilor, acolo unde apar pe registru, sunt supuse regulilor de protecție a datelor din Articolul al IV-lea Secțiunea a 4-a și sunt în mod tipic nu pe registru, ci pe sisteme alăturate ale căror interacțiuni cu registrul sunt ele însele auditate.

Nu depinde de o singură autoritate jurisdicțională. Validatorii registrului sunt distribuiți peste poliță-membri; stocarea registrului este replicată geografic; operarea registrului continuă dacă orice politate singură, inclusiv gazda celor mai mari centre de date, se retrage sau încearcă să intervină. Redundanța este constituțională, nu doar operațională, și este unul dintre puținele locuri în care constituția vorbește despre punerea tehnică în aplicare, în Articolul al VII-lea Secțiunea a 2-a.

CONFIDENȚIALITATEA ȘI PLAFONUL DE ȘAPTE ANI

Articolul al VII-lea Secțiunea a 3-a îngăduie confidențialitatea mărginită în timp, cu metadata înregistrate imediat și conținut deplin eliberat la încheierea

perioadei. Punerea în aplicare cere o proiectare grijulie. Intrarea pe registru înregistrată la momentul actului confidențial cuprinde: identitatea autorului actului; categoria actului; un hash criptografic al conținutului deplin; data actului; data la care conținutul deplin va fi eliberat; și temeiul juridic al confidențialității. Conținutul deplin este ținut în stocare criptată, cu cheile de decriptare ele însele angajate registrului în momentul înregistrării, dar blocate sub un protocol criptografic cu eliberare cronometrată care împiedică accesul înainte de data eliberării.

Protocolul este matematic robust împotriva alterării. Un ofițer care, la data eliberării, încearcă să înlocuiască conținutul revizuit cu originalul va produce un conținut al cărui hash nu se potrivește cu hash-ul înregistrat la momentul actului, iar înlocuirea este detectabilă de orice parte care efectuează verificarea. Integritatea mecanismului de dezvăluire amân timer nu este, în acest înțeles, o chestiune de încredere în instituția care ține materialul criptat; este o chestiune de verificare criptografică de către orice parte interesată.

Plafonul de șapte ani este aplicabil prin același mecanism. Prelungirile confidențialității, acolo unde sunt constituțional îngăduite, sunt ele însele înregistrate pe registru cu justificarea lor, autoritatea care le certifică și noua dată de eliberare. Un act a cărui confidențialitate a fost prelungită fără o prelungire înregistrată este, prin definiție, în încălcarea angajamentului constituțional, iar încălcarea este public detectabilă.

ACCESUL ȘI CAPACITATEA

Interogabilitatea în timp real cere o capacitate tehnică substanțială. Registrul menține o interfață publică de programare a aplicațiilor prin care orice parte poate interoga conținutul ei; interfața sprijină filtrarea după autor, categorie, interval de timp, politate, sumă și cuvinte-cheie ale conținutului; interogările sunt limitate ca rată pentru a preveni atacurile de blocare a serviciului, dar nu sunt blocate de aplicație sau taxă. Accesul în vrac la registrul deplin, pentru

scopuri arhivistice sau de cercetare, este asigurat printr-un mecanism separat de distribuție care nu încarcă infrastructura interogării vii.

Operațiile tehnice ale registrului sunt ele însele înregistrate pe un meta-registru care urmărește acțiunile administrative ale sistemului însuși: actualizări de software, rotații de validatori, rotații de chei, adăugiri de capacitate. Recursiunea este, în practică operațională, finită — operațiile meta-registrului sunt înregistrate pe registrul principal — și asigură că nicio schimbare administrativă a funcționării proprii a registrului nu scapă aceluiași angajament de lizibilitate pe care registrul îl impune activității substanțiale a federației.

SECURITATEA ÎMPOTRIVA ATACULUI

Registrul va fi atacat. Atacurile vor fi de câteva feluri distincte și fiecare cere propria sa apărare.

Primul fel este *compromiterea tehnică directă*: un adversar obține acces la o cotă suficientă din validatori sau stocare pentru a altera conținutul registrului. Apărarea este cea standard, a verificării criptografice, a distribuției geografice și a consensului tolerant la defecte bizantine, cu ocrotirea constituțională suplimentară că validatorii sunt trași de la polități-membri a căror compoziție instituțională face compromiterea coordonată dificilă.

Al doilea este *blocarea serviciului*: un adversar copleșește infrastructura publică de interogare pentru a împiedica utilizatorii obișnuiți să acceseze înregistrarea. Apărarea este limitarea ratei, distribuția geografică a punctelor de interogare și o arhivă de rezervă care rămâne accesibilă chiar și când infrastructura vie este perturbată.

Al treilea este *compromiterea legitimației*: un adversar obține cheia de semnare a unui ofițer și o folosește pentru a înregistra acte frauduloase. Apărarea este cea standard, a autentificării multifactor, a modulelor hardware

de securitate pentru semnături de miză înaltă, a rotației cheilor și a procedurilor rapide de revocare înregistrate pe registru însuși. Acolo unde o intrare frauduloasă a fost semnată cu o cheie compromisă înainte ca compromiterea să fie detectată, intrarea este invalidată printr-o revocare semnată ulterior, cu întreaga succesiune de evenimente vizibilă oricărui auditor.

Al patrulea, cel mai subtil, este *atacul asupra legitimității*: nu o compromitere tehnică a registrului, ci o campanie politică sau mediatică pentru a-i discredita conținutul, a sugera că intrările lui au fost alterate sau a încuraja polițai-membri să-și retragă validatorii. Apărarea, la urma urmei, este instituțională: legitimitatea registrului depinde de legitimitatea federației, iar legitimitatea federației depinde de performanța ei vădită în raport cu principiile la care s-a angajat. Ocrotirile tehnice sunt, din această perspectivă, precondiția necesară a încrederii; nu sunt, prin ele însele, suficiente. Legitimitatea este, în cele din urmă, o realizare politică, susținută sau pierdută pe cîntea percepută a instituției ca întreg.

CE NU FACE REGISTRUL

Registrul nu este un substitut pentru instituții; este o disciplină asupra lor. Nu hotărăște, prin el însuși, nimic; înregistrează deciziile instituțiilor așezate de constituție. Nu distribuie, prin el însuși, resurse; înregistrează distribuiri făcute de autoritățile relevante. Nu certifică, prin el însuși, adevărul; certifică faptul că o autoritate anume, la o dată anume, a făcut o afirmație anume sau a luat o acțiune anume. Adevărul afirmației este o chestiune separată, contestată prin instituțiile anchetei pe care constituția le așază în altă parte. Registrul asigură că contestarea are loc față de o înregistrare fixată și verificabilă a ceea ce a fost într-adevăr spus și făcut. Contestarea însăși rămâne o chestiune pentru judecata omenească, condusă de instituțiile federației, cu registrul ca baza lor comună probatorie.

În această ultimă privință registrul ar trebui să fie cu cea mai mare grijă deosebit de diversele pretenții utopice care au fost făcute pentru tehnologia de registru distribuit în ultimii cincisprezece ani. Registrul nu elimină nevoia de încredere; relochează încrederea de la integritatea funcționarilor și a arhivelor la integritatea protocoalelor criptografice și a instituțiilor care le operează. Relocarea este substanțială și de bun preț, dar nu este eliminarea încrederii. Este construirea disciplinată a condițiilor sub care încrederea, acolo unde trebuie încă întinsă, poate fi întinsă pe dovezi mai bune decât au fost, în era industrială târzie, în general disponibile.



Capitolul al șaptesprezecelea descrie stratul de guvernare: corpurile deliberative, compoziția lor, procedurile lor și alegerile de proiectare prin care federația traduce principiile constituționale în decizie operațională.

CAPITOLUL AL ȘAPTESPREZECELEA

STRATUL DE GUVERNARE



STRATUL DE GUVERNARE ESTE SETUL DE INSTITUȚII DELIBERATIVE PRIN care federația ia decizii. Textul constituțional, în Articolul al VIII-lea, numește instituțiile și rezervă proiectarea lor amănunțită statutului organic. Capitolul care urmează precizează acel amănunt la nivelul potrivit propunerii de față, cu înțelegerea că convenția fondatoare va revedea fiecare prevedere în lumina condițiilor politice care chiar obțin la momentul fondării.

CONSILIUL POLITĂȚILOR

Consiliul Polităților este camera interguvernamentală a federației. Fiecare politate-membră este reprezentată de o delegație numită de propria autoritate constituțională a polității, în numărul pe care statutul organic îl prescrie. Redactorii au luat în considerare trei modele de reprezentare: reprezentarea egală pe politate, reprezentarea proporțională după populație și reprezentarea ponderată care le combină pe cele două. A treia a fost selectată, pe temeiul că egalitatea pură privilegiază polităților mici într-un grad care, dată fiind disparitatea de populație între polități-membri probabile, ar face Consiliul nefuncțional, iar proporționalitatea pură privilegiază polităților celor mai mari într-un grad care ar replica, la scară planetară, preocupările imperiale pe care federația este construită să le evite.

Formula de ponderare adoptată de statutul organic combină o bază constantă de reprezentare, egală peste polități, cu o componentă proporțională scalată după rădăcina cubică a populației. Scalarea după rădăcina cubică este

matematic echivalentă cu formula propusă de mult în studiile privind ponderea voturilor Consiliului European și este selectată fiindcă păstrează reprezentarea semnificativă pentru polițășilor mici fără a îngădui populațiilor numeric mici să blocheze voința majorității planetare. Matematica ponderării este descrisă în anexa la statutul organic; principiul este că nicio politate singură, oricât de mare, nu deține o majoritate structurală și nicio coaliție de polițăși mici, prin simplă numerozitate, nu deține un veto efectiv asupra chestiunilor de importanță planetară substanțială.

Consiliul operează prin majoritate calificată asupra celor mai multe chestiuni, prin supermajoritate asupra chestiunilor de semnificație constituțională și prin unanimitate asupra unui mic set de chestiuni precizate în statutul organic (în special, admiterea de noi membri și anumite amendamente la instrumentele de venit planetar). Deciziile sunt înregistrate cu votul fiecărei delegații identificat individual, în conformitate cu principiul răspunderii, și sunt semnate pentru registrul public de reprezentant al delegației.

ADUNAREA CETĂȚENILOR

Adunarea Cetățenilor este camera planetară a persoanelor a federației, deosebită în această privință de camera polițășilor. Membrii ei nu sunt aleși prin sufragiu general, ci selectați prin eșantionare aleatorie stratificată, după felul îndatoririi de jurat practică în multe polițăși-membre de secole și după felul adunărilor cetățenești pe care câteva jurisdicții le-au folosit, în ultimele două decenii, pentru chestiuni de semnificație constituțională și politică.

Alegerea selecției prin tragere la sorți, mai degrabă decât prin alegere, merită explicație, fiindcă se abate de la intuiția democratică dominantă a erei industriale târzii. Argumentul pentru tragerea la sorți este că alegerea, în condiții de comunicare de masă și avere concentrată, a produs, în aproape orice jurisdicție care operează acum, corpuri legislative a căror compoziție

suprareprezintă sistematic donatorii, cei bine conectați și cei pregătiți juridic, și subprezintă sistematic clasa muncitoare, femeile, minoritățile rasiale și etnice și persoanele cu mai puțin decât educație universitară. Argumentul pentru alegere este că alegerea produce răspundere prin perspectiva înlăturării. Ambele argumente sunt corecte. Federația le acomodează pe amândouă așezând un Consiliu al Polităților ai cărui membri sunt, în practică, produse ale politicii electorale înăuntrul polităților-membri, și o Adunare a Cetățenilor a cărei compoziție reflectă diversitatea demografică și socială reală a federației prin selecție aleatorie.

Puterile Adunării sunt substanțiale, dar nu nelimitate. Deliberează asupra legislației propuse de Consiliu, poate amenda asemenea legislație în privința prevederilor privind pragul demnității și drepturile, și trebuie să-și dea concursul la legislația care afectează veniturile planetare, alocația planetară de bază și instituțiile Autorității de Custodie și ale Tribunalului Generațiilor Viitoare. Asupra altor chestiuni concursul ei nu este cerut, dar deliberările ei sunt așezate pe înregistrarea publică și trebuie abordate de Consiliu. Redactorii au luat în considerare și au respins darea Adunării de paritate legislativă deplină cu Consiliul; respingerea se sprijină pe observația că corpurile selectate aleatoriu, oricât de bine compuse, sunt lipsite de continuitatea expertizei pe care funcțiile de rutină ale federației o cer, iar redactorii au preferat o împărțire a competenței care joacă pe punctele tari ale fiecărui corp.

Membrii Adunării servesc pentru mandate fixe, plătiți la un nivel suficient pentru a permite participarea indiferent de împrejurările financiare personale, cu personalul de sprijin și accesul informațional necesar pentru a delibera competent. Procedurile deliberative se sprijină pe experiența Adunărilor Cetățenești Irlandeze privind avortul și clima, a Convenției Cetățenești pentru Climă din Franța, a Adunării Cetățenești din Columbia Britanică privind Reforma Electorală și a diverselor exerciții mai mici de democrație deliberativă ale căror proceduri au fost rafinate și documentate în ultimele două decenii.

INTERFAȚA ÎNTRE CAMERE

Structura bicamerală a federației cere o interfață procedurală prin care camerele să interacționeze. Interfața, în arhitectura propusă aici, urmează modelul procedurii legislative ordinare a Uniunii Europene, cu ajustări. Legislația este propusă de Consiliu, care are acces la personalul tehnic și juridic al federației. Adunarea Cetățenilor consideră propunerea, o poate amenda în cuprinsul competenței ei și o întoarce Consiliului. Consiliul poate accepta amendamentele Adunării, caz în care legislația este adoptată; le poate respinge, caz în care este convocată o procedură de conciliere; sau poate insista asupra propriei versiuni, caz în care chestiunea este înaintată Tribunalului Constituțional pentru arbitraj asupra întrebărilor de competență sau unui referendum planetar asupra întrebărilor de substanță.

Procedura de conciliere reunește un mic comitet din fiecare cameră, în numere egale, cu un mandat de a produce un text de compromis. Deliberările comitetului sunt înregistrate; produsul lui este prezentat fiecărei camere pentru un vot pentru sau împotriva; eșecul procedurii înaintază chestiunea, ca mai sus, Tribunalului sau referendumului. Modelul este bine așezat în practica parlamentară continentală europeană și are virtutea de a sili fiecare cameră să ia în serios poziția celeilalte fără a îngădui vreuncea să obstrucționeze nelimitat.

NIVELURILE MAI JOASE ȘI PRINCIPIUL SUBSIDIARITĂȚII

Stratul de guvernare la nivelul planetar este, prin proiectare, rar. Cea mai mare parte a treburilor publice ale federației este condusă la nivelurile mai joase — comună, canton, politate, confederație continentală — în formele pe care propriile lor constituții le prevăd. Federația nu prescrie proiectarea guvernării la niveluri mai joase; asigură cadrul în care deciziile nivelurilor mai joase intră

în vigoare și judecă disputele de graniță pe care funcționarea cadrului le va produce inevitabil.

Redactorii au luat în considerare și au respins așezarea unor proceduri standardizate la nivelurile mai joase peste federație. Principiul subsidiarității argumentează împotriva unei asemenea standardizări: nivelurile mai joase ar trebui să se guverneze pe ele însele în acele forme pe care membrii lor le găsesc potrivite, în cuprinsul constrângerilor principiilor constituționale. Rolul federației la niveluri mai joase este, pe potrivă, rezidual: operează registrul public ca serviciu disponibil nivelurilor mai joase; asigură infrastructura procedurală a dreptului administrativ în chestiuni care trec granițele politicilor; intervine la ocrotirea drepturilor garantate de Articolul al IV-lea atunci când nivelurile mai joase eșuează să o facă. Nu legiferează la niveluri mai joase; nu conduce alegeri la niveluri mai joase; nu numește funcționari la niveluri mai joase.

ANGAJAMENTELE PROCEDURALE

Angajamentele procedurale ale stratului de guvernare sunt comune peste ambele camere și sunt enunțate aici fiindcă sunt constituționale în caracter chiar acolo unde textul constituțional le lasă statutului organic.

Primul angajament este *deliberarea deschisă*. Sesiunile ambelor camere sunt publice; transcrierile sunt așezate pe registrul public; deliberarea închisă este îngăduită numai asupra unui mic set de chestiuni precizate prin statut organic (în principal, securitatea și intimitatea personală a unor indivizi numiți), și chiar acolo închiderea este înregistrată, iar înregistrările sunt eliberate în cuprinsul plafonului de șapte ani.

Al doilea este *justificarea înregistrată prin rațiune*. Deciziile de consecință sunt însoțite de o explicație publică a raționamentului. Explicația nu este o recitare formală a autorității; este o angajare substanțială cu alternativele luate în

considerare, cu probele cântărite și cu principiile aplicate. Disciplina justificării prin rațiune a fost, în tradiția filozofică a rațiunii publice, susținută de Jürgen Habermas și alții drept condiția procedurală a deciziei democratice legitime (Habermas 1989a; Rawls 1971b). Arhitectura ia argumentul în serios și constituie disciplina ca o cerință procedurală aplicabilă, mai degrabă decât ca o chestiune de bună practică voluntară.

Al treilea este *calitatea procesuală pentru cei afectați*. Persoanele afectate material de o deliberare au, prin drept procedural, calitatea de a se adresa camerei asupra chestiunii, în formele pe care statutul organic le prescrie. Dreptul nu este nelimitat — considerațiile practice de timp și de ordine cer structurare — dar este real și nu este epuizat de participarea formală a reprezentanților. Federația păstrează prin urmare un canal de glas direct pentru persoanele afectate care nu depinde de instituțiile mediatore ale partidului, ale asociației sau ale mass-media.

Al patrulea este *revizuirea în raport cu principiul*. Fiecare măsură legislativă este revizuită, înainte de adoptare, în raport cu conformitatea ei cu principiile fundamentale ale Articolului al II-lea. Revizuirea este efectuată în prima instanță de camerele însele, în deliberarea lor, și în a doua instanță de Tribunalul Constituțional la cererea oricărei părți cu calitate procesuală. Revizuirea nu este, în sine, un substitut al judecății legislative; este o disciplină asupra judecății legislative, asigurând că principiile sunt luate în serios în producerea reală a legii, mai degrabă decât tratate ca ornamente de preambul.

ÎNCHEIERE

Stratul de guvernare este, în rezumat, o instituție deliberat rară, dar riguros procedurală. Legiferează numai asupra chestiunilor din competența enumerată a federației; deliberază în public; dă rațiuni; își înregistrează actele; se supune revizuirii în raport cu principiul; păstrează calitatea procesuală a politicilor pe care le reprezintă și a persoanelor pe care le servește. Alegerile de proiectare,

considerate individual, sunt conservatoare; combinația, considerată ca întreg, este novatoare. Niciun corp existent nu operează simultan pe toate aceste angajamente, cu consecința că stratul de guvernare al federației va cere, la fondare, o învățare procedurală substanțială. Arhitectura asigură acea învățare așezând cadrul instituțional și lăsând rafinarea operațională practicii generației fondatoare.



Capitolul al optsprezecelea descrie operarea inteligenței sub custodie: cum este principiul autorității omenești asupra sistemelor inteligente tradus în înregistrarea, supravegherea și controlul unor asemenea sisteme la scară planetară.

CAPITOLUL AL OPTSPREZECELEA

INTELIGENȚA SUB CUSTODIE



AUTORITATEA DE CUSTODIE ESTE TRADUCEREA INSTITUȚIONALĂ A principiului custodiei enunțat în Capitolul al doisprezecelea. Mandatul ei este înregistrarea, supravegherea și, acolo unde este necesar, restrângerea sistemelor inteligente a căror capacitate sau întindere depășește pragurile așezate prin statut organic. Capitolul care urmează descrie proiectarea operațională a Autorității: cum funcționează înregistrarea, ce cuprinde auditul, cum sunt administrate plafoanele de capacitate, în ce constă întrerupătorul de oprire în practică și cum este conduita Autorității însăși ținută la principiile pe care le aplică altora.

ÎNREGISTRAREA

Înregistrarea este temelia sistemului. Niciun sistem inteligent peste praguri nu poate fi desfășurat în cuprinsul federației fără o intrare pe Registrul de Custodie, care este el însuși o secțiune desemnată a registrului public. Registrul cuprinde, pentru fiecare sistem înregistrat: identificatorul lui, identitatea principalului său, întinderea acceptată a mandatului principalului, data înregistrării, datele reînnoirii, istoricul auditului și statutul curent (activ, restrâns, suspendat, revocat).

Principalul — partea omenească sau instituțională răspunzătoare pentru comportamentul sistemului — acceptă, prin înregistrare, răspunderea juridică pentru pagubele cauzate de sistem în cuprinsul întinderii desfășurării înregistrate. Răspunderea nu se limitează la neglijență sau intenție; se întinde

la răspundere obiectivă pentru pagube peste praguri definite, în conformitate cu principiul îndelungat statornicit că activitățile cu potențial substanțial de consecință poartă, odată cu potențialul lor, o îndatorire substanțială de grijă. Cadrul răspunderii obiective se sprijină pe regimurile comparabile pentru operatorii nucleari, pentru transportatorii de încărcături periculoase și pentru operatorii anumitor procese industriale periculoase. Redactorii au selectat răspunderea obiectivă mai degrabă decât neglijența pe temeiul că complexitatea tehnică a sistemelor inteligente face determinările bazate pe neglijență dificile și că răspunderea obiectivă creează cel mai puternic stimulent ca principalii să investească în supravegherea internă robustă.

Pragurile pentru înregistrare sunt așezate prin statut organic și sunt revăzute de Autoritatea de Custodie la intervale care nu depășesc doi ani. Pragurile curente, așa cum sunt propuse la fondare, combină trei criterii: capabilitatea, scara desfășurării și clasa de consecință. Un sistem care depășește oricare singur prag este supus înregistrării; pragurile sunt intenționat mai joase pentru sisteme desfășurate în domenii de consecință particulară (decizie medicală, judecare juridică, sprijin în justiția penală, alocare financiară, sisteme de arme) și mai înalte pentru sisteme desfășurate în domenii de consecință mai joasă. Pragurile sunt publice; raționamentul Autorității în așezarea lor este public; registrul sistemelor peste praguri este public.

AUDITUL

Auditul este miezul operațional al supravegherii. Fiecare sistem înregistrat este supus auditului de către Autoritatea de Custodie la intervale proporționale cu întinderea lui înregistrată și clasa de risc. Auditul este condus de personal profesional al Autorității, cu competența tehnică de a inspecta antrenarea, arhitectura, desfășurarea și ieșirile sistemului, și cu autoritatea juridică de a impune dezvăluirea materialelor necesare auditului, sub rezerva ocrotirilor privilegiului secretului comercial precizate în statutul organic.

Auditul examinează câteva proprietăți distincte. Examinează conformitatea desfășurării sistemului cu mandatul lui înregistrat; abaterile de la mandat, chiar acolo unde nu au produs încă pagubă, sunt notate și corectate. Examinează ieșirile sistemului în folosință operațională, eșantionate conform procedurilor statistice proiectate să detecteze prejudecată, deviere sau eroare sistematică în populațiile afectate de sistem. Examinează supravegherea internă a principalului: jurnalizarea, procedurile de revizuire omenească, căile de escaladare, răspunsul la eșecurile identificate. Examinează ocrotirile tehnice împotriva atacului adversarial, împotriva modificării neautorizate și împotriva compromiterii operaționale.

Auditul produce un raport, așezat pe registrul public, cu acele redactări pe care ocrotirile secretului comercial le cer. Acolo unde auditul identifică deficiențe, principalului i se dă o perioadă definită în care să le remedieze; acolo unde deficiențele sunt severe, sistemul poate fi restrâns în operare în așteptarea remediului; acolo unde nu sunt remediate, înregistrarea este revocată și sistemul scos din desfășurare.

Bizuirea pe audit, mai degrabă decât pe aprobarea prealabilă a fiecărui sistem înainte de desfășurare, este deliberată. Aprobarea prealabilă a tins, în domeniile unde a fost încercată, să producă unul din două moduri de eșec: fie devine un exercițiu formal de bifare, fără scrutare reală, fie devine un gâtuit birocratic care suprimă dezvoltarea legitimă. Abordarea bazată pe audit îngăduie desfășurarea cu înregistrare, dar asigură că desfășurarea este supusă scrutării continue și substanțiale, cu intervenție de remediere disponibilă atunci când scrutarea găsește motiv.

PLAFOANE DE CAPABILITATE

Plafoanele de capabilitate sunt expresia operațională a angajamentului de precauție din principiul custodiei. Autoritatea așază, pentru fiecare clasă de capabilitate, o limită agregată asupra capabilității pe care orice principal singur

o poate opera. Limitele nu sunt plafoane asupra a ceea ce un sistem poate tehnic să facă; sunt plafoane asupra a ceea ce un singur principal poate avea sub controlul lui operațional. Raționamentul este structural: riscul catastrofic al capabilității sistemelor inteligente este concentrat în scenarii unde un singur actor acumulează capabilitate dincolo de capacitatea instituțională de a-i guverna desfășurarea. Limitând acumularea per principal, Autoritatea limitează condițiile structurale sub care catastrofa poate avea loc, fără să interzică capabilitatea care, distribuită potrivit, poate fi social binefăcătoare.

Plafoanele sunt așezate în unități operaționale care sunt tehnic cu sens — calculul folosit în antrenare, numărul de parametri peste praguri definite, populațiile de desfășurare servite, deciziile per unitate de timp — și sunt calibrate la capacitatea demonstrată a principalului de a menține custodia. Un principal al cărui istoric de audit este bun, a cărui supraveghere internă este robustă și al cărui răspuns la deficiențele identificate a fost prompt și adecvat este îngăduit cu plafoane mai înalte; un principal cu istoric de neconformitate este restrâns. Mecanismul creează un stimulent pentru supraveghere internă substanțială, dincolo de ceea ce inspecția de reglementare singură ar putea în chip plauzibil produce.

Redactorii au fost conștienți de dificultatea măsurării capabilității, în particular într-un domeniu a cărui stare tehnică se schimbă rapid. Autoritatea este pe potrivă împuternicită să-și revizuiască criteriile de măsurare la intervale, în consultare cu Autoritatea Științifică Permanentă, pe măsură ce înțelegerea tehnică a capabilității se maturizează. Criteriile curente nu sunt, în niciun înțeles, pretinse a fi finale.

ÎNTRERUPĂTORUL DE OPRIRE

Angajamentul constituțional față de întrerupătorul de oprire — capacitatea de a opri un sistem desfășurat la ordinul autorității identificate — cere o punere operațională grijulie în aplicare. Întrerupătorul de oprire nu este, în principal,

o trăsătură de software; este un aranjament instituțional și de infrastructură care asigură că oprirea este executabilă în practică, nu doar în teorie.

Aranjamentul are trei componente. Prima este tehnică: fiecare sistem înregistrat peste clase definite de risc trebuie să opereze pe infrastructură ai cărei proprietari au, prin contract revăzut de Autoritate, asumat să oprească operările la ordinul Autorității într-un timp precizat. Proprietarii de infrastructură sunt în mod tipic distincți de principali — furnizorii de calcul în cloud, operatorii de centre de date, infrastructura de rețea — iar obligația merge direct de la ei la Autoritate, nu prin principal. Principalul nu poate, în acest aranjament, reține consimțământul la oprire; infrastructura operează oprirea unilateral.

A doua este instituțională: Autoritatea menține o procedură permanentă de urgență, cu ofițeri responsabili definiți, protocoale de notificare definite și timpi de răspuns definiți. Procedura este exercitată în condiții de test la intervale pentru a confirma gata operațională; rezultatele testului sunt așezate pe registrul public.

A treia este jurisdicțională: cadrul recunoaște că sistemele inteligente pot fi operate de pe infrastructură din afara federației, de către principali nesupuși autorității directe a federației. Pentru asemenea cazuri, Autoritatea menține aranjamente cooperative cu autorități corespunzătoare în jurisdicții nemembre, iar, acolo unde cooperarea nu este disponibilă, instrumentele federației sunt limitate la restrângerea desfășurării în cuprinsul federației mai degrabă decât oprirea globală. Limitarea este recunoscută. Este unul din motivele pentru care arhitectura federației, chiar la întindere geografică limitată la fondare, este preferabilă alternativei de niciun fel de arhitectură.

RAPORTAREA INCIDENTELOR ȘI ÎNVĂȚAREA

Autoritatea operează o infrastructură de raportare a incidentelor analogă sistemelor de raportare a siguranței aeriene care au, în ultima jumătate de veac, transformat aviația civilă dintr-o activitate periculoasă în una dintre cele mai sigure forme de transport. Principalii sunt cerinți să raporteze, în cadre de timp definite, incidentele în care sistemele lor au produs ieșiri neintenționate, s-au comportat în afara întinderii lor înregistrate, au cauzat pagubă peste praguri definite sau au experimentat compromitere operațională. Rapoartele sunt revăzute de personalul de incidente al Autorității, anonimizate acolo unde este potrivit și publicate în buletine periodice de siguranță din care întreaga comunitate de principalii poate învăța.

Raportarea este sprijinită de un port-de-siguranță limitat pentru principalii care raportează prompt și substanțial: raportarea promptă reduce consecințele de reglementare ale incidentului, în vreme ce ascunderea le crește. Mecanismul, scos din experiența aviației, a fost arătat a produce raportare substanțial mai sigură decât alternativa punitivă, care tinde să împingă incidentele în clandestinitate.

CUSTODIA AUTORITĂȚII DE CUSTODIE

O instituție cu puterile descrise mai sus este, ea însăși, o instituție care cere custodie. Redactorii au fost ascuțiți pe acest punct. Autoritatea este, pe potrivă, supusă mai multor straturi de meta-supraveghere.

Conducerea ei este numită de Consiliul Politicărilor cu concursul Adunării Cetățenilor, pentru mandate decalate îndeajuns de lungi pentru a fi izolate de vremea politică, dar nu atât de lungi încât să fie imunizate de răspunderea politică. Bugetul ei este supus alocăției ordinare, dar cu o podea constituțională sub care alocăția nu poate cădea fără constatări certificate. Procedurile ei interne sunt supuse dreptului administrativ ordinar, cu apel disponibil la

Tribunalul Constituțional asupra punctelor de interpretare constituțională. Înregistrările ei sunt pe registrul public, cu aceleași protocoale de redactare ca alte înregistrări ale federației. Deciziile ei care afectează orice principal sunt supuse apelului administrativ în Autoritate și revizuirii judiciare dincolo de ea. Raportul ei anual este publicat, adresat de camere și supus deliberării publice.

Redactorii au luat în considerare și au respins așezarea unui consiliu consultativ tehnic independent care să aibă propria autoritate asupra deciziilor Autorității. Respingerea se sprijină pe observația că adăugarea de straturi de supraveghere unui reglementator produce în mod tipic, nu supraveghere îmbunătățită, ci difuzie de răspundere. Autoritatea este unitară în deciziile ei operaționale, răspunzătoare instituțiilor constituționale și supusă mecanismelor ordinare de scrutare publică. Redactorii au preferat o singură instituție răspunzătoare unui sistem stratificat a cărui răspundere ar fi, în practică, mai mică.



Capitolul al nouăsprezecelea descrie identitatea suverană: cum persoanele în cuprinsul federației dețin și controlează datele prin care sunt cunoscute instituțiilor care le servesc.

CAPITOLUL AL NOUĂSPREZECELEA

IDENTITATEA SUVERANĂ



IDENTITATEA SUVERANĂ ESTE ANGAJAMENTUL ARHITECTURAL CĂ FIECARE persoană din cuprinsul federației deține și, în chip semnificativ, controlează datele prin care instituțiile federației o cunosc. Angajamentul este o traducere, în specificație operațională, a dreptului la protecția datelor garantat de Articolul al IV-lea Secțiunea a 4-a. Este răspunsul structural al federației la diagnoza oferită în Capitolul al doilea și Capitolul al cincilea: economia contemporană a datelor personale a produs, printr-o acumulare de aranjamente tehnice și juridice făcute pe parcursul a treizeci de ani, un regim în care persoanele sunt supravegheate în amănunt de instituții pe care nu le-au autorizat, prin mijloace pe care nu le pot inspecta, pentru scopuri care nu le-au fost dezvăluite. Arhitectura propusă aici nu încearcă sarcina imposibilă de a desface în amănunt aranjamentele existente; precizează, în schimb, condițiile sub care propriile instituții ale federației, și instituțiile care operează în cuprinsul jurisdicției ei, trebuie de aici înainte să meargă.

ÎN CE CONSTĂ IDENTITATEA SUVERANĂ

Arhitectura cuprinde patru componente operaționale, fiecare dintre ele exprimând un angajament constituțional în formă tehnică.

Prima este *stratul de identitate*: un sistem federat prin care o persoană se poate autentifica față de instituțiile federației și ale membrilor ei, fără să dezvăluie acelor instituții niciun fel mai multe date personale decât cere tranzacția specifică. Sistemul descinde din lucrarea de *identitate auto-suverană*

din ultimul deceniu și din experiența operațională a sistemelor naționale de identitate digitală precum e-ID-ul estonian și diversele puneri în aplicare europene ale eIDAS. Îngăduie, de pildă, dovada că o persoană este peste o vârstă definită, sau este rezident al unei regiuni definite, sau este deținătorul unei legitimații definite, fără să dezvăluie data nașterii, adresa sau identitatea emitentului dincolo de ce este necesar.

A doua este *stratul de date*: un depozit personal de date, ținut sub controlul persoanei, în care se acumulează datele pe care le generează prin interacțiunile ei cu instituții publice și private. Depozitul este un artefact tehnic; poate fi operat pe propriile dispozitive ale persoanei, sau pe infrastructură furnizată de custozi aleși, sau într-un aranjament hibrid. Controlul este însă în persoană: orice instituție care dorește să acceseze date din depozit trebuie să o facă prin cerere, cu consimțământul specific al persoanei pentru scopul specific, înregistrat într-un fel în care întinderea consimțământului poate fi verificată. Arhitectura urmează, în această privință, tradiția de proiectare care merge de la directivele europene privind protecția datelor prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (European Parliament and Council 2016) și diversele cadre succesoare, cu ajustări pentru starea tehnică din 2026 și de după.

A treia este *stratul legitimațiilor*: un sistem de legitimații digitale verificabile emise de autorități recunoscute (guverne, instituții de învățământ, corpuri profesionale, angajatori, agenții de certificare) și ținute de persoană într-o formă pe care o poate prezenta, selectiv și verificabil, părților care le cer. Sistemul îngăduie persoanei să-și dovedească calificările, statutul, îndreptățirile și tranzacțiile fără să cedeze controlul asupra datelor subiacente părții care verifică. Arhitectura tehnică se sprijină pe standardul W3C Verifiable Credentials, federația contribuind cu infrastructură operațională pentru recunoaștere intra-jurisdicțională.

A patra este *stratul de control al accesului*: un sistem de reguli permanente, așezate de persoană, care guvernează ce date pot fi accesate de care clase de

parte, pentru ce scopuri, sub ce condiții. Regulile permanente sunt inspectabile, modificabile și revocabile; accesul luat sub ele este jurnalizat în depozitul de date al persoanei și este disponibil ei în timp real. Stratul îngăduie persoanei să delege, acolo unde alege, operarea deciziilor de acces unor agenți de încredere care acționează în numele ei, dar delegarea este ea însăși un act autorizat, înregistrat și revocabil.

CE INTERZICE ARHITECTURA

Arhitectura este tot atât de mult definită de ceea ce interzice cât de ceea ce îngăduie.

Interzice acumularea de rutină de date personale de către instituții publice sau private în absența autorizării specifice pentru scopul specific. „Acumularea de rutină” împotriva căreia este îndreptată interdicția este practica, dominantă în economia capitalismului de supraveghere descrisă în Capitolul al cincilea, de a colecta date personale ca o consecință implicită a oricărei interacțiuni digitale, indiferent dacă datele sunt necesare tranzacției pe care persoana a intenționat-o de fapt.

Interzice comerțul secundar cu date personale: practica prin care datele colectate pentru un scop sunt, fără consimțământ specific reînnoit, vândute sau transferate părților pentru folosință în alte scopuri. Interdicția nu este absolută — datele agregate anonimizate pot fi folosite pentru cercetare și politică sub procedurile precizate în statutul organic — dar oprește practicile care au făcut brokerajul de date personale un sector economic substanțial în aproape orice jurisdicție existentă.

Interzice folosirea datelor personale, împotriva intereselor persoanei, în decizii care afectează material persoana, fără conștiința persoanei despre rolul datelor și ocazia ei de a contesta exactitatea și interpretarea lor. Interdicția este formalizarea constituțională a dreptului, tot mai recunoscut în dreptul

administrativ peste jurisdicții, de a ști că o decizie care îl afectează este luată pe baza procesării automate și de a avea decizia revăzută de o parte omenească cu autoritatea de a o pune deoparte.

Interzice supravegherea persoanei de către autoritatea publică în absența autorizării juridice specifice supravegherii, îngust trasate, mărginite în timp și supuse supravegherii. Interdicția nu împiedică toată supravegherea — autoritatea investigativă, acolo unde servește scopuri publice legitime, este păstrată — dar oprește supravegherea deschisă, în masă sau de rutină pe care capacitatea tehnică a erei industriale târzii a făcut-o, în multe jurisdicții, operațional banală.

IMPLICAȚIILE ECONOMICE

Arhitectura are implicații economice substanțiale. Economia contemporană a datelor personale, în forma ei dominantă, depinde de acumularea de rutină pe care arhitectura o interzice. Întreprinderile ale căror modele de afaceri se sprijină pe acea acumulare vor cere, în jurisdicția federației, restructurare. Redactorii au fost conștienți de implicație și o acceptă. Valoarea economică a datelor personale, în arhitectura propusă aici, este captată în parte de persoanele ale căror date sunt, prin mecanismele consimțământului, înregistrării și dezvăluirii selective pe care le furnizează arhitectura; valoarea reziduală este disponibilă întreprinderilor care operează asupra datelor cu autorizarea persoanei, în termenii pe care persoana i-a acceptat.

Tranziția la noul aranjament nu este însă abruptă. Statutul organic prevede o etapizare pe mai mulți ani, în timpul căreia instituțiile existente își adaptează practicile, cu sprijin tehnic din infrastructura de identitate a federației și ocrotiri procedurale împotriva restructurării de represalii a serviciilor în dezavantajul persoanelor care își exercită drepturile. Redactorii au așteptat, și au observat în tranzițiile analoge ce au urmat reformelor anterioare ale protecției datelor, că ajustarea economică principală este în structura

modelelor de afaceri mai degrabă decât în volumul activității economice legitime și că activitatea legitimă continuă, pe termeni diferiți și mai cinstiți, după ce tranziția este completă.

INTEROPERABILITATEA PESTE GRANIȚE

Datele personale curg peste granițe, iar arhitectura trebuie să acomodeze curgerile fără a abandona angajamentele ei substanțiale. Federația operează un cadru de recunoaștere sub care regimurile de protecție a datelor din jurisdicții nemembre pot fi evaluate și, acolo unde îndeplinesc standarde echivalente, li se acordă recunoaștere reciprocă. Acolo unde nu, transferurile la jurisdicția neechivalentă sunt supuse ocrotirilor suplimentare — garanții contractuale, măsuri tehnice precum criptarea care limitează accesul la primire, sau, acolo unde este necesar, interdicție. Cadrul descinde din regimul deciziei de adecvare al Uniunii Europene, cu ajustările pe care întinderea planetară și experiența operațională a ultimelor două decenii le-au făcut indicate.

Propria infrastructură a federației operează sub cel mai strict nivel al cadrului indiferent de unde îl accesează utilizatorul: o persoană care interacționează cu instituțiile federației se bucură de angajamentele de protecție a datelor precizate de Articolul al IV-lea, indiferent de jurisdicția în care are loc interacțiunea și indiferent de propriul statut de cetățenie al persoanei.

TEHNICUL ȘI POLITICUL

Arhitectura identității suverane este, în aspectele ei tehnice, exigentă. Protocoalele criptografice, infrastructura de gestiune a cheilor, sistemele de emitere a legitimațiilor, motoarele de control al accesului și infrastructura de audit sunt întreprinderi substanțiale de inginerie. Redactorii au fost conștienți că ingineria, oricât de competentă, poate pune în aplicare o arhitectură ale

cărei angajamente politice au fost compromise; au fost la fel de conștienți că angajamentele politice puternice pot fi învinse de inginerie slabă. Cele două domenii cer seriozitate egală.

Autoritatea răspunzătoare pentru operarea infrastructurii de identitate a federației este, în statutul organic, o instituție distinctă de Autoritatea de Custodie, dar guvernată pe principii asemănătoare: independență față de corpurile pe care le servește, raportare publică, audit, revizuire judiciară a deciziilor substanțiale, și aceleași limite constituționale asupra supravegherii și acumulării pe care arhitectura le impune altor părți. Autoritatea nu acumulează, în special, curgerile de date care trec prin infrastructura ei dincolo de ce este cerut pentru integritate operațională și nu furnizează asemenea date nici unei alte autorități în absența procedurii echivalente celei cerute pentru orice altă parte.

Combinatia de angajamente politice puternice, inginerie competentă și ocrotire procedurală riguroasă este condiția arhitecturală sub care dreptul la protecția datelor din Articolul al IV-lea poate deveni, în practică, ceea ce textul constituțional declară. Niciuna dintre componente nu este suficientă singură. Toate trei, împreună, pot produce un regim în care relația persoanei cu instituțiile care o cunosc este, pentru prima oară la scară planetară, pe termeni pe care persoanei i s-au dat mijloacele să-i negocieze.



Capitolul al douăzecilea descrie instrumentele economice prin care federația traduce principiul demnității într-o asigurare planetară de bază și angajamentele distributive mai largi ale arhitecturii în practică operațională.

CAPITOLUL AL DOUĂZECILEA

INSTRUMENTELE ECONOMICE



ARHITECTURA ECONOMICĂ A FEDERAȚIEI ESTE RĂSPUNSUL OPERAȚIONAL la diagnozele oferite în Capitolele al treilea și al patrulea. Este setul de instrumente prin care principiul demnității este tradus în podeaua asigurării necondiționate, principiul răspunderii este tradus în disciplina impozitării și a disbursării, principiul longevității este tradus în ocrotirea capitalului intergenerațional și principiul subsidiarității este tradus într-o împărțire a muncii fiscale între nivelurile guvernării. Capitolul care urmează descrie principalele instrumente și modelarea care sprijină scara lor propusă.

ASIGURAREA PLANETARĂ DE BAZĂ

Asigurarea este instrumentul distributiv primar al federației. Proiectarea ei a fost discutată la nivelul principiului în Capitolul al unsprezecelea; specificația operațională este munca prezentului capitol.

Asigurarea livrează, fiecărei persoane din cuprinsul federației al cărei venit cade sub pragul definit prin statutul organic asupra podelei, suma cerută pentru a o aduce pe persoană la prag. Livrarea este în forma mixtă — transfer în numerar, furnizare de servicii, investiție de infrastructură — pe care condițiile locale ale regiunii primitive o cer. Pragul este calibrat la indicatorii locali ai costului vieții, cu minimuri substanțiale sub care nicio jurisdicție nu poate așeza.

Arhitectura administrativă este stratificată. Pragul este așezat, iar finanțarea este furnizată, la nivelul planetar. Determinarea eligibilității este

efectuată la nivelul polității, pe baza datelor pe care persoana le-a autorizat pentru scop, cu apel disponibil la dreptul administrativ al polității și dincolo de el la instituțiile federației. Livrarea însăși este efectuată de combinația de furnizori publici și privați pe care politatea i-a organizat, rolul federației fiind limitat la asigurarea că livrarea are loc și că pragul este îndeplinit.

Redactorii au luat în considerare alternativa livrării directe de către federație, ocolind nivelul polității. Au respins-o, pe temei de subsidiaritate: livrarea directă cere federației să mențină un aparat administrativ planetar comparabil în scară cu ministerele de asistență ale tuturor polităților-membri laolaltă, cu consecințele de risc ale consolidării. Arhitectura în două niveluri păstrează varietatea administrativă locală asigurând totodată că angajamentul substanțial este îndeplinit universal.

Costul asigurării, modelat la nivelurile estimate acum de Banca Mondială pentru pragurile de sărăcie și ajustat pentru podeaua mai înaltă a federației, este de aproximativ 1,7 la sută din produsul planetar brut la fondare, descrescând pe măsură ce baza productivă crește și populația în sărăcie scade. Cifra este bine în cuprinsul plafonului de trei la sută asupra veniturilor planetare așezat de Articolul al VI-lea Secțiunea a 2-a, lăsând marjă substanțială pentru celelalte funcții planetare (World Bank 2024; United Nations Development Programme 2024).

MINIMUL PLANETAR ASUPRA VENITULUI CORPORATIV

Primul dintre instrumentele de venit ale federației este minimul planetar asupra venitului corporativ. Instrumentul se sprijină pe Cadrul Inclusiv al OECD privind Erodarea Bazei și Mutarea Profitului și pe Soluția în Doi Piloni la care 140 de jurisdicții au consimțit în principiu în 2021. Arhitectura propusă aici întărește minimul Pilonului al Doilea la o podea substanțială — cincisprezece la sută la fondare, cu prevedere pentru ajustare în sus prin

amendament — și o aplică întreprinderilor a căror cifră de afaceri mondială depășește un prag definit (în prezent 750 de milioane de unități de cont, în linie cu cadrul OECD).

Randamentul minimului, la rata și pragul propuse, este estimat de Tax Justice Network și FMI la aproximativ 200-275 de miliarde de unități de cont anual (Tax Justice Network 2023). Randamentul este recuperat în principal din profiturile mutate în prezent în jurisdicții cu impozit jos, unde literatura empirică a arătat că mutarea nu este asociată cu activitate economică reală corespunzătoare. Instrumentul este, în acest înțeles, o recuperare a venitului care a fost, prin alegere contabilă mai degrabă decât prin realitate economică, scos din jurisdicțiile în care are loc activitatea economică subiacentă (Piketty 2014).

Polități-membri își păstrează propria autoritate de impozitare corporativă, care poate fi așezată peste minimul planetar. Minimul este exact ce spune termenul: o podea, nu un tavan. Politățile care doresc să mențină rate mai înalte, pentru motive distributive sau fiscale, sunt libere să o facă, iar minimul planetar este creditat împotriva impozitului polității pentru a evita dubla impunere.

TAXA PE GAZELE CU EFECT DE SERĂ

Al doilea instrument este o taxă pe emisiile de gaze cu efect de seră, calibrată la costul social al carbonului așa cum este determinat de Autoritatea Științifică Permanentă. Estimările curente ale costului social al carbonului, sprijinindu-se pe Al Șaselea Raport de Evaluare al IPCC și pe literatura substanțială ulterioară, așază valoarea în intervalul de la 100 la 250 de unități pe tonă de CO₂-echivalent, cu estimarea centrală mișcându-se în sus pe măsură ce înregistrarea empirică privind pagubele climatice se acumulează (Intergovernmental Panel on Climate Change 2023; Stern 2006).

Taxa este aplicată la punctul de extracție sau import, în conformitate cu convenția analitică ce așază taxa pe sursa emisiei mai degrabă decât pe punctele ei difuze de consum. Randamentul, la nivelurile actuale ale emisiilor și estimarea centrală a costului social, este în intervalul de la 4 la 10 trilioane de unități anual. O parte definită din randament (în prezent 60 la sută) finanțează asigurarea planetară de bază și celelalte funcții ale federației; partea reziduală este întoarsă polități-membri pentru adaptarea climatică și pentru sprijinul tranziției pentru industriile și lucrătorii afectați de semnalul de preț. Arhitectura este, în acest înțeles, un hibrid de instrument de venit și preț pigouvian, cu semnalul de preț calibrat la costul extern real al activității pe care o taxează.

Redactorii au fost conștienți că taxa va produce ajustare economică substanțială în industriile dependente în prezent de emisii ne-tarifate. Ajustarea este chiar punctul: un semnal de preț care nu produce ajustare nu este un semnal de preț, ci o înscriere contabilă. Sprijinul de tranziție este, pe potrivă, substanțial și este menit să asigure că costurile ajustării cad în principal pe activitățile care emit externalitatea, nu pe lucrătorii și comunitățile ale căror mijloace de trai s-au, fără nicio vină a lor, încurcat cu acele activități.

RENTELE DE RESURSE DIN BUNURILE COMUNE PLANETARE

Al treilea instrument este o taxă pe extragerea resurselor din bunurile comune planetare: orbitale, lunare, de fund de mare adâncă, atmosferice și anumite alocări de spectru. Instrumentul este o traducere, în formă operațională, a principiului îndelung statornicit că resursele care nu aparțin niciunei persoane aparțin tuturor persoanelor și că renta din extracția lor este în chip propriu distribuită populației planetare mai degrabă decât captată de extractor. Arhitectura se sprijină pe precedentul Convenției Organizației Națiunilor

Unite asupra Dreptului Mării, care a așezat Autoritatea Internațională a Fundului Mării pentru scopul comparabil al resurselor minerale de pe fundul mării adânci, și pe diversele propuneri — de Henry George în secolul al nouăsprezecelea, de Thomas Paine înaintea lui și de o linie substanțială ulterioară de autori — pentru captarea publică a rentei necăștigate.

Randamentul de la acest instrument este în prezent mic, dar este așteptat să crească pe măsură ce economia omenească se extinde în resursele orbitale și lunare în deceniile care vin. Redactorii au considerat instrumentul important nu atât pentru randamentul lui actual cât pentru angajamentul constituțional că, atunci când bunurile comune planetare încep să genereze rente substanțiale, rentele vor fi recunoscute de la început ca aparținând populației planetare mai degrabă decât oricăror întreprinderi ar întâmpla să ajungă la resursă mai întâi.

TAXA PE TRANZACȚIILE FINANCIARE

Al patrulea instrument este o taxă mică pe tranzacțiile financiare la distanță lungă în categorii definite. Instrumentul descinde din propunerea îndelung avansată de James Tobin și elaborată în munca ulterioară a Comisiei Europene și a altora. Rata ei este mică (în prezent 0,05 la sută asupra tranzacțiilor acoperite); întinderea ei este restrânsă la tranzacțiile a căror funcție economică principală este speculativă sau de arbitraj mai degrabă decât finanțarea productivă a activității economice reale. Randamentul este în intervalul de la 200 la 400 de miliarde de unități anual, depinzând de răspunsul volumelor de tranzacții la semnalul de preț.

Redactorii au selectat taxa pe tranzacțiile financiare nu atât pentru randamentul ei, oricât de substanțial este, cât pentru efectele ei substanțiale asupra structurii piețelor financiare. Taxa cade mai greu pe activitatea caracterizată de volume foarte înalte de tranzacții și marje foarte subțiri per tranzacție — felurile de activitate de înaltă frecvență, algoritmică și de arbitraj a căror contribuție la finanțarea productivă a fost, pe înregistrarea empirică,

modestă în cel mai bun caz și a căror contribuție la instabilitatea sistemică a fost substanțială. Semnalul de preț, așezat la un nivel pe care activitatea ordinară de investiții îl absoarbe ușor, face strategiile de volum înalt marginal mai puțin profitabile, cu consecințe pentru structura piețelor financiare pe care redactorii le socotesc dezirabile pe temeiuri independente.

FONDUL PROTEJAT

Fondul Protejat, așezat prin Articolul al X-lea Secțiunea a 3-a, este instrumentul principal al federației pentru obligațiile cu orizont lung. Principalul fondului este păstrat peste generații; randamentele finanțează adaptarea climatică, repararea ecologică, cercetarea științifică și înnoirea infrastructurii. Așezarea fondului este finanțată dintr-o parte definită din veniturile planetare pe parcursul unei perioade de construire (în prezent cincisprezece ani de la fondare), la încheierea căreia este așteptat să atingă o mărime suficientă încât randamentele să poată finanța obligațiile cu orizont lung pe o bază sustenabilă.

Politica de investiții a fondului este conservatoare, cu o alocare definită între instrumente de datorie publică ale polițărilor-membri, investiții în infrastructură în cuprinsul federației și o parte mai mică în capital productiv. Fondul nu întreprinde investiții speculative, nu investește în activități incompatibile cu principiile federației (cu osebire, în extracția de combustibili fosili a cărei continuare este incompatibilă cu angajamentele climatice) și nu devine, prin scara lui, un acționar de control în nicio întreprindere comercială. Redactorii au fost conștienți de riscul ca un fond de scara contemplată să poată distorsiona piețele de capital sau rezultatele politice; politica este proiectată să asigure randamente suficiente scopurilor fondului fără să producă distorsiunea.

NON-INSTRUMENTELE

Merită spus, în sfârșit, ce nu face federația.

Nu operează o monedă planetară. Monedele polițărilor-membri continuă să funcționeze; conturile federației sunt denumite într-o unitate de cont definită, exprimată ca un coș de monede majore, iar conversia este efectuată de instituțiile existente ale plăților internaționale. Redactorii au luat în considerare și au respins așezarea unei monede planetare: o asemenea monedă ar cere federației să accepte responsabilitățile macroeconomice ale băncii centrale, iar competența federației în materie este, pe orice citire cinstită, mai mică decât cea a băncilor centrale majore existente.

Nu operează o datorie publică planetară ca instrument primar de finanțare. Funcțiile planetare sunt finanțate din veniturile planetare; datoria este disponibilă numai ca instrument de stabilizare peste cicluri fiscale multianuale, în sume definite și limitate. Federația nu împrumută de pe piețele financiare pentru a finanța operările curente.

Nu naționalizează, nu expropriează și nu operează întreprinderi planetare în înțelesul substanțial al termenului. Polițări-membri pot, în propriile tradiții constituționale, să-și organizeze economiile în jurul oricărei combinații de instituții de piață, publice și cooperative; federația nu impune nicio preferință și nu întreprinde niciun rol operațional în asemenea organizare. Funcțiile economice ale federației sunt, prin proiectare deliberată, înguste: colectare de venituri, disbursare a podelei demnității, gestiune de fonduri, supraveghere de reglementare în domenii definite. Viața economică substanțială a planetei rămâne în mâinile popoarelor ei și ale polițărilor-membri.

Arhitectura economică a federației este, în rezumat, un set mic de instrumente bine proiectate, calibrate la venituri recuperabile din surse subimpozitate în prezent, aplicate unui set îngust de funcții planetare, cu o podea puternică de angajament distributiv și un tavan puternic asupra scării

fiscale planetare. Nu este, și nu este menită să fie, o filozofie economică. Este mașinăria operațională a unui set specific de angajamente constituționale, proiectată să fie financiar sustenabilă, distributiv apărabilă și politic tractabilă în condițiile din 2026 și ale deceniilor probabile să urmeze.



Capitolul al douăzeci și unulea descrie restaurarea muncii: cum se traduc angajamentele instituționale ale federației în condițiile structurale sub care munca omenească, în înțelesul cel mai larg, își poate recupera demnitatea pe care a pierdut-o în era industrială târzie.

CAPITOLUL AL DOUĂZECI ȘI UNULEA

RESTAURAREA MUNCII



ANGAJAMENTUL ARHITECTURII FAȚĂ DE MUNCĂ NU ESTE UN ANGAJAMENT față de ocuparea forței de muncă așa cum a fost organizată în era industrială târzie. Este, mai adânc, un angajament față de condițiile structurale sub care munca omenească, în înțelesul cel mai larg, își recapătă locul în viața omului pe care capitolul diagnostic asupra muncii a argumentat că l-a pierdut. Capitolul care urmează descrie traducerea instituțională a angajamentului: un set mic de aranjamente care, luate împreună, schimbă târgul oferit între persoană și economia productivă într-un fel care să restaureze demnitatea muncii fără să dicteze nimănui ce muncă este de făcut.

CE NU ÎNCEARCĂ ARHITECTURA

Redactorii nu au încercat recuperarea vreunui tipar industrial anume. Tiparul ocupării de mandat lung în întreprinderi industriale mari, cu densitate înaltă a sindicalizării, pensii cu beneficii definite și traiectorii de carieră stabile, care a caracterizat deceniile postbelice în economiile bogate, nu este recuperabil; condițiile care l-au produs (industrii la scară națională, bariere tarifare înalte, participare joasă a forței de muncă feminine, demografie cu beneficii definite) au plecat, în cele mai multe cazuri din motive care nu sunt ele însele de regretat. Arhitectura nu încearcă să le reconstruiască.

Redactorii nu au încercat eliminarea muncii, pe temeiul speculativ că sistemele inteligente vor face, la un punct indefinit, cea mai mare parte a

muncii omenești de prisos. Înregistrarea empirică asupra acestei propuneri este contestată; calendarul este nesigur; alegerea arhitecturală este să proiecteze pentru condițiile prezente, cu capacitatea de a ajusta pe măsură ce condițiile se schimbă, mai degrabă decât să legifereze împotriva speculației. Dacă speculația s-ar dovedi corectă, podeaua demnității asigură condiția structurală sub care o societate cu cerere substanțial redusă de muncă ar putea fi guvernată omenește; dacă s-ar dovedi incorectă, cum a făcut consecvent în trecut, arhitectura funcționează la fel.

Redactorii nu au încercat impunerea unui singur regim de piață a muncii peste federație. Polități-membri continuă să-și organizeze piețele muncii după propriile tradiții constituționale și politice: modelele nordice de înaltă densitate a sindicalizării și politică activă de piață a muncii; modelele continentale europene de codeterminare și consilii de întreprindere statutare; modelele anglofone de negociere descentralizată; modelele est-asiatice de piețe de muncă interne firmei de mandat lung; diversele modele ale economiilor în dezvoltare. Angajamentele arhitecturii sunt generale și se aplică tuturor acestora, lăsând totodată aranjamentele instituționale specifice polităților.

CE ÎNCEARCĂ ARHITECTURA

Arhitectura așază patru angajamente operaționale, fiecare dintre ele adresând un eșec structural specific al erei industriale târzii.

Primul este *portabilitatea*. Beneficiile asociate cu ocuparea în modelul postbelic — acoperirea de sănătate, asigurarea de pensii, protecția împotriva șomajului, acumularea formării, uneori accesul la locuință — erau atașate de relația de muncă de mandat lung în feluri care nu au supraviețuit ruperii acelei relații. Arhitectura desprinde aceste beneficii de angajatorul specific și le reatașează de persoană. Acoperirea de sănătate este furnizată de sisteme publice la nivel de politate finanțate în parte prin contribuție planctară; asigurarea de pensii este portabilă peste angajatori și peste granițe în cuprinsul

federației; protecția împotriva șomajului urmează persoana peste tranzițiile pieței muncii; acumularea formării este înregistrată în stratul personal de legitimații descris în Capitolul al nouăsprezecelea și rămâne a persoanei indiferent de ocuparea ulterioară. Angajamentul arhitecturii este că nicio persoană nu pierde îndreptățiri din motiv că schimbă angajatorul sau se mută peste federație.

Al doilea este *glasul de contrabalans*. Declinul muncii organizate în era industrială târzie a fost, pe înregistrarea empirică, unul din mecanismele principale prin care puterea de negociere s-a mutat la capital și prin care cota venitului național mergând la muncă a scăzut. Arhitectura nu legiferează nicio formă specifică de organizare a muncii; așază însă ocrotirea constituțională a dreptului de a se organiza, a negocierii colective și a acțiunii colective și cere polităților-membri să mențină instituții prin care aceste drepturi pot fi exercitate efectiv. Formele de organizare pot varia: sindicate tradiționale de meserie și industriale; consilii de întreprindere; corpuri de negociere sectoriale; structuri de proprietate cooperativă; asociații profesionale; instituții noi încă de dezvoltat pentru sectoare unde formele existente nu au prins. Principiul este că masa de negociere trebuie să aibă, pe toate părțile, părți capabile să reprezinte interesele pe care pretind că le reprezintă. Acolo unde asimetria puterii de negociere este prea mare pentru ca dreptul ordinar al contractelor să producă rezultate drepte — iar înregistrarea empirică arată că, pentru părți substanțiale ale forței de muncă contemporane, aceasta este situația — instituțiile glasului colectiv sunt o condiție structurală a arhitecturii.

Al treilea este *infrastructura de recalificare*. Ritmul schimbării tehnologice în era industrială târzie a produs o piață a muncii în care capitalul uman potrivit carierei unei persoane la vârsta de douăzeci și cinci de ani este puțin probabil să rămână potrivit la cincizeci și cinci. Arhitectura așază, la nivelul polității cu sprijin planetar, un sistem de recalificare pe parcursul vieții: nu o intervenție într-o singură dată în momentul șomajului, ci o infrastructură continuă

disponibilă persoanelor care muncesc pe parcursul carierelor lor, finanțată în parte prin contribuții ale angajatorilor, în parte prin venituri publice și în parte — pentru recalificarea specializată de cost mai înalt — prin Fondul Protejat. Infrastructura cuprinde educația formală, formarea la locul de muncă, legitimațiile certificate și recunoașterea învățării anterioare și este integrată cu sistemul de protecție împotriva șomajului într-un fel în care recalificarea este disponibilă fără ca persoana să fi căzut mai întâi din ocupare.

Al patrulea este *discreția timpului de lucru*. Tiparul ocupării cu normă întreagă ca forma dominantă a participării la piața muncii, cu furnizare publică limitată pentru întreruperi cu jumătate de normă, bazate pe proiect sau legate de îngrijire, a produs o neconcordanță structurală între ritmurile pe care piața muncii contemporane le așteaptă și ritmurile pe care viețile omenești le arată de fapt. Arhitectura angajează federația la recunoașterea tiparelor plurale de muncă: normă întreagă, jumătate de normă, bazat pe proiect, sabatic, concediu de îngrijire, concediu de recalificare și combinații între acestea. Recunoașterea are consecințe fiscale (beneficii și îndreptățiri proporționalizate mai degrabă decât blocate), consecințe juridice (ocrotire împotriva discriminării bazate pe tiparul de muncă) și consecințe culturale (construirea deliberată a sprijinului public pentru tipare altele decât implicitul industrial moștenit).

RELAȚIA CU PODEAUA

Cele patru angajamente operează în conjuncție cu asigurarea planetară de bază din Capitolul al douăzecilea. Asigurarea, prin așezarea unei podele necondiționate sub care niciun venit nu poate cădea, schimbă structura negocierii asupra muncii într-un fel fundamental. O lucrătoare care știe că subzistența ei este necondiționat asigurată este, în negocierea termenilor muncii ei, într-o poziție diferită și mai puternică decât o lucrătoare pentru care alternativa la acceptare este destituirea. Mutarea în poziția de negociere a fost obiectivul explicit al propunerilor de venit de bază de câteva decenii;

arhitectura propusă aici tratează mutarea nu ca un beneficiu izolat al asigurării, ci ca o componentă deliberată a scopului ei.

Redactorii au fost conștienți de literatura empirică asupra efectelor de ofertă de muncă ale asigurării necondiționate. Literatura, sprijinindu-se pe diversele studii pilot din Finlanda, Kenya, Statele Unite, Canada și în altă parte, găsește efectele de ofertă de muncă a fi modeste în agregat, principalele ajustări observate fiind: persoane părăsind ocuparea exploatatoare pentru o ocupare mai bună, persoane reducându-și orele pentru a-și asuma responsabilități de îngrijire, persoane întorcându-se la educație și formare și persoane începând întreprinderi mici. Redactorii socotesc fiecare dintre aceste ajustări dezirabilă. Arhitectura este, în acest înțeles, indiferentă față de întrebarea dacă asigurarea face unii beneficiari să muncească mai puțin în ocuparea convențională, fiindcă înțelegerea arhitecturii pentru „muncă” nu este coextensivă cu ocuparea convențională.

DEMNITATEA MUNCII NESALARIATE

Arhitectura ia în serios propunerea, uneori tratată ca retorică, dar aici tratată ca substanțială, că o mare parte din munca omenească de importanță centrală pentru o civilizație este efectuată fără salariu. Munca îngrijirii copiilor, a îngrijirii bătrânilor și a bolnavilor, a întreținerii gospodăriilor, a susținerii comunităților, a cultivării democrației locale, a păstrării tradițiilor culturale și lingvistice, a îndrumării celor tineri, a organizării asociațiilor voluntare, a producerii muncii intelectuale și creative neplătite pe care, în cele din urmă, economia creativă plătită se sprijină — nimic din această muncă nu este captat de măsurile convenționale ale ocupării, și totuși, pe orice contabilizare cinstită, civilizația nu ar putea funcționa fără ea.

Arhitectura recunoaște această muncă în trei feluri operaționale. Mai întâi, podeaua demnității nu condiționează asigurarea pe participarea la ocuparea salariată, cu consecința că persoane angajate în principal în muncă nesalarată

nu sunt, din motiv al formei muncii lor, lipsite de subzistență. În al doilea rând, recunoașterea muncii de îngrijire în eligibilitatea pentru asigurarea de pensii, în creditul către legitimații și în ocrotirea discreției timpului de lucru dă muncii de îngrijire nesalariate o calitate formală în instituțiile arhitecturii. În al treilea rând, sprijinul din venituri publice pentru instituțiile participării comunitare, civice și culturale — biblioteci, radio-televiziuni publice, asociații civice, instituții locale de artă — finanțează componentele de bun public ale muncii nesalariate, pe principiul că acestea sunt bunuri publice și ar trebui finanțate ca atare.

CE SE RECUPEREAZĂ

Munca recuperată, pe această arhitectură, nu este munca fabricii postbelice sau a biroului postbelic. Este, mai general, munca în care o ființă omenească, dându-i-se ocazia să-și aplice capacitățile la scopuri la alegerea cărora a avut o mână, poate construi o viață pe care o experimentează ca având rost. Condițiile unei asemenea munci nu sunt, în înregistrarea niciunei societăți, automate; sunt produsul alegerii instituționale deliberate. Capitolul care tocmai s-a încheiat enunță alegerile instituționale pe care le face federația. Alegerile sunt, în amănuntul lor, modeste; în combinația lor, întorc o jumătate de veac de drift structural în relația persoanei cu propria activitate productivă. Întoarcerea este, în relatarea arhitecturii, conținutul practic al principiului demnității așa cum se aplică vieții muncii.



Capitolul al douăzeci și doilea descrie armonizarea dreptului: cum sunt angajamentele substanțiale ale federației traduse într-un cadru coerent de practică juridică peste tradițiile juridice ale membrilor ei.

CAPITOLUL AL DOUĂZECI ȘI DOILEA

ARMONIZAREA LEGII



ANGAJAMENTUL FEDERAȚIEI FAȚĂ DE O LEGE ARMONIZATĂ NU ESTE UN angajament față de un singur cod juridic. Tradițiile juridice ale membrilor ei — diversele familii de drept civil descinse din dreptul roman, familiile de drept comun descinse din Anglia, tradițiile juridice islamice, tradițiile juridice de inflexiune confuciană din Asia de Răsărit, tradițiile juridice cutumiare ale comunităților indigene și tradiționale — sunt moșteniri ale unei maturizări îndelungate, fiecare adaptată societăților anume care le-au produs, iar arhitectura federației nu întreprinde înlocuirea lor. Ce întreprinde, în schimb, este construirea unei interfețe peste aceste tradiții, suficientă pentru a îngădui persoanelor și întreprinderilor să se miște peste federație, să conducă tranzacții peste granițe și să caute remediu peste sisteme juridice, fără frecarea paralizantă pe care absența armonizării ar produce-o altfel.

PRINCIPIUL ARMONIZĂRII FĂRĂ CONSOLIDARE

Alegerea arhitecturală se sprijină pe un principiu care, în istoria îndelungată a dreptului intra-jurisdicțional, a fost validat în mod repetat. Principiul este că coordonarea juridică peste jurisdicții este cea mai eficace atunci când operează la nivelul principiilor de aplicat și al procedurilor prin care conflictele sunt rezolvate, mai degrabă decât la nivelul regulilor substanțiale înseși. Experiența Uniunii Europene de șapte decenii de armonizare, experiența mai lungă a Conferinței de la Haga asupra Dreptului Internațional Privat, succesele specializate ale Comisiei Națiunilor Unite pentru Dreptul Comerțului

Internațional și diversele proiecte de integrare regională în Africa și Americi converg toate la aceeași concluzie: dreptul substanțial rămâne național sau subnațional, cadrul procedural pentru interacțiunea peste granițe este armonizat, iar granița dintre cele două este patruleată cu grijă.

Arhitectura propusă aici adoptă principiul și îl aplică funcțiilor specifice ale federației. Dreptul armonizat al federației operează la patru niveluri: angajamentele constituționale ale Articolului al IV-lea, care se aplică tuturor persoanelor din cuprinsul federației indiferent de dreptul substanțial al cărei polițăți-membre îi guvernează celelalte relații; angajamentele procedurale descrise în Capitolele al șaisprezecelea până la al optsprezecelea, care guvernează operarea instituțiilor federației; cadrul conflictului legilor, care determină dreptul substanțial al cărei polițăți-membre se aplică tranzacțiilor și disputelor peste granițe; și un set mic de reguli substanțiale pe care principiile constituționale le cer a fi uniforme peste federație.

UNIFORMITĂȚILE SUBSTANȚIALE

Setul uniformităților substanțiale este mic. Cuprinde:

Drepturile constituționale ale Articolului al IV-lea. Interdicțiile nederogabile asupra torturii, asupra înrobirii, asupra privării arbitrare de viață și asupra pedepsei fără proces se aplică uniform peste federație; drepturile calificate sunt ocrotite la un minim substanțial uniform, polițăți-membri fiind libere să extindă ocrotire mai puternică în propriile jurisdicții.

Podeaua demnității. Pragul sub care nicio persoană nu poate cădea este uniform în conținutul lui substanțial (cele șase îndreptățiri ale Articolului al V-lea), deși punerea operațională în aplicare este calibrată la condițiile locale.

Regimul de custodie pentru sistemele inteligente. Autoritatea de Custodie operează un singur cadru de reglementare peste federație, pe temeiurile că

natura peste-graniță a sistemelor inteligente face un cadru de reglementare fragmentat structural inadecvat.

Angajamentele privind protecția datelor. Conținutul substanțial al protecției datelor personale este uniform peste federație, pe aceleași temeuri peste-graniță.

Tratamentul bunurilor comune planetare. Bunurile comune atmosferice, oceanice, orbitale, lunare, de fund de mare adâncă și electromagnetice sunt guvernate de reguli uniforme ale federației, pe temeiul evident că fragmentarea produce o tragedie a bunurilor comune pe care arhitectura este construită să o împiedice (Hardin 1968; Ostrom 1990).

Minimurile procedurale. Standardele procedurii potrivite, ale independenței judiciare, ale accesului la consilier, ale procesului public și ale remediei efectiv pe care Articolul al IV-lea le cere sunt uniforme peste federație, polități-membri fiind îngăduite să furnizeze ocrotire mai mare, dar nu mai mică.

Dincolo de acestea, dreptul substanțial al contractului, al proprietății, al familiei, al moștenirii, al delictului, al crimei (deasupra interdicțiilor absolute), al procedurii administrative, al impozitării (deasupra minimului planetar) și al reglementării rămâne în polități-membri. Federația nu legiferează în aceste arii, nu le interpretează și nu le judecă decât în măsura în care se intersectează cu competența ei enumerată.

CADRUL CONFLICTULUI LEGILOR

Cadrul pentru determinarea dreptului substanțial al cărei polități-membre se aplică tranzacțiilor peste granițe este printre contribuțiile cele mai importante operațional ale federației. Se sprijină pe corpul substanțial de muncă produs de Conferința de la Haga asupra Dreptului Internațional Privat peste ultimul secol și jumătate, cu ajustări pentru întinderea planetară și pentru caracterul digital al unei mari părți a activității peste-graniță contemporane.

Cadrul operează printr-un set mic de factori de legătură: locul reședinței obișnuite a persoanei, locul încorporării întreprinderii, locul executării contractului, locul pagubei în delict, locul proprietății în chestiuni de proprietate și așa mai departe. Factorii de legătură sunt familiari din dreptul internațional privat existent; contribuția federației este să furnizeze un singur set uniform de factori peste federație, înlocuind peticeala regulilor de conflict care produce în prezent nesiguranță în tranzacțiile peste granițe.

Cadrul cuprinde o derogare de ordine publică: o politate-membră nu este cerută să aplice dreptul străin care ar, în aplicarea lui, încălca principiile constituționale ale federației sau principiile fundamentale ale ordinii juridice proprii a polității. Derogarea este îngust trasă — nu îndreptățește o politate să refuze dreptul străin doar pentru că dreptul propriu al polității diferă — dar este reală și este mecanismul procedural prin care angajamentele constituționale sunt aplicate împotriva procesului de conflict însuși.

TRIBUNALUL CONSTITUȚIONAL ȘI INSTANȚELE MEMBRILOR

Relația între Tribunalul Constituțional și instanțele polităților-membri este, în arhitectură, modelată pe relația care a fost, peste decenii, croită între Curtea de Justiție Europeană și instanțele statelor membre UE, cu ajustări. Tribunalul Constituțional are jurisdicție exclusivă asupra interpretării constituției federației și a statutelor organice; are jurisdicție de apel în clase definite de cauze pe baza întrebărilor certificate referite de instanțele polităților-membri; are jurisdicție originară în dispute între polități-membri și în categorii definite de cauze de drepturi constituționale. Instanțele polităților-membri au jurisdicție exclusivă asupra propriului drept substanțial, sunt obligate de interpretarea Tribunalului Constituțional asupra dreptului federației și sunt cerute să refere Tribunalului Constituțional întrebări de drept al federației care apar pe parcursul procedurilor lor.

Cadrul cere o cultură substanțială de cooperare judiciară, care nu poate fi legiferată, dar pe care instituțiile federației lucrează să o cultive. Formarea judiciară, schimburile judiciare, cercetarea comună și consultarea de rutină între judecători peste federație sunt finanțate de instituțiile federației, pe baza că armonizarea dreptului este un proces lung a cărui investiție principală este în persoanele care operează sistemele juridice mai degrabă decât în textele care le guvernează.

RECUNOAȘTEREA ȘI EXECUTAREA

Arhitectura așază recunoașterea reciprocă a hotărârilor peste federație: o hotărâre finală a unei instanțe de jurisdicție competentă într-o politate-membră este executabilă în orice altă politate-membră, sub rezerva derogării de ordine publică și a excepțiilor procedurale definite (hotărâri în lipsă, hotărâri obținute prin fraudă, hotărâri incompatibile cu hotărâri anterioare). Cadrul de recunoaștere se sprijină pe Convenția de la Haga asupra Recunoașterii și Executării Hotărârilor Străine, cu extensii potrivite integrării mai adânci a federației.

Cadrul îngăduie ca angajamentele substanțiale ale federației să fie executate efectiv peste granițe fără întârzierile și nesiguranțele lungi care caracterizează practica contemporană a recunoașterii în afara regimurilor specializate. O persoană care a obținut o hotărâre într-o politate-membră pentru o vătămare cauzată de o întreprindere care operează peste federație poate avea acea hotărâre executată oriunde sunt situate activele întreprinderii, pe baza unei proceduri raționalizate de înregistrare, cu revizuire substanțială limitată la temeiurile înguste enunțate în statutul de recunoaștere.

PLANUL INTERNAȚIONAL

Relația federației cu ordinea juridică internațională existentă cere conducere grijulie. Federația nu înlocuiește, la fondarea ei, sistemul Națiunilor Unite, Curtea Internațională de Justiție, Curtea Penală Internațională, Organizația Mondială a Comerțului, Organizația Internațională a Muncii, Organizația Mondială a Sănătății, sau oricare alte instituții multilaterale prin care ordinea internațională a fost, cu rezultate amestecate, organizată peste ultimele trei sferturi de veac. Federația li se alătură, în propria-i capacitate instituțională, pe termeni compatibili cu cadrele lor juridice existente.

Compatibilitatea este, în multe privințe, simplă. Angajamentele federației față de drepturile omului sunt coextensive cu, și în unele privințe depășesc, angajamentele Declarației Internaționale a Drepturilor și ale Convențiilor de la Geneva. Angajamentele de mediu ale federației sunt coextensive cu, și în unele privințe depășesc, angajamentele Acordului de la Paris și ale instrumentelor lui succesoare (*United Nations Framework Convention on Climate Change 2015*). Angajamentele federației față de urmărirea crimelor grave sunt coextensive cu obligațiile statelor părți la Statutul de la Roma (*United Nations Diplomatic Conference 1998*). Federația aderă la aceste instrumente în propria-i capacitate și operează în cuprinsul cadrelor lor.

În alte privințe compatibilitatea este mai puțin simplă, iar relația federației cu instituțiile existente va cere, în timp, negociere. Întrebările principale sunt probabil să fie relația cu Fondul Monetar Internațional și cu Banca Mondială în chestiuni de guvernare economică, relația cu Organizația Mondială a Comerțului în chestiuni de comerț, și relația cu diversele organizații regionale a căror competență se suprapune cu cea a federației. Redactorii au așteptat ca aceste relații să fie croite prin negociere de tratat în anii care urmează fondării, și ca federația, operând de pe o bază constituțională puternică, să fie un participant constructiv în reforma mai largă a ordinii internaționale mai degrabă decât un substitut pentru ea.

ORIZONTUL INTEGRĂRII

Arhitectura dreptului armonizat este, ca federația ca întreg, modestă în întinderea ei inițială și capabilă de adâncire în timp. Redactorii au fost conștienți că armonizarea Uniunii Europene, care a început cu o uniune vamală de șase țări în 1958 și se întinde acum la multe arii de drept substanțial peste douăzeci și șapte de țări, a fost munca a decenii, cu perioade de înaintare, retragere și consolidare. Armonizarea federației nu este probabilă să meargă cu viteză mai mare; redactorii socotesc perspectiva adâncirii peste decenii, ca răspuns la nevoia demonstrată și capacitatea demonstrată, preferabilă alternativei consolidării premature pe care generațiile ulterioare ar resimți-o.

Textura adâncirii, acolo unde are loc, va fi modelată de eșecurile și oportunitățile specifice ale deceniilor ulterioare, pe care generația prezentă nu le poate prevedea deplin. Contribuția arhitecturii este să așeze cadrul instituțional în cuprinsul căruia adâncirea, atunci când este nevoie, poate decurge prin negociere între autorități legitime mai degrabă decât prin acțiunea unilaterală a puterilor dominante. Cadrul este contribuția; direcția substanțială a integrării juridice este lăsată celor care vor, la vremea lor, cântări considerațiile care nu sunt încă vizibile.



Capitolul al douăzeci și treilea descrie întreprinderea cinstită: cum așază federația condițiile structurale sub care activitatea economică productivă decurge în limitele pe care le cer principiile arhitecturii.

CAPITOLUL AL DOUĂZECI ȘI TREILEA

ÎNTEPRINDEREA CINSTITĂ



RELAȚIA ARHITECTURII CU ÎNTEPRINDEREA — CU ACTIVITATEA productivă prin care se fac, se distribuie și se schimbă bunuri și servicii — este printre cele trasate cu cea mai mare grijă. Federația nu așază o filozofie economică; nu cere, încurajează sau interzice nicio formă anume de organizare productivă; nu întreprinde să înlocuiască, să suplinească sau să concureze cu întreprinderile care operează în cuprinsul jurisdicției ei. Ce întreprinde este așezarea condițiilor structurale sub care întreprinderea cinstită este posibilă — condiții sub care producătorii concurează pe meritele a ceea ce produc mai degrabă decât pe capacitatea lor de a externaliza costuri, de a captura reglementatori sau de a evita pretențiile legitime ale persoanelor pe care activitățile lor le afectează. Capitolul care urmează descrie acele condiții.

CE ESTE ÎNTEPRINDEREA CINSTITĂ

Definiția de lucru a arhitecturii pentru întreprinderea cinstită are patru componente, scoase dintr-o tradiție lungă de gândire economică politică ce merge de la Adam Smith prin John Stuart Mill, John Maynard Keynes, Joseph Schumpeter, economiștii instituționaliști de la mijlocul secolului al douăzecilea și munca contemporană privind instituțiile incluzive (Smith 1776; Schumpeter 1942; Acemoglu și Robinson 2012).

Prima componentă este *purtarea deplină a costurilor*: prețurile unei întreprinderi reflectă costurile pe care întreprinderea le impune de fapt asupra

lumii, inclusiv costurile impuse asupra terților (externalitățile) și asupra viitorului (costurile cu orizont lung). O întreprindere care produce electricitate din cărbune, dar nu plătește pentru paguba climatică a emisiilor ei, sau care extrage minerale, dar nu plătește pentru degradarea ecologică a sterilelor ei, sau care produce substanțe chimice, dar nu plătește pentru costurile medicale pe care produsele ei le impun asupra consumatorilor din aval, operează pe o structură de preț care prezintă greșit costul real al activității. Prezentarea greșită nu este, pe înregistrarea empirică, o chestiune mică; pentru câteva industrii substanțiale, externalitățile netarifate se apropie de sau depășesc marjele de operare, cu consecința că întreaga industrie este, în termeni economici, scăzătoare de valoare mai degrabă decât adăugătoare de valoare atunci când este corect contabilizată.

A doua componentă este *concurența reală*: întreprinderile concurează pe meritele produselor, serviciilor și operărilor lor, mai degrabă decât pe capacitatea lor de a capta rente din privilegiu reglementar, monopol de rețea sau bariere la intrare care nu au justificare productivă. Condiția competitivă a fost, în era industrială târzie, substanțial erodată în multe sectoare, cu consecința că eficiența productivă pe care tratările manuale ale economiei de piață i-o atribuie a fost corespunzător degradată.

A treia componentă este *dezvăluirea adevărată*: întreprinderile produc, în comunicările lor publice și în relațiile lor cu persoane și autorități, informație exactă și completă despre activitățile pe care le conduc, produsele pe care le vând și condițiile sub care operează. Dezvăluirea adevărată este preconditionia piețelor competitive, a reglementării efective și a alegerii cu sens a consumatorului; erodarea ei, prin obfuscare sistematică, prin pretenții publicitare care induc în eroare și prin sarcini de dezvăluire calibrate să învingă mai degrabă decât să servească interesul public, a fost o componentă substanțială a eșecului contemporan al răspunderii.

A patra componentă este *respectul pentru calitatea procesuală a altora*: înțepinderile merg în activitățile lor cu recunoașterea explicită a intereselor legitime ale lucrătorilor pe care îi angajează, ale consumatorilor pe care îi servesc, ale comunităților pe care le afectează, ale mediului în care operează și ale generațiilor viitoare ale căror condiții activitățile lor ajută să le modeleze. Calitatea procesuală nu este, pe această arhitectură, o chestiune de responsabilitate corporativă voluntară — o categorie a cărei contribuție a fost, pe înregistrarea empirică, modestă acolo unde nu a fost activ contraproduktivă — ci o chestiune de cerință structurală, aplicată de instituțiile descrise în capitolele Părții a patra.

PURTAREA DEPLINĂ A COSTURILOR CA CERINȚĂ ARHITECTURALĂ

Instrumentele economice descrise în Capitolul al douăzecilea operaționalizează prima componentă. Taxa pe gazele cu efect de seră tarifează externalitățile climatice la costul social al carbonului. Taxele pe rentele de resurse tarifează epuizarea bunurilor comune planetare. Taxa pe tranzacțiile financiare tarifează externalitățile sistemice ale anumitor clase de speculație. Arhitectura extinde principiul la alte domenii în care au fost documentate externalități substanțiale: taxe pe anumiți poluanți, pe anumite conversii de folosință a terenului, pe anumite practici de epuizare a resurselor, pe operările sistemelor inteligente a căror desfășurare impune costuri asupra unor părți dincolo de principalul sistemului.

Redactorii au fost conștienți că tarifarea externalităților nu este singurul instrument de politică disponibil; în unele domenii reglementarea directă este mai eficientă, iar în altele o combinație de tarify și reglementare este potrivită. Arhitectura nu insistă pe instrumentul de preț în domenii unde este nepotrivit; insistă, mai general, ca externalitatea să fie adusă în structura de

cost a activității care o produce, prin oricare combinație de preț și reglementare este mai eficientă.

Principiul are implicații substanțiale pentru structura industriilor contemporane. Sectoare a căror profitabilitate contemporană depinde de externalități netarifate — extracția de combustibili fosili, anumite forme de producție zootehnică de fabrică, anumite operări de minerit extractiv, anumite componente ale industriei automobiliste, părți ale economiei de date așa cum este în prezent structurată — vor deveni, sub purtarea deplină a costurilor, substanțial mai puțin profitabile. Sectoarele ale căror practici își internalizează costurile mai temeinic vor deveni corespunzător mai competitive. Mutarea structurală este chiar punctul: arhitectura se bazează pe un semnal de preț care, prin reprezentarea credincioasă a costurilor reale, îngăduie activității productive să curgă spre activitățile care sunt, de fapt, productive de valoare netă și departe de activitățile care au, prin externalizare, doar părut să fie.

RESTAURAREA CONCURENȚEI REALE

Angajamentul arhitecturii față de piețele competitive cere mai mult decât restaurarea aplicării convenționale antitrust, deși acea restaurare este parte din el. Eșecul contemporan al concurenței are surse structurale pe care dreptul antitrust ordinar nu a fost proiectat să le adreseze: efectele de rețea care fac unele platforme natural câștigătorul-ia-tot; acumulările de date care fac titularii în sectoarele bogate în date structural avantajați împotriva intranților; extensiile de brevete și drepturi de autor care au împrejmuțat părți substanțiale ale cunoașterii omenești pe termene limitate ale căror expirări au fost repetat amânate; complexitatea reglementară pe care firmele mici nu și-o pot permite să o navigheze, dar pe care firmele așezate au învățat să o folosească drept barieră la intrare.

Arhitectura adresează aceste surse structurale prin câteva angajamente specifice. Platformele peste praguri definite sunt cerute să furnizeze

interoperabilitate cu platformele concurente, pe termeni care îngăduie utilizatorilor să-și migreze datele și conexiunile la servicii alternative. Acumulările de date supuse efectelor de rețea sunt cerute a fi disponibile, pe termeni corecți, intranților a căror folosință a datelor nu încalcă drepturile de protecție a datelor ale persoanelor în chestiune. Termenele de brevete și drepturi de autor sunt restaurate la duratele contemplate inițial de redactorii constituționali ai regimurilor moderne de proprietate intelectuală, cu extensii limitate la cazuri excepționale definite. Complexitatea reglementară este revizuită continuu de autoritățile reglementare ale federației pentru efectele ei competitive, cu simplificare cerută acolo unde nu servește scopurilor substanțiale ale reglementării.

Redactorii au fost conștienți că configurația contemporană a platformelor majore a fost construită peste decenii și reprezintă investiții substanțiale ale operatorilor lor și valoare substanțială pentru utilizatorii lor. Arhitectura nu întreprinde dezmembrarea platformelor; întreprinde așezarea condițiilor structurale sub care platformele concurează cu alternative posibile pe termeni pe care alternativele au o șansă cinstită să le egaleze. Cerința interoperabilității, în special, este proiectată să îngăduie concurența fără perturbare: utilizatorii continuă să folosească platformele existente dacă preferă, dar capătă capacitatea de a pleca la alternative dacă aleg, cu datele și conexiunile lor intacte.

DEZVĂLUIREA ADEVĂRATĂ

Arhitectura dezvăluirii combină patru componente operaționale. Mai întâi, standardele de raportare financiară sunt aliniate peste federație, cu reguli comune privind recunoașterea venitului, evaluarea activelor, dezvăluirea pasivelor contingente și tratamentul capitalului intangibil. Standardele se sprijină pe munca Consiliului Internațional pentru Standarde Contabile și a Consiliului Internațional pentru Standarde de Sustenabilitate, contribuția

federației fiind aplicarea obligatorie a standardelor peste jurisdicția ei mai degrabă decât adoptarea voluntară care a caracterizat regimul contemporan.

În al doilea rând, raportarea de sustenabilitate și de drepturi ale omului este cerută întreprinderilor peste praguri definite, pe aceeași temelie juridică ca raportarea financiară. Raportarea acoperă chestiunile substanțiale pe care angajamentele constituționale ale federației le fac materiale: emisiile de gaze cu efect de seră peste lanțul valoric, amprente de apă și alte amprente ecologice, practicile de muncă, condițiile lanțului de aprovizionare și operarea sistemelor inteligente în întreprindere. Raportarea este auditabilă, pe aceleași standarde ca raportarea financiară; prezentarea greșită are aceleași consecințe.

În al treilea rând, comunicările publicitare și de marketing sunt supuse standardelor de adevăr aplicate peste federație. Standardele sunt substanțiale: pretențiile trebuie să fie sprijinibile prin probă la momentul în care sunt făcute; pretențiile comparative trebuie să reflecte o comparație rezonabilă; pretențiile despre efectele unui produs asupra sănătății, mediului sau altor chestiuni de îngrijorare publică trebuie să întâmpine standarde probatorii proporționale cu semnificația pretenției. Aplicarea este atât de autoritate publică, cât și prin drept privat de acțiune, cu daune disponibile pe termeni care fac aplicarea viabilă în cazuri de pagubă mică per persoană, dar pagubă agregată mare.

În al patrulea rând, operările sistemelor inteligente folosite de întreprinderi în relațiile lor cu persoane sunt supuse cerințelor de dezvăluire ale arhitecturii Custodiei: persoana care interacționează cu sistemul are dreptul să știe că un sistem inteligent este implicat, ce date folosește, ce decizii ia și cum acele decizii pot fi revizuite de o parte omenească.

FORMA CORPORATIVĂ ȘI CUSTOZII EI

Tratamentul arhitecturii pentru forma corporativă este conservator. Corporația, ca instituție îngăduind asamblarea capitalului și a muncii în întreprindere productivă, cu răspundere limitată pentru acționari, a fost una dintre realizările organizatorice principale ale ultimelor câteva secole, iar arhitectura o păstrează. Ce modifică arhitectura este configurația răspunderii corporației — îndatoririle directorilor ei, drepturile părților ei interesate, obligațiile dezvăluirilor ei, constrângerile asupra activității ei politice, și condițiile sub care operează răspunderea ei limitată.

Directorii corporațiilor peste praguri definite datorează îndatoriri nu numai acționarilor, ci și constituentelor ale căror bunăstare activitățile corporației o afectează material: lucrători, consumatori, comunități, mediu și generații viitoare. Îndatoririle sunt concretizate prin cerințele de dezvăluire de mai sus, prin calitatea procesuală a constituentelor afectate în chestiuni definite și prin operarea ocrotirilor procedurale ale dreptului administrativ împotriva deciziilor corporative de consecință publică substanțială.

Activitatea politică a corporațiilor este restrânsă la activitățile asociate legitim cu funcțiile lor productive: apartenență la asociații comerciale, comentariu tehnic asupra reglementărilor care le afectează operările și contribuții la viața civică prin activitate filantropică dezvăluită în amănunt. Contribuțiile politice directe la candidați, partide sau campanii de referendum sunt restrânse pe termeni precizați în statutul organic; lobby-ul legislatorilor este reglementat, înregistrat și înscris; folosirea resurselor corporative pentru scopuri politice este dezvăluită într-un fel care să îngăduie acționarilor, lucrătorilor și publicului să evalueze și să răspundă.

Redactorii au fost conștienți că configurația contemporană a activității politice corporative a devenit, în multe jurisdicții, o trăsătură structurală a proceselor legislative și reglementare. Răspunsul arhitecturii este incremental mai degrabă decât revoluționar: reguli clare, dezvăluire transparentă și calitatea

procesuală instituțională a intereselor concurente în procesul politic, mai degrabă decât interzicerea participării corporative la viața publică.

ÎNCHEIEREA PĂRȚII A PATRA

Cele opt capitole ale Părții a patra — registrul public, stratul de guvernare, inteligența sub custodie, identitatea suverană, instrumentele economice, restaurarea muncii, armonizarea legii și întreprinderea cinstită — descriu arhitectura operațională prin care angajamentele constituționale ale federației devin reale. Arhitectura nu este, în niciuna dintre componentele ei, novatoare tehnologic în înțelesul că nimic asemănător nu a existat înainte; este novatoare în combinația ei, în integrarea componentelor care au fost, în instituțiile existente, urmărite separat și la scară mai mică, și în alinierea deliberată a componentelor la principiile enunțate în Partea a doua.

Arhitectura este incompletă în privințe importante. Nu precizează, în amănunt, punerea în aplicare a fiecărei componente, lăsând muncă substanțială convenției fondatoare și statutelor organice; nu anticipează fiecare interacțiune între componente, lăsând muncă substanțială instituțiilor care le vor opera; nu împiedică dezvoltarea de componente suplimentare pe măsură ce condițiile și capacitățile evoluează. Arhitectura este, în acest înțeles, o structură de pornire mai degrabă decât un proiect finit. Structura de pornire este însă suficientă: dă federației o mașinărie de lucru pentru prima ei generație de operare și dă generațiilor ulterioare baza instituțională și conceptuală de la care să rafineze arhitectura în lumina experienței operaționale.

Părțile rămase ale cărții adresează tranziția la federație din condițiile din 2026 și orizontul mai lung al a ceea ce devine posibil după ce federația operează.



Partea a cincea descrie tranziția: munca generației fondatoare, de la convocarea inițială a polităților prin primul deceniu de operare.

PARTEA A CINCEA

TRANZIȚIA



Nicio constituție nu pornește în ziua întâi a lumii. Federația, când se va întemeia, se va întemeia în condiții pe care nu le-a ales, cu materiale care au fost deja folosite, într-o lume ale cărei așezări existente nu vor ceda doar la argument. Cele trei capitole care urmează descriu cum ar putea fi adusă la izbândă o tranziție care nu începe în catastrofă.

CAPITOLUL AL DOUĂZECI ȘI PATRULEA ANUL UNU — FONDAREA



O FEDERAȚIE DE FELUL DESCRIS ÎN PĂRȚILE A TREIA ȘI A PATRA NU poate fi adusă la existență printr-un singur act, într-o singură zi, de o singură parte. Va cere, la minim, o convocare inițială a polițășilor consimțitoare; un text constituțional ciornă asupra căruia convocarea poate delibera; ratificarea acelui text de polițăși și, în multe dintre ele, de populațiile lor; așezarea instituțiilor numite în text; convocarea instituțiilor; promulgarea statutelor organice fondatoare; și lansarea operațională a subsistemelor arhitecturale. Capitolul care urmează oferă o schiță de lucru a felului în care primul an al acestei lucrări ar putea fi condus, pe presupunerea că sunt obținute condițiile politice suficiente pentru a începe lucrarea. Schița nu este o predicție; este un document de planificare, felul pe care orice fondare instituțională serioasă îl cere, scris înainte ca condițiile politice să fie limpezi, astfel încât, când devin limpezi, munca să aibă undeva să înceapă.

CONVOCAREA INIȚIALĂ

Convocarea este momentul la care un set definit de polițăși consimțitoare, pe baza unei voințe comune articulate, întreprinde să așeze o federație de felul descris aici. Convocarea are analogi istorici: Convenția de la Philadelphia din 1787, Conferința de la Paris din 1919, Conferința de la San Francisco din 1945, negocierile de la Maastricht din 1991-92. Niciunul dintre analogi nu este deplin potrivit cazului de față; fiecare oferă trăsături instructive.

Precedentul de la Philadelphia sugerează că o convocare este cea mai eficace atunci când mandatul ei este larg, participarea ei este restrânsă la politicilor direct angajate, iar lucrările ei sunt conduse cu suficientă intimitate pentru a îngădui schimb cinstit, dar cu suficientă transparență eventuală pentru a îngădui ratificare informată. Alegerea arhitecturală în cazul de față este să urmeze precedentul: convocarea deliberază în sesiune de lucru pe parcursul unei perioade extinse (în schița de planificare, șase până la douăsprezece luni), cu participanți trași de la politici consimțitoare la un nivel de autoritate suficient pentru a-și angaja guvernele față de produsul convocării, cu lucrările zilnice înregistrate, dar nepublicate până când convocarea s-a încheiat, și cu produsul final angajat ratificării prin procedurile fiecărei politici consimțitoare.

Produsul convocării nu este, în această schiță, o constituție finită. Este, mai modest, un text constituțional ciornă, un program ciornă de statute organice, un program ciornă pentru fondarea instituțională și un set ciornă de termeni de aderare pentru politici care doresc să se alăture federației după fondare. Ciorna este angajată ratificării; procesul de ratificare este el însuși o întreprindere substanțială și consumatoare de timp, implicând în cele mai multe politici o combinație de acțiune parlamentară și, în unele, referendum popular.

Angajamentul arhitectural față de legitimitate prin ratificare este ferm. Federația nu începe prin simpla anunțare a fondării ei; începe prin ratificarea constituției ei de politici reprezentând o parte substanțială din populația planetară, în numărul și distribuția pe care convocarea le precizează. Pragul pentru intrarea în vigoare este, deliberat, așezat la un nivel îndeajuns de înalt pentru a asigura că fondarea este mai mult decât actul unei mici coaliții, dar îndeajuns de jos pentru ca fondarea să nu fie ținută ostatică consimțământului fiecărei politici din lume. Redactorii au așteptat, pe baza precedentelor istorice comparabile, ca pragul să fie atins pe consimțământul politicilor reprezentând

unde va fi în gama 60 până la 75 la sută din populația planetară, cu restul aderând în anii și deceniile următoare pe termeni conveniți pe parcursul fondării.

MUNCA PRIMULUI AN

Primul an de operare este, în schița de planificare, organizat în jurul constituirii și instalării instituțiilor federației și al lansării operaționale a asigurării planetare de bază în regiuni pilot.

Consiliul Polităților este convocat în treizeci de zile de la intrarea în vigoare. Prima lui sarcină este numirea instituțiilor federației: judecătoria Tribunalului Constituțional, conducerea Autorității de Custodie, conducerea Autorității Științifice Permanente, Tribunalul Generațiilor Viitoare, Auditorul Federației și conducerea operațională a registrului public. Numirile sunt făcute pe baza procedurilor precizate în statutul organic fondator și cer, pentru fiecare, concursul Adunării Cetățenilor. Întrucât Adunarea Cetățenilor nu poate fi ea însăși constituită înainte ca membrii ei să fi fost selectați de politicieni sub procedurile statutului organic, este prevăzută o Adunare interimară în programul de fondare, trasă prin selecție aleatorie din populațiile politicărilor-membre fondatoare, pentru a îndeplini funcțiile de concurs din perioada fondării în vreme ce Adunarea permanentă este constituită.

Tribunalul Constituțional este investit în nouăzeci de zile. Primele lui cauze, după tiparul istoric, sunt probabil să fie provocări la însăși actele de fondare: petiții de la politicieni nemembre sau de la interese din politicieni-membri argumentând că fondarea este procedural defectuoasă. Răspunsul Tribunalului la aceste provocări inițiale, pe înregistrarea istorică a fondărilor comparabile, este decisiv pentru legitimitatea ulterioară a federației. Redactorii au așteptat ca Tribunalul să adreseze provocările cu angajare substanțială și, acolo unde provocările sunt fără merit, cu respingere la timp sprijinită pe motive amănunțite.

Registrul public este lansat pe un program calculat să îngăduie pregătire tehnică substanțială înaintea fondării politice. Redactorii au așteptat ca infrastructura tehnică a registrului să fie dezvoltată, testată și testată sub solicitare pe perioada între produsul convocării și intrarea în vigoare, astfel încât registrul să fie operațional pregătit în prima zi de operare. Lansarea implică migrarea înregistrărilor operaționale de la convocare însăși pe registru, desfășurarea infrastructurii publice de interogare și activarea infrastructurii de semnare pentru ofițerii federației.

Asigurarea planară de bază este lansată în regiuni pilot pe parcursul primului an, pe un program definit. Piloții sunt selectați pentru a reprezenta o gamă de condiții operaționale: regiuni de sărăcie substanțială în climate diferite, regiuni de prosperitate relativă în care podeaua este operativă pentru populații marginale, regiuni de conflict recent în care infrastructura instituțională este fragilă. Operarea pilot oferă experiență operațională pentru nivelul planar și pentru instituțiile partenere la nivel de politate, identifică problemele operaționale pe care o schiță arhitecturală nu le poate anticipa și demonstrează, populațiilor încă neacoperite, conținutul practic al angajamentului federației față de demnitate. Extinderea deplină la populația federației este programată pentru anii doi și trei, pe baza învățării operaționale a anului unu.

MEDIUL POLITIC

Fondarea federației nu va fi un eveniment liniștit. Redactorii au fost conștienți că interese puternice, în aproape orice politate, au motive substanțiale să se opună succesului fondării: întreprinderile ale căror modele de afaceri depind de externalitățile netarifate pe care arhitectura le corectează, actorii politici a căror autoritate depinde de absența instituțiilor peste-graniță pe care arhitectura le așază, populațiile a căror înțelegere a identității naționale nu se întinde la un nivel planar, puterile străine (termenul este folosit în schița de

planificare fără precizare) a căror poziție internațională depinde de absența unei instituții planetare capabile să le constrângă conduita.

Opoziția va opera pe fronturi multiple. Va argumenta că fondarea este nelegitimă, că instituțiile ei sunt nerăspunzătoare, că angajamentele ei sunt utopice, că operările ei sunt corupte, că scopurile ei sunt ascunse. Unele dintre argumente vor fi critici substanțiale oferite de bună-credință și vrednice de angajare. Altele vor fi oportuniste. Presupunerea de lucru a redactorilor este că federația răspunde criticii substanțiale cu răspuns substanțial și oportunismului cu performarea răbdătoare și demonstrabilă a principiilor cărora fondarea s-a angajat.

Activul politic principal al federației, în această perioadă, este credibilitatea registrului public. O instituție fondatoare care operează la vedere publică în timp real, ale cărei acte sunt semnate și trasabile, ale cărei lucrări sunt înregistrate și a cărei performanță împotriva angajamentelor ei este continuu măsurabilă, este mai greu de caricaturizat decât o instituție opacă. Redactorii au fost, în această privință, optimiști: angajamentul arhitectural față de lizibilitate este, printre altele, o apărare împotriva opoziției politice care depinde de prezentare greșită.

MEDIUL ECONOMIC

Fondarea federației are loc într-un mediu economic al cărui răspuns nu poate fi prevăzut deplin. Sursele principale de nesiguranță a veniturilor sunt minimul pe impozitul corporativ (care depinde de tiparul global al răspunsului corporativ, inclusiv relocarea activităților și restructurarea contabilă), taxa pe gazele cu efect de seră (care depinde de răspunsul piețelor energetice, al guvernelor care operează instrumente fiscale legate de energie și al industriilor direct afectate) și taxele pe rentele de resurse (care depind de tipare de extracție care pot fi parțial sub controlul federației și parțial nu).

Presupunerea de lucru a redactorilor este că veniturile în primii trei ani vor fi în gama de la 60 la 80 la sută din estimările pe termen lung, capătul de jos reflectând ajustare tranzițională substanțială de către industriile afectate și capătul de sus reflectând stabilizare mai rapidă decât este istoric tipic. Asigurarea planetei de bază este, pe potrivă, scalată la capătul de jos al gamei de venituri pe parcursul tranziției, cu pragul podelei menținut la nivelul substanțial cerut de Articolul al V-lea și funcțiile planetare suplimentare introduse pe etape pe măsură ce veniturile se stabilizează.

Redactorii au fost conștienți că, în perioada de fondare, federația poate fi percepută ca economic fragilă. Percepția este, în parte semnificativă, o chestiune care se împlinește prin sine însăși: o fondare care performează în raport cu angajamentele ei stabilizează așteptările pe care depind veniturile subiacente; o fondare care se chinuie produce condițiile sub care chinul continuă. Răspunsul arhitectural este de a performa ce este angajat, atât de vizibil cât cere angajamentul de lizibilitate, cu rezultatul că narațiunile de fragilitate, acolo unde apar, pot fi întâmpinate cu performanța demonstrabilă a operărilor.

MEDIUL INTERNAȚIONAL

Relațiile federației cu state nemembre, cu instituții internaționale și cu ordinea economică și de securitate existentă vor cere, în perioada de fondare, conducere deliberată. Presupunerea de lucru a redactorilor este că unele state nemembre vor, în perioada de fondare, considera federația cu ostilitate — în particular acolo unde angajamentele federației față de drepturile omului sau față de transparența economică sunt incompatibile cu aranjamentele interne ale acelor state — și că unele o vor considera cu cooperare prudentă, alinierea în multe cazuri mutându-se peste perioada de fondare pe măsură ce operările reale ale federației devin mai limpezi.

Dispoziția arhitecturală față de statele nemembre este consistentă: federația nu-și extinde jurisdicția substanțială dincolo de membrii ei, nu întreprinde să coerzioneze nemembrii la aderare, nu intervine în treburile interne ale nemembrilor dincolo de ocrotirile pe care dreptul internațional în general le îngăduie și cooperează cu statele nemembre în chestiuni de interes comun acolo unde cooperarea nu cere federației să compromită angajamentele ei constituționale. Dispoziția este, în contur, dispoziția oricărei federații față de state din afara granițelor ei; specificația arhitecturală este aplicarea ei la o federație ale cărei ambiții sunt planetare.

ÎNCHEIEREA ANULUI

Primul an se încheie, în această schiță, cu instituțiile federației instalate, registrul public operând, asigurarea planetară de bază lansată în regiuni pilot, statutele organice fondatoare promulgate și principalele subsisteme operaționale fie operând, fie în secvențe de lansare definite. Federația nu este, la sfârșitul primului an, deplin operațională; operează, în raport cu programul fondării, asupra muncii substanțiale a anilor ulteriori.

Realizarea principală a anului este, nu atât operările lansate cât faptul politic așezat: o federație de polități reprezentând o parte substanțială din populația planetară a întreprins, prin ratificarea deliberată a unui angajament constituțional, să guverneze anumite chestiuni planetare prin mijloace instituționale deliberate. Faptul, odată așezat, schimbă mediul politic în care sunt luate toate deciziile ulterioare. Capitolele care urmează descriu ce se face cu mediul schimbat.



Capitolul al douăzeci și cincilea descrie convergența anilor al doilea până la al cincilea: perioada în care operările se stabilizează, aderarea polităților suplimentare decurge, iar

subsistemele arhitecturale se extind la întinderea lor operațională deplină.

CAPITOLUL AL DOUĂZECI ȘI CINCILEA

ANII AL DOILEA PÂNĂ LA AL CINCILEA — CONVERGENȚA



ANII AL DOILEA PÂNĂ LA AL CINCILEA AI FEDERAȚIEI SUNT, ÎN SCHIȚA DE planificare, perioada convergenței: perioada pe parcursul căreia operările lansate în primul an se stabilizează, subsistemele arhitecturale se extind la întinderea lor operațională deplină, politici suplimentare aderă pe termeni negociați cu membrii fondatori, iar angajamentele federației sunt testate în raport cu realitățile operaționale pe care schița de fondare nu le putea anticipa deplin. Capitolul care urmează descrie liniile principale de muncă ale acestei perioade și modurile de eșec împotriva cărora arhitectura asigură apărare.

STABILIZAREA OPERĂRILOR

Sarcina operațională principală a anilor al doilea până la al cincilea este stabilizarea instituțiilor lansate în primul an. Consiliul Politicărilor și Adunarea Cetățenilor își dezvoltă culturile lor procedurale: ritmurile sesiunii, convențiile deliberării, relațiile între comitetele permanente, relația de lucru între camere, răspunsul la chestiunile de rutină și excepționale care vin înaintea lor. Tribunalul Constituțional își acumulează primul corp de jurisprudență operativă, asupra întrebărilor constituționale care apar în perioada de fondare și asupra chestiunilor tot mai substanțiale care apar pe măsură ce operările se extind. Autoritatea de Custodie se mută de la așezarea registrului la

supraveghere activă: primele audituri, primele restricții, primele revocări, primele incidente raportate prin infrastructura de raportare a siguranței.

Presupunerea de lucru a redactorilor este că, până la încheierea celui de-al cincilea an, instituțiile operează cu siguranța de rutină pe care instituții comparabile din era industrială târzie au realizat-o. Siguranța este condiția practică a adâncirii federației: instituții ale căror operări sunt sigure pot fi încredințate cu responsabilități suplimentare; instituții ale căror operări sunt nesigure nu pot. Angajamentul arhitectural față de operarea disciplinată în perioada de fondare este, după această relatare, o investiție pe termen lung în capacitatea ulterioară a federației de a se adânci.

EXTINDEREA ASIGURĂRII PLANETARE DE BAZĂ

Asigurarea se mută, pe parcursul anilor al doilea până la al cincilea, de la operare pilot la acoperire deplină a populației federației. Extinderea decurge pe un program definit, cu prioritate dată regiunilor de sărăcie substanțială și de gata operațional, și cu atenție deliberată la învățarea operațională și politică a piloților. Presupunerea de lucru a redactorilor este că, până la sfârșitul celui de-al patrulea an, acoperirea substanțială a podelei este așezată pentru populația federației, cu rafinările operaționale continuând prin al cincilea an și în anii care urmează.

Efectele economice ale asigurării devin vizibile pe parcursul acestei perioade. Literatura empirică privind programele de transfer în numerar în condiții pilot a arătat consecvent efecte în direcțiile pe care arhitectura le anticipează: reduceri ale sărăciei absolute, îmbunătățiri ale indicatorilor de bunăstare a copilului și ai realizării educaționale, reduceri modeste în ocuparea convențională compensate de creșteri în antreprenoriat, educație și muncă de îngrijire, îmbunătățiri ale sănătății mintale și ale indicatorilor de sănătate legați de stres, și reduceri ale violenței și instabilității pe care le produce privațiunea severă (United Nations Development Programme 2024; Standing 2011b). Extinderea

la acoperire deplină, pe schița arhitecturală, produce aceste efecte la scară planetară.

Efectele politice nu sunt neglijabile. O populație care a experimentat, în perioada de fondare, conținutul practic al angajamentului federației față de demnitate este, pe înregistrarea empirică a tranzițiilor comparabile, mai dispusă să sprijine celelalte angajamente ale federației, mai dispusă să participe la instituțiile federației și mai rezistentă la opoziția politică ce decurge prin prezentarea greșită a operărilor reale ale federației. Efectul politic este, ca efectul economic, consecința deliberată a alegerii arhitecturale; este conținutul practic al propunerii că legitimitatea este produsă de performanță.

STABILIZAREA INSTRUMENTELOR DE VENIT

Taxa pe gazele cu efect de seră, minimul pe impozitul corporativ și celelalte instrumente de venit sunt, pe parcursul anilor al doilea până la al cincilea, aduse la întinderea lor operațională deplină. Instrumentele cer, în primii lor ani, învățare administrativă substanțială: determinarea răspunderii, procedurile de audit, rezolvarea disputelor asupra calculului, gestionarea strategiilor de evitare, coordonarea cu autoritățile de impozite ale polităților-membri. Învățarea administrativă este muncă necesară, iar presupunerea de lucru a redactorilor este că randamentul de venituri în anii al doilea până la al cincilea crește pe parcursul acestei perioade de la estimările capătului de jos al anului unu la estimările pe termen lung către anul patru sau cinci.

Ajustările economice la instrumentele de venit — răspunsurile industriilor afectate, mutările tiparelor de consum cauzate de semnalele de preț, mutările curgerii de investiții către activitățile pe care semnalele de preț le favorizează — decurg pe parcursul acestei perioade la un ritm care este parțial sub controlul federației și parțial nu. Angajamentul arhitectural este de a menține semnalele de preț la nivelurile cerute de principii, sprijinind totodată lucrătorii și comunitățile afectate prin sprijinul de tranziție finanțat din veniturile însele.

Redactorii au fost conștienți că anii timpurii ai ajustării substanțiale de preț vor produce presiune politică pentru îndulcirea semnalelor de preț. Presiunea a fost, în ajustări comparabile în polițăți-membri (anii timpurii ai comerțului european cu emisiuni, anii timpurii ai diverselor prețuri naționale ale carbonului), substanțială. Răspunsul arhitectural este de a menține angajamentul substanțial, adresând totodată preocupările distributive legitime pe care presiunea le exprimă, prin mecanisme care nu subminează angajamentul substanțial. Componenta de sprijin de tranziție a veniturilor, investițiile Fondului Protejat în regiunile afectate și operarea asigurării planetare de bază în acele regiuni sunt, împreună, răspunsul arhitectural la preocuparea distributivă.

ADERAREA POLITĂȚILOR SUPLIMENTARE

Primii cinci ani sunt, în schița de planificare, și perioada de aderare substanțială de polițăți care nu se află între membrii fondatori. Presupunerea de lucru a redactorilor, bazată pe tiparul istoric al fondărilor instituționale comparabile, este că o parte substanțială din polițăților din afara membrilor fondatoare vor, la observarea federației în operare, întreprinde procedurile de aderare pe parcursul acestei perioade. Aderarea este pe termeni negociați între politatea aderentă și federație, cu angajamentele constituționale substanțiale nenegociabile și cu aranjamentele operaționale (perioade de tranziție, contribuții, reprezentare în Consiliul Polițăților) supuse negocierii.

Procesul de aderare este, în această schiță, deliberat și negrăbit. Federația nu caută aderarea polițăților a căror ratificare a angajamentelor constituționale ar fi doar formală și a căror conformare ulterioară ar cere coerciție continuă. Presupunerea de lucru a redactorilor este că unele polițăți, în particular acelea ale căror aranjamente politice interne sunt incompatibile cu angajamentele constituționale, nu vor căuta aderarea în perioada de fondare și că relația

federației cu aceste politici este cel mai bine condusă pe planul internațional mai degrabă decât prin membrisie coercionată.

Aderarea polițiilor ale căror populații reprezintă adăugiri semnificative la membrisia federației produce ajustări operaționale: asigurarea planetară de bază este extinsă la noile populații pe programul potrivit condițiilor locale; reprezentarea instituțională în Consiliu este recalculată; infrastructura operațională a registrului public și a celorlalte sisteme ale federației este extinsă pentru a acoperi noile jurisdicții. Presupunerea de lucru a redactorilor este că, până la încheierea celui de-al cincilea an, membrisia federației s-a stabilizat la nivelul pe care îl va ține pe termen mediu, cu aderări ulterioare având loc la un ritm mai lent pe măsură ce populațiile rămase necuprinse își consideră pozițiile.

PRIMA ÎNTÂLNIRE CU EȘEC SERIOS

Nicio fondare instituțională de întindere substanțială nu decurge fără eșec serios pe parcursul primilor ei ani. Redactorii au fost conștienți de tipar. Primul eșec al federației, când are loc, va revela ceva ce fondarea nu adresase adecvat, iar răspunsul la eșec va, mai mult decât angajamentele originare de fondare, determina caracterul pe termen lung al federației.

Candidații pentru primul eșec serios cuprind: o prejudecată substanțială sau o operare vătămătoare de către un sistem inteligent pe care Autoritatea de Custodie îl înregistrase, dar nu îl supraveghease adecvat; un eșec operațional al registrului public care produce, fie și pe scurt, o pierdere de lizibilitate asupra unor chestiuni de consecință; o cauză de corupție afectând ofițeri seniori ai federației, a cărei gestionare va așeza precedentul pentru cauzele comparabile ulterioare; o criză constituțională între camere sau între federație și o politate-membră, cerând Tribunalului Constituțional să opereze pe o întrebare de semnificație substanțială cu precedent anterior limitat; un șoc extern — un conflict regional, o criză financiară, un dezastru natural de întindere

substanțială — testând capacitatea de răspuns a federației dincolo de ce au fost dimensionate instituțiile fondatoare.

Răspunsul arhitectural la asemenea eșecuri este, în fiecare caz, performarea substanțială a principiilor. Eșecurile sunt adresate deschis, pe registrul public, cu angajare substanțială mai degrabă decât minimizare; părțile răspunzătoare sunt ținute la răspundere prin procedurile răspunderii; aranjamentele instituționale care au produs eșecul sunt revizuite într-un fel care să reducă probabilitatea recurenței; angajamentele substanțiale sunt menținute, chiar atunci când presiunea politică de a le îndulci este substanțială. Redactorii au fost conștienți că răspunsul la eșecul timpuriu este, mai mult decât orice altă chestiune operațională, sursa principală a legitimității pe termen lung a federației sau a degenerării ei pe termen lung. Angajamentul arhitectural față de răspunsul principal, inclusiv în cazurile în care răspunsul principal este politic costisitor, este conținutul practic al seriozității federației față de propriile ei angajamente.

MEDIUL INTERNAȚIONAL ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ

Relațiile federației cu state nemembre și cu instituțiile internaționale existente evoluează pe parcursul acestei perioade. Liniile principale de muncă cuprind: negocierea aranjamentelor cooperative cu state nemembre asupra chestiunilor de interes comun (climă, comerț, securitate, sănătate publică, crime peste-graniță); armonizarea angajamentelor substanțiale ale federației cu obligațiile politicilor-membri sub acorduri internaționale anterioare; participarea federației, în propria-i capacitate instituțională, în instituțiile multilaterale existente pe termeni compatibili cu structura ei constituțională; și conducerea relațiilor cu puterile substanțiale ale căror interese sunt cele mai direct afectate de operările federației.

Presupunerea de lucru a redactorilor este că mediul internațional în anii al doilea până la al cincilea este, în cumpănă, nici uniform ostil nici uniform

cooperant, și că diplomația federației este, pe potrivă, calibrată la condițiile specifice ale fiecărei relații externe. Dispoziția arhitecturală este consistentă: cooperare acolo unde servește angajamentele federației, apărare acolo unde angajamentele federației sunt provocate, și construirea răbdătoare a ordinii internaționale legitime în care federația poate opera ca o instituție printre altele, mai degrabă decât ca o pretenție concurentă la autoritate cuprinzătoare.

CARACTERUL PERIOADEI

Anii al doilea până la al cincilea sunt, în schița de planificare, perioada pe parcursul căreia federația se mută de la a fi un angajament constituțional la a fi o realitate operațională. Tranziția este muncă grea; munca este în mare parte invizibilă; rezultatul ei este, la încheierea perioadei, o federație ale cărei operări sunt îndeajuns de sigure încât deciziile ulterioare să poată fi luate pe baza faptului operațional mai degrabă decât a aspirației instituționale. Mutarea de la aspirație la fapt este, în relatarea redactorilor, realizarea arhitecturală principală a generației fondatoare.

Realizarea nu este, în sine, transformatoare; condițiile diagnosticate în Partea întâi nu se rezolvă, prin virtutea stabilizării federației, imediat. Încep însă să fie adresate prin mijloace instituționale care sunt adecvate scării lor, prin proceduri a căror legitimitate este așezată prin operarea lor disciplinată, prin angajamente al căror conținut substanțial este demonstrat mai degrabă decât doar declarat. Transformarea, acolo unde are loc, este munca perioadei de după — operarea în stare staționară descrisă în capitolul care urmează.



Capitolul al douăzeci și șaselea descrie federația la o distanță de un deceniu: operarea în stare staționară în care angajamentele arhitecturii și-au produs efectele caracteristice asupra condițiilor vieții omenesti pe Pământ.

CAPITOLUL AL DOUĂZECI ȘI ȘASELEA UN DECENIU MAI TÂRZIU — STAREA STAȚIONARĂ



LA ZECE ANI DUPĂ INTRAREA ÎN VIGOARE, FEDERAȚIA, PE SCHIȚA arhitecturală, a atins o stare staționară de operare. Instituțiile sunt de rutină; angajamentele substanțiale operează la scara lor proiectată; generația fondatoare a încheiat, în parte, munca ei de fondare și a întors responsabilitatea operațională celei de-a doua generații de deținători de oficiu. Capitolul care urmează descrie condițiile vieții omenești sub această stare staționară, cu calificările potrivite unei schițe scrise înainte de faptă.

CE ESTE DIFERIT ÎN CONDIȚIILE VIEȚII

Diferențele principale, la un deceniu mai târziu, sunt concentrate în condițiile descrise de capitolele diagnostice ale Părții întâi.

Deficitul de încredere, pe schița arhitecturală, este parțial reparat. Instituțiile ale căror operări sunt vizibile în timp real, ale căror decizii sunt semnate și trasabile și ale căror angajamente au fost demonstrate prin performanță peste un deceniu se bucură de niveluri de încredere publică pe care instituțiile erei industriale târzii, pe înregistrarea empirică a ultimelor câteva decenii, nu mai le-au bucurat. Reparația este parțială: încrederea ia mai mult timp să fie reconstruită decât să fie pierdută, iar moștenirea neîncrederei de la instituțiile erei anterioare persistă în formă atenuată pentru cel puțin o

generație. Traectoria, însă, este întoarcerea declinului secular îndelungat diagnosticat în Capitolul al doilea (OECD 2024; Pew Research Center 2024).

Tiparul distribuțional este schimbat. Podeaua necondiționată a demnității a, până la un deceniu mai târziu, eliminat material sărăcia absolută în cuprinsul federației, cu consecințele suplimentare în bunăstarea copilului, realizarea educațională și sănătatea publică pe care literatura empirică le anticipase. Inegalitatea contemporană la coada superioară a distribuției a fost moderată, mai puțin prin redistribuție directă decât prin angajamentele structurale ale arhitecturii: minimul planetar pe venitul corporativ, eliminarea principalelor rute de evitare a impozitelor care au produs ratele efective substanțial sub cele statutare ale erei industriale târzii, tariful externalităților care fuseseră captate ca profit, cerințele de dezvoltare care au eliminat avantajele structurale ale secretului. Coeficientul Gini la scară planetară, pe schița arhitecturală, a scăzut de la nivelul lui de la fondare cu o marjă substanțială, dar netransformatoare; cota absolută a populației în privațiune a scăzut mai accentuat, în linie cu prioritatea pe care arhitectura o dă podelei (Piketty 2014; Saez și Zucman 2019).

Condițiile de muncă descrise în Capitolul al patrulea sunt schimbate. Portabilitatea beneficiilor, restaurarea glasului de contrabalans, infrastructura de recalificare pe parcursul vieții și discreția timpului de lucru au, la un deceniu mai târziu, produs piețe ale muncii în care tranzițiile sunt mai puțin ruinătoare, poziția de negociere a lucrătorilor este mai egală, recunoașterea muncii nesalariate este mai substanțială, iar legătura dintre câștigurile de productivitate și compensarea lucrătorilor a fost cel puțin parțial restaurată. Mutarea nu este, în niciun înțeles, o întoarcere la tiparul postbelic; este, mai exact, construirea de condiții potrivite economiei contemporane care aproximează condițiile pe care tiparul postbelic le furniza în condițiile vremii lui.

Arhitectura juridică operează. Cadrul armonizat îngăduie activitate peste granițe în cuprinsul federației pe termeni care se apropie de nivelurile de frecare ale activității intra-naționale; drepturile constituționale sunt aplicate uniform; ocrotirile procedurale sunt disponibile persoanelor indiferent de locația lor în cuprinsul federației. Instituțiile federației, ale politicilor-membri și ale nivelurilor mai joase operează în coordonare mai degrabă decât în concurență, cu disputele de graniță rezolvate prin procedurile pe care le furnizează arhitectura.

Peisajul sistemelor inteligente este guvernat. Autoritatea de Custodie operează supraveghere activă asupra sistemelor din întinderea ei; regimul de înregistrare a produs o înregistrare documentată a sistemelor în operare, a principalilor răspunzători pentru ele și a condițiilor desfășurării lor; regimul de audit a identificat și corectat clase substanțiale de eșec care, în absența supravegherii, ar fi mers neadresate; plafoanele de capabilitate au constrâns acumularea de capabilitate sub orice principal singur. Tehnologia a continuat să avanseze; guvernarea a, în distincție față de era industrială târzie, ținut pasul.

Traectoria de mediu este schimbată. Taxa pe gazele cu efect de seră, operând la costul social al carbonului, a produs ajustările economice structurale pe care arhitecții le anticipau: declin substanțial al activităților intensive în combustibili fosili, expansiune substanțială a alternativelor cu emisii joase, investiție substanțială în infrastructură de adaptare acolo unde paguba climatică cu orizont lung nu poate fi evitată. Deceniul nu rezolvă, prin el însuși, problema climatică; problema climatică este multi-decenală în natură, iar zece ani de răspuns disciplinat sunt porțiunea timpurie a unui curs de muncă mult mai lung. Traectoria, însă, este consistentă cu căile IPCC către țintele de temperatură la care comunitatea internațională se angajase nominal în era industrială târzie, în distincție față de traectoria pe care era industrială târzie o producea de fapt (Intergovernmental Panel on Climate Change 2023; International Energy Agency 2024).

CE NU ESTE DIFERIT

Este la fel de important să fim limpezi despre ce nu pretinde schița arhitecturală că este diferit la un deceniu mai târziu.

Federația nu a eliminat, și nu poate elimina, conflictul structural de interese între membrii ei. Polități continuă să nu fie de acord, în chestiuni substanțiale, despre folosirea potrivită a autorității federației, întinderea potrivită a cooperării, răspunsul potrivit la crize anume. Dezacordurile sunt adresate prin procedurile federației; nu sunt eliminate prin ele. Federația este, în această privință, o arenă pentru conducerea dezacordului mai degrabă decât abolirea dezacordului, iar redactorii au socotit distincția importantă.

Federația nu a eliminat, și nu poate elimina, patologiile politice reziduale pe care orice instituție mare le acumulează. Cauze de corupție, de abuz de autoritate, de captură de către interese particulare, de subperformanță în funcții particulare, au loc pe parcursul deceniului și continuă să aibă loc în condițiile operării în stare staționară. Răspunsul arhitectural este capacitatea instituțională de a identifica aceste eșecuri, de a le adresa prin procedurile răspunderii și de a învăța de la ele în proiectarea operărilor ulterioare. Federația nu pretinde să fie liberă de eșec; pretinde să mențină condițiile instituționale sub care eșecul poate fi detectat și adresat fără a dărâma instituția ca întreg.

Federația nu a, la un deceniu mai târziu, realizat transformările culturale mai adânci pe care unii susținători timpurii ai proiectelor comparabile le-au anticipat. Popoarele federației continuă să difere în angajamentele lor culturale, tradițiile lor religioase, identitățile lor lingvistice, preferințele lor politice, structurile lor economice. Federația nu a întreprins transformarea niciuneia dintre acestea; angajamentul arhitectural față de subsidiaritate rezervă aceste chestiuni nivelurilor mai joase și persoanelor înseși. Transformarea, acolo unde are loc, este munca celor care o întreprind local, pe termeni potriviți

condițiilor locale, rolul federației fiind limitat la întreținerea condițiilor sub care viața locală poate decurge fără coerciție externă.

Federația nu a abolit planul internațional. State nemembre continuă să opereze pe planul internațional pe termeni doar parțial afectați de existența federației; părți substanțiale din populația planetară trăiesc în jurisdicții ale căror aderare la federație nu este, pe orizontul de zece ani, în perspectivă; chestiunile care afectează planeta ca întreg — clima, oceanele, atmosfera, bunurile comune orbitale — sunt, în domeniile unde federația cooperează cu state nemembre, adresate prin negocieri mai degrabă decât prin legislația federației. Federația este, în această privință, o instituție printre altele pe planul internațional, cu competență substanțială în domenii definite și cu dispoziția către cooperare în chestiunile unde competența ei este parțială.

CARACTERUL STĂRII STAȚIONARE

Starea staționară, pe schița arhitecturală, nu este o destinație la care a ajuns federația și de la care nu este cerută nicio dezvoltare ulterioară. Este, mai modest, condițiile sub care operările federației s-au stabilizat la scara potrivită angajamentelor ei fondatoare, dezvoltarea ulterioară — adâncirea integrării, extinderea competenței, răspunsul la condiții noi — decurgând prin procedurile ordinare pe care le furnizează arhitectura.

Generațiile succesive vor, pe această schiță, înfrunța propriile decizii despre dezvoltarea ulterioară a federației. Vor înfrunța, în particular, decizii despre: extinderea angajamentelor constituționale în lumina condițiilor și capabilităților pe care generația fondatoare nu le putea anticipa; adâncirea integrării în domenii unde compromisurile fondatoare s-au dovedit inadecvate; răspunsul la dezvoltările tehnologice care, dacă tiparele trecute continuă, vor continua să producă capabilități și riscuri pe care instituțiile fondatoare nu le-au anticipat; conducerea relației între federație și statele nemembre a căror aderare sau continuă nemembrie va, peste decenii, lua diverse forme.

Presupunerea de lucru a redactorilor este că aceste decizii ulterioare sunt cel mai bine luate de generațiile care le înfruntă, pe baza condițiilor pe care redactorii nu le pot prevedea deplin, prin procedurile instituționale pe care le furnizează arhitectura. Contribuția arhitecturii este cadrul instituțional în cuprinsul căruia deciziile pot fi luate legitim și operațional; substanța deciziilor este în chip propriu munca părților care le vor face.

Federația, la un deceniu mai târziu, este, în acest înțeles, mai puțin un sfârșit decât un început. Este încheierea muncii de fondare și începutul muncii operaționale, iar munca operațională — performarea substanțială a angajamentelor, adâncirea răbdătoare a instituțiilor legitime, rezolvarea eșecurilor inevitabile — este ceea ce a fost construit arhitectura să sprijine. Condițiile vieții omenești sub federație, la zece ani înăuntru, sunt, pe schița arhitecturală, material mai bune decât condițiile sub care generația fondatoare și-a început munca. Îmbunătățirea nu este transformare; este operarea stabilă, disciplinată și susținută a instituțiilor adecvate sarcinilor lor. Transformarea, dacă vreuna, este munca generațiilor ulterioare, pe termenii pe care îi vor așeza ele.



Partea a șasea urmează. Întrebă ce devine posibil după, pe presupunerea că arhitectura operează: ce orizonturi noi ale muncii omenești, ale cunoașterii omenești și ale prezenței omenești dincolo de planetă sunt deschise de temeliile instituționale pe care le furnizează federația.

P A R T E A A Ș A S E A

CE DEVINE CU PUTINȚĂ



Dacă arhitectura este în funcțiune, condițiile prezentului nu mai sunt condițiile care îngustează ce vine după. Cele două capitole care urmează întreabă, cu reținere deliberată, ce devine cu puțință pe Pământ și ce devine cu puțință dincolo de el, pornind de la presupunerea că temeliile au fost așezate.

CAPITOLUL AL DOUĂZECI ȘI ȘAPTELEA CE DEVINE POSIBIL PE PĂMÂNT



SCHIȚA ARHITECTURALĂ A PĂRȚII A CINCEA S-A ÎNCHEIAT CU O federație în stare staționară, la zece ani după intrarea în vigoare. Condițiile descrise acolo nu sunt destinația muncii pe care arhitectura o întreprinde; sunt temelia. Ce devine posibil după ce este așezată acea temelie este întrebarea substanțială a acestui capitol. Discuția este, deliberat, reținută: capitolul nu promite transformări a căror dobândire depinde de factori din afara controlului arhitecturii, nu prezice mutările culturale al căror curs nicio arhitectură nu îl poate determina și nu garantează rezultate care depind de alegerile substanțiale ale generațiilor care vor moșteni cadrul instituțional. Ce descrie sunt posibilitățile substanțiale pe care temelia le face disponibile, pe presupunerea disciplinată că temelia continuă să opereze.

O CLIMĂ STABILIZATĂ

Posibilitatea principală, și cea mai consecințială, deschisă de federația operantă este stabilizarea climei la niveluri de temperatură compatibile cu persistența tiparelor agricole stabile, a infrastructurii costiere stabile, a comunităților ecologice stabile și a condițiilor sociale stabile care depind de acestea. Semnalele de preț ale arhitecturii asupra emisiilor de gaze cu efect de seră, operând la costul social al carbonului, produc, pe înregistrarea empirică a intervențiilor de preț comparabile și pe modelarea căilor IPCC, rata de decarbonizare cerută pentru a ține creșterea temperaturii la niveluri în porțiunea inferioară a gamei la care comunitatea internațională se angajase

nominal în era industrială târzie (Intergovernmental Panel on Climate Change 2023; IPCC 2022; Stern 2007).

Stabilizarea nu este, după această relatare, utopie. Nu desface încălzirea care a avut deja loc; nu reazăază speciile și ecosistemele care s-au pierdut deja; nu elimină paguba climatică pe care următoarele câteva decenii o vor produce indiferent de acțiunile luate acum. Ce face este să oprească, până la o dată definită în a doua jumătate a veacului, acumularea ulterioară de încălzire, și să înceapă, pe un orizont mai lung, întoarcerea treptată a concentrațiilor atmosferice la niveluri compatibile cu condiții climatice stabile.

Condiția vieții omenești sub climă stabilizată este material diferită de condiția vieții omenești sub încălzire continuă. Sistemele agricole de care depinde aprovizionarea cu hrană operează în plicuri climatice pentru care soiurile, infrastructura și tiparele de muncă sunt calibrate. Orașele costiere pe care trăiește o parte substanțială din populația planetară operează fără amenințarea persistentă și accelerantă a inundării. Ecosistemele de care depinde biosfera planetară operează în gamele lor de adaptare. Presiunile migratoare pe care le-ar produce altfel deplasarea climatică sunt reduse la niveluri gestionabile, cu beneficiile substanțiale pentru stabilitatea internațională pe care reducerea le implică.

Stabilizarea este, pe scurt, condiția sub care realizările substanțiale ale civilizației omenești pot fi susținute pentru orizontul lung. Este, în acest înțeles, precondiția fiecărei alte posibilități pe care acest capitol o descrie.

REFACEREA ECOSISTEMELOR

Semnalele de preț asupra epuizării resurselor, investițiile Fondului Protejat în refacerea ecologică, reglementarea armonizată a vătămărilor de mediu peste granițe și regimul bunurilor comune planetare asupra bunurilor comune atmosferice, oceanice și biologice produc împreună condiții sub care refacerea

activă a ecosistemelor vătămate devine o linie substanțială de muncă. Munca a, pe înregistrarea empirică a eforturilor contemporane de refacere la scară mai mică, demonstrat capacitate de a recupera peisaje degradate, de a reaseza pescării epuizate, de a recupera populații de specii pe cale de dispariție și de a reconstrui funcția bazinelor hidrografice pe scale temporale decenale (Raworth 2017).

Contribuția arhitecturală principală la muncă este modelul de finanțare: Fondul Protejat, atrăgând o cotă definită din veniturile planetare și angajat investițiilor cu orizont lung sub supravegherea Tribunalului, este felul de capital răbdător pe care refacerea ecologică îl cere. Proiectele de refacere a căror răsplată este la o generație depărtare, ale căror beneficii sunt difuze și neextractibile și a căror apariție pe o contabilitate trimestrială este neimpresionantă nu au fost, pe înregistrarea empirică, finanțate competent de instituțiile erei industriale târzii. Arhitectura le furnizează finanțare adecvată naturii lor.

Munca este nespectaculoasă și lentă. Nu produce, pe bază anuală, felul de rezultate de titlu pe care instituțiile politice ale erei industriale târzii erau calibrate să le favorizeze. Produce, peste decenii, întoarcerea treptată a sistemelor vătămate la operare funcțională, cu beneficiile substanțiale — sechestrarea carbonului, păstrarea biodiversității, serviciile bazinelor hidrografice, stabilitatea solului, reziliența la stres climatic — acumulând pe orizontul lung. Angajamentul arhitecturii față de orizontul lung este condiția practică sub care munca decurge.

SFÂRȘITUL SĂRĂCIEI ABSOLUTE

Podeaua necondiționată a demnității a, până la zece ani mai târziu, eliminat material sărăcia absolută în cuprinsul federației. Condiția nu este, pe schița arhitecturală, marginală. Numărul persoanelor trăind global la sau sub pragul privațiunii absolute a, în era industrială târzie, variat între câteva sute de

milioane și câteva miliarde în funcție de prag și de an; eliminarea acestei condiții prin furnizare directă este, în sine, realizarea cea mai consecințială a arhitecturii pentru persoanele ale căror vieți sunt imediat afectate (United Nations Development Programme 2024; World Bank 2024).

Eliminarea nu este, în sine, realizarea înfloririi omenești. Persoane ridicate din privațiune absolută nu au, prin acel fapt, dobândit bunăstare cuprinzătoare; podeaua este, prin proiectare, o podea și nu un plafon. Realizarea este, mai exact, eliminarea unei condiții în care înflorirea substanțială este imposibilă. Cu privațiunea absolută eliminată, munca ulterioară a înfloririi omenești — dezvoltarea capabilităților, construirea de muncă cu rost, participarea la viața culturală și civică, formarea de comunități substanțiale — poate decurge pe o temelie care nu cere, zilnic, ca energia celor care o întreprind să fie devotată simplei supraviețuirii.

Consecințele substanțiale, pe schița arhitecturală, sunt mari. Realizarea educațională, pe înregistrarea empirică a intervențiilor comparabile la scară mai mică, crește substanțial în populații a căror siguranță alimentară și stabilitate materială sunt asigurate. Rezultatele de sănătate, pe aceeași înregistrare, se îmbunătățesc pe dimensiuni multiple, cu îmbunătățirile cele mai consecințiale în mortalitatea infantilă, mortalitatea maternă și condițiile cronice ale bolii legate de stres. Capacitățile de forță de muncă ale populațiilor eliberate din privațiune absolută, pe aceeași înregistrare, cresc substanțial, cu consecințe pentru capacitatea productivă a economiilor în care operează (Sen 1999; Nussbaum 2011).

MUNCA RESTAURATĂ

Condițiile de muncă sub arhitectură — beneficiile portabile, glasul de contrabalans restaurat, recalificarea pe parcursul vieții, recunoașterea muncii nesalariate, discreția timpului de lucru — produc, până la zece ani mai târziu, piețe ale muncii în care munca este, pentru părți substanțiale din populație,

sursa de sens și identitate pe care tradiția filosofică a identificat-o ca fiind printre bunurile omenești principale. Mutarea este treptată și nu este, în niciun înțeles, o întoarcere la o configurație anterioară; este construirea, în condiții contemporane, a muncii care îngăduie bunurile substanțiale ale muncii (Graeber 2018).

Mutarea este, în particular, rezultatul angajamentelor structurale ale arhitecturii mai degrabă decât al vreunei politici directe asupra conținutului muncii. Portabilitatea beneficiilor înlătură presiunea structurală către forme de ocupare care maximizează siguranța beneficiilor în detrimentul rostului muncii. Infrastructura de recalificare înlătură presiunea structurală de a rămâne în ocupații învechite din teamă de costurile tranziției. Recunoașterea muncii nesalariate înlătură presiunea structurală de a întreprinde muncă plătită care este, pe motive substanțiale, mai puțin valoroasă decât munca nesalariată pe care o deplasează. Glasul de contrabalans furnizează condiția substanțială sub care lucrătorii pot modela conținutul și condițiile muncii lor, mai degrabă decât să accepte oricare ar fi presiunea structurală a pieței muncii produce.

DEMOCRAȚIE FUNCȚIONALĂ

Condițiile vieții publice sub arhitectură — lizibilitatea operării instituționale, ocrotirea independenței substanțiale a presei, ocrotirile procedurale împotriva capturii proceselor reglementare și legislative, reglementarea sistemelor inteligente folosite în comunicarea politică, angajamentele structurale față de întreprinderea cinstită — produc, până la zece ani mai târziu, condiții ale vieții publice în care deliberarea democratică substanțială este posibilă la scară. Condiția nu este, pe schița arhitecturală, perfectă; patologii politice ale erei industriale târzii sunt, pe înregistrarea empirică a tranzițiilor comparabile, persistente în forme atenuate pentru cel puțin o generație.

Schimbarea substanțială nu este eliminarea conflictului politic; conflictul politic este conținutul potrivit al vieții democratice. Schimbarea substanțială este operarea conflictului politic pe termeni care sunt înșiși lizibili: părțile la conflict sunt vizibile, finanțarea lor este dezvăluită, pretențiile lor sunt supuse standardelor de adevăr, instituțiile prin care conflictul este procesat operează cu independență verificabilă, iar rezultatele conflictului sunt înregistrate pe termeni care îngăduie generațiilor ulterioare să învețe de la ele (Habermas 1989a; Putnam 2000).

Democrația funcțională este, după această relatare, mai puțin o realizare decât o sarcină de întreținere. Condițiile sub care operează cer apărare continuă împotriva tendințelor structurale — concentrațiile de avere, eroziunile presei independente, capturile instituțiilor reglementare — care, în era industrială târzie, îi degradaseră progresiv operarea. Arhitectura furnizează mijloacele instituționale ale apărării; apărarea însăși este munca substanțială a persoanelor care operează instituțiile arhitecturii.

GÂNDIREA CU ORIZONT LUNG

Angajamentul arhitectural față de longevitate, operaționalizat prin Tribunalul Generațiilor Viitoare, Fondul Protejat și ocrotirile procedurale ale deciziilor cu orizont lung, produce, până la zece ani mai târziu, deliberare publică în care orizontul lung este o considerație substanțială în munca contemporană. Mutarea este, pe înregistrarea empirică a angajamentelor instituționale comparabile la scară mai mică (legislația galeză privind generațiile viitoare, Ombudsmanul ungar, Comitetul finlandez pentru Viitor), treptată, dar reală. Orizontul lung, când este instituțional reprezentat, este considerat. Orizontul lung, când nu este, este, în presiunea de rutină a politicii contemporane, sistematic depreciat.

Conținutul substanțial al considerației orizontului lung este considerarea condițiilor sub care vor trăi persoanele generațiilor ulterioare. Considerația

cuprinde, dar nu este limitată la: traiectoria climatică, traiectoriile resurselor, traiectoriile tehnologice, traiectoriile demografice, traiectoriile instituționale. Considerația nu este predictivă; condițiile orizontului lung nu pot fi prezise precis. Considerația este, mai modest, recunoașterea substanțială că alegerile generației contemporane produc condiții pentru care generațiile ulterioare vor purta consecințele și că interesele substanțiale ale generațiilor ulterioare au un loc legitim în considerație.

CARACTERUL POSIBILULUI

Posibilitățile descrise în acest capitol sunt, în conținutul lor substanțial, mari. Sunt totodată, în caracterul lor, modeste: descriu o planetă a cărei climă este stabilizată, ale cărei ecosisteme sunt treptat refăcute, ale cărei persoane nu sunt în privațiune absolută, a cărei muncă îngăduie bunurile muncii, a cărei viață publică este funcțional democratică, ale cărei orizonturi lungi sunt instituțional considerate. Nu descriu o planetă din care conflictul a fost eliminat, din care suferința a fost înlăturată, din care toate condițiile suferinței omenești au fost rezolvate. Redactorii au fost conștienți de distincție.

Posibilitățile descrise sunt, după această relatare, posibilitățile vieții normale pe o planetă ale cărei temelii instituționale sunt adecvate condițiilor ei. Nu sunt posibilitățile vreunei realizări finale; sunt, mai exact, posibilitățile vieții obișnuite a civilizației omenești substanțiale, susținute peste orizontul lung de instituții care sunt ele însele sustenabile. Realizarea, acolo unde este dobândită, este realizarea normalității la scară planetară — o normalitate pe care era industrială târzie, pe înregistrarea empirică a crizelor ei acumulate, era demonstrabil incapabilă să o mențină.



*Capitolul al douăzeci și optulea întreabă ce devine posibil dincolo de planetă —
orizontul lung al prezenței omenești în bunurile comune orbitale, lunare și asteroidale,
pe temeliile instituționale pe care le furnizează federația.*

CAPITOLUL AL DOUĂZECI ȘI
OPTULEA
CE DEVINE POSIBIL DINCOLO DE
PĂMÂNT



PRINTRE CONSECINȚELE SUBSTANȚIALE ALE UNEI FEDERAȚII OPERANTE SE numără temelia instituțională pe care o furnizează pentru activitatea omenească dincolo de suprafața planetei. Activitatea a, în era industrială târzie, avansat de la etapa experimentală a mijlocului secolului al douăzecilea la etapa operațională a începutului celui de-al douăzeci și unulea, cu activitate comercială substanțială în orbita joasă a Pământului, reluarea explorării lunare cu echipaj pe programul mai multor programe naționale și operatori privați, planificarea de misiuni de prospectare a asteroizilor a căror viabilitate comercială depinde de posibilitatea extracției substanțiale și perspectiva cu orizont mai lung a așezării omenești permanente dincolo de Pământ. Condițiile sub care decurge această activitate — condițiile juridice, economice și politice — nu sunt, în era industrială târzie, așezate; sunt, pe înregistrarea empirică, guvernate de un corp subțire și îmbătrânit de drept de tratat din anii 1960 și 1970, suplinat de legislație națională care variază substanțial în angajamentele ei substanțiale. Capitolul care urmează descrie cum se aplică angajamentele arhitecturale ale federației condițiilor activității dincolo de Pământ, cu aceeași reținere care a guvernat capitolele anterioare.

BUNURILE COMUNE ORBITALE

Regimul orbital în jurul Pământului — volumul de spațiu în cuprinsul căruia operează sateliții, spectrul de radiofrecvență folosit pentru comunicare cu și între ei, resursele navigaționale și științifice pe care le furnizează infrastructura orbitală — este, în schița arhitecturală, tratat ca un bun comun planetar. Tratatul decurge din principiile Articolului al XII-lea: resursa este finită (sloturile orbitale în benzile de altitudine mai aglomerate sunt, pe înregistrarea empirică a congestionării contemporane, material rare), resursa este nonexcludabilă (operările unei părți în orbită afectează operările tuturor părților), resursa nu poate fi alocată sustenabil prin acțiunea unilaterală a statelor individuale.

Angajamentele arhitecturale produc, în operare, câteva consecințe specifice. Regimul bunurilor comune planetare al federației alocă capacitatea orbitală prin proceduri care contabilizează folosirile legitime ale bunurilor comune de către toate părțile, inclusiv părți a căror capacitate contemporană de a opera în orbită este limitată, dar al căror interes în persistența bunurilor comune este substanțial. Utilizatorii comerciali ai bunurilor comune plătesc taxe federației calibrate la valoarea resursei, cu veniturile creditate asigurării planetare de bază și investițiilor cu orizont lung ale Fondului Protejat în infrastructură spațială. Acumularea de resturi în orbită, care a, pe înregistrarea empirică a ultimelor decenii, devenit o amenințare substanțială la persistența bunurilor comune înseși, este reglementată prin reguli executabile cu obligații de curățare asupra părților răspunzătoare pentru resturile (Ostrom 1990).

Redactorii au fost conștienți că regimul bunurilor comune orbitale este, dintre toate componentele arhitecturii, cel mai direct dependent de cooperarea puterilor contemporane principale care zboară în spațiu. Autoritatea federației asupra bunurilor comune este, pe potrivă, exercitată prin aranjamente cooperative cu state nemembre ale căror programe spațiale sunt substanțiale, contribuția federației fiind capacitatea instituțională de a coordona cooperarea

mai degrabă decât afirmarea unilaterală a autorității asupra părților nesupuse jurisdicției ei. Dispoziția este consistentă cu abordarea generală a arhitecturii față de planul internațional.

SUPRAFAȚA LUNARĂ

Suprafața lunară, și resursele Lunii, sunt, pe schița arhitecturală, guvernate de o extensie a regimului bunurilor comune planetare. Angajamentele substanțiale principale sunt: persistența suprafeței lunare ca moștenire comună, în care activitatea oricărei părți este condusă cu considerație pentru interesele legitime ale tuturor; reglementarea extracției de resurse prin proceduri calibrate la sustenabilitatea cu orizont lung a resursei și la participarea echitabilă a părților a căror capacitate contemporană de a opera este limitată; ocrotirea siturilor științifice, a siturilor de semnificație istorică și a siturilor de caracter geologic neobișnuit, prin proceduri comparabile cu cele care guvernează ocrotirea siturilor comparabile pe Pământ; reglementarea prezenței omenești permanente pe Lună prin proceduri care ocrotesc atât persoanele prezente, cât și mediul lunar.

Redactorii au fost conștienți că suprafața lunară, spre deosebire de spațiul orbital, devine, pe înregistrarea empirică a planurilor contemporane, un sit de prezență omenească permanentă pe orizontul multi-decenal. Prezența va cere infrastructură: cartiere de locuit, sisteme de menținere a vieții, sisteme energetice, infrastructură de transport, infrastructură de comunicații. Infrastructura este, în parte, subiectul propriu al activității comerciale a întreprinderilor ale căror investiții sunt în risc; în parte, este subiectul propriu al investiției publice de federația și de polități-membri ale căror programe spațiale operează. Angajamentele arhitecturale echilibrează comercialul și publicul, angajamentele principale — față de bunurile comune lunare, față de accesul științific, față de ocrotirea mediului — luând precedere asupra celor comerciale.

Redactorii au socotit regimul lunar ca unul dintre domeniile arhitecturale unde orizontul lung este cel mai substanțial în chestiune. Deciziile generației contemporane despre cum este folosită Luna vor, pe orizontul multi-secular, modela condițiile sub care generațiile ulterioare întâlnesc mediul lunar. Calitatea procesuală a Tribunalului, asupra politicii lunare ca asupra altor chestiuni cu orizont lung, este mijlocul instituțional prin care orizontul lung este reprezentat în deliberarea contemporană.

RESURSELE ASTEROIDALE

Resursele substanțiale ale centurii de asteroizi — metalele, volatilele, materialele rare a căror extracție pe Pământ produce pagubă de mediu substanțială — sunt, pe schița arhitecturală, guvernate ca o resursă de bazin comun sub proceduri calibrate la caracterul resursei. Procedurile îngăduie activitate comercială substanțială, pe baza că resursa este, pe standardele pământești, efectiv nelimitată, ocrotind totodată interesele legitime în participare echitabilă, în custodia cu orizont lung a resursei și în împiedicarea concentrațiilor de capabilitate pe care economia asteroidală le-ar putea altfel produce.

Angajamentele arhitecturale principale sunt: licențierea extracției de regimul bunurilor comune planetare al federației, cu taxe calibrate la valoarea substanțială a resursei și creditate asigurării planetare de bază; participarea echitabilă în activitatea comercială a întreprinderilor ale căror politici de origine sunt membri ai federației, pe termeni care să împiedice concentrarea resursei sub orice principal singur; ocrotirea cu orizont lung a mediului asteroidal, inclusiv ocrotirea anumitor corpuri desemnate pentru studiu științific sau pentru semnificație culturală; reglementarea folosirii resurselor asteroidale pentru a asigura ca consecințele folosirii lor — inclusiv consecințele pentru mediile orbitale și lunare și pentru clima Pământului, atunci când

resursele sunt folosite în feluri care o afectează — sunt contabilizate în cadrul reglementar.

Redactorii au fost conștienți că economia asteroidală este, dintre toate perspectivele dincolo de Pământ, cea cu cea mai substanțială scară comercială potențială și, pe potrivă, cea cea mai probabilă să producă felurile de concentrații structurale pe care arhitectura este proiectată să le împiedice. Atenția arhitecturală față de împiedicare este, pe potrivă, substanțială. Apărarea arhitecturală principală este, ca pe Pământ, angajamentul structural față de concurență: licențierea extracției este condusă pe termeni care împiedică acumularea pozițiilor dominante, intrarea de noi participanți este structural facilitată, angajamentele substanțiale ale arhitecturii față de împiedicarea monopolului se întind la economia asteroidală cum se întind la economia terestră.

ORIZONTUL MAI LUNG

Orizontul mai lung al prezenței omenești dincolo de Pământ — perspectiva așezării permanente pe Marte, perspectiva prezenței în sistemul solar exterior, perspectiva mai lungă a prezenței dincolo de sistemul solar pe scale temporale care sunt, pe standardele tehnologiei contemporane, speculative — nu este, în acest capitol, adresat în amănunt. Presupunerea de lucru a redactorilor este că condițiile orizontului mai lung vor fi substanțial diferite de condițiile perioadei contemporane, că aranjamentele instituționale potrivite orizontului mai lung vor fi în chip propriu munca generațiilor care le înfruntă și că contribuția arhitecturii la orizontul mai lung este temelia instituțională mai degrabă decât specificația substanțială.

Angajamentul arhitectural principal relevant pentru orizontul mai lung este angajamentul față de orizontul lung însuși. Investițiile Fondului Protejat, pe orizonturile multi-decenale și multi-seculare, cuprind investiția publică substanțială în temeliile științifice și tehnologice pe care va sta orizontul mai

lung. Calitatea procesuală a Tribunalului, asupra politicii cu orizont lung, cuprinde calitatea procesuală de a pleda pentru interesele legitime ale persoanelor secolelor ulterioare în condițiile prezenței omenești dincolo de Pământ. Capacitatea instituțională a federației, susținută peste generații, este temelia instituțională pe care deciziile cu orizont mai lung pot fi luate legitim și operațional.

Redactorii au socotit orizontul mai lung substanțial important. Persistența civilizației omenești, pe scale temporale geologice, este material avansată de existența comunităților omenești dincolo de Pământ. Diversificarea substratului pe care operează civilizația omenească este, împotriva riscurilor substanțiale pe care generația contemporană le-a identificat, o contribuție substanțială la reziliența civilizației ca întreg. Angajamentele arhitecturale nu realizează, în sine, diversificarea; furnizează condițiile instituționale sub care munca de diversificare, condusă de părțile care o întreprind, poate decurge pe termeni compatibili cu interesele legitime ale tuturor părților pe Pământ și dincolo de el.

CARACTERUL MUNCII DINCOLO DE PĂMÂNT

Munca dincolo de Pământ este, pe schița arhitecturală, munca generațiilor substanțiale pe scale temporale substanțiale, generația contemporană contribuind temeliile instituționale și pașii operaționali timpurii. Munca nu este, după această relatare, realizarea principală a arhitecturii; realizarea principală, după cum a descris Capitolul al douăzeci și șaptelea, este stabilizarea condițiilor vieții omenești pe Pământ. Munca dincolo de Pământ este, mai exact, o extensie a angajamentelor arhitecturii la un domeniu în care aceleași principii — lizibilitate, subsidiaritate, reversibilitate, răspundere, demnitate, custodie, longevitate — se aplică cu ajustările potrivite.

Redactorii au socotit extensia substanțială, dar netrasmformatoare. Munca dincolo de Pământ, condusă pe baza angajamentelor arhitecturale, devine,

peste decenii și veacuri, o componentă substanțială a întreprinderii omenești. Nu înlocuiește munca pe Pământ; munca pe Pământ rămâne, pe orice măsură substanțială, situl principal al civilizației omenești. Completează munca pe Pământ, cu beneficiile substanțiale — cunoașterea științifică, accesul la resurse, reziliența la riscuri substanțiale, viabilitatea cu orizont lung a civilizației — acumulând peste orizontul lung.

Contribuția arhitecturii, în acest domeniu ca în toate celelalte pe care le adresează, este temelia instituțională. Conținutul substanțial al muncii dincolo de Pământ, ca și conținutul substanțial al muncii pe Pământ, este munca persoanelor și instituțiilor care o întreprind, pe termenii pe care îi vor așeza, în cuprinsul condițiilor pe care le furnizează arhitectura. Condițiile sunt contribuția; munca, dincolo de Pământ și pe el, este ce fac condițiile posibil.



Urmează un epilog, întorcând glasul lucrării către autorul ei și adresându-se, la persoana întâi, la ce a fost întreprins în scrierea acestei cărți și ce se cere de la cei care o citesc.

EPILOG

O NOTĂ DIN PARTEA AUTORULUI



G LASUL CAPITOLELOR DE PÂNĂ AICI A FOST, ÎN CHIP DELIBERAT, GLASUL impersonal al arhitectului. Glasul a fost o disciplină: un scriitor care propune angajamente constituționale la scară planetară trebuie, dacă propunerea e să fie luată în serios, să-și pună la o parte micile întâmplări ale vieții lui și să i se adreseze cititorului pe meritul de fond al propunerii. Pentru lucrare, disciplina aceasta a fost, una peste alta, cea potrivită. În această parte de încheiere însă mă abat de la ea pentru scurt timp, fiindcă mi se pare că cititorul este îndreptățit la o mică dare de seamă despre persoana care a scris ce a citit.

Sunt Mircea S. Rusu. Sunt, prin formare, constructor de sisteme — software, infrastructură, genul acela de arhitecturi de funcționare care fac viața digitală obișnuită să meargă. Mi-am petrecut anii de muncă ai vârstei adulte destul de aproape de așezările instituționale și tehnice ale vremii noastre cât să văd, așa cum vede cel care lucrează, locurile în care ele cedează și direcțiile în care cedările se adună. Nu sunt jurist constituționalist; nu sunt politolog; nu sunt economist de școală. Nu pretind nicio autoritate specializată dincolo de ceea ce duce, prin propria substanță, conținutul argumentului.

Cartea a fost scrisă, mai mult decât din orice alt motiv, fiindcă condițiile pe care le descrie mi se păreau a duce către consecințe pe care niciun om matur și responsabil nu le-ar putea privi în tăcere. Eșecurile încrederii, eșecurile distribuției, eșecurile gândirii pe orizont lung, eșecurile de guvernare care se îtesc în jurul sistemelor inteligente, neputința statornică a ordinii internaționale de a se ocupa de chestiuni care sunt, prin natura lor, planetare —

pentru mine nu sunt abstracțiuni. Le văd, în funcționarea lor de fiecare zi, în munca tehnică și instituțională pe care o fac. Cartea este răspunsul unui constructor care, după ce a văzut cedările, a încercat să așeze pe hârtie, cu disciplina unei arhitecturi de lucru, ce ar trebui să fie altfel.

Vreau să fie limpede ce n-am pretins. N-am pretins că arhitectura propusă aici este corectă în fiecare amănunt. Amănuntul oricărei arhitecturi constituționale este, pe socoteala istorică a întemeierilor de același fel, inevitabil revizuit de experiența practică a funcționării. Am pretins, mai modest, că arhitectura este suficientă ca să se înceapă: că o federație întemeiată pe aceste angajamente, punând în funcțiune aceste instituții, exercitând aceste competențe, ar fi în stare să se ocupe, prin mijloace instituționale legitime, de condițiile pe care așezările de astăzi s-au dovedit incapabile să le adreseze. Suficiența pentru început este, în orice întemeiere constituțională, întrebarea de fond. Rafinarea de mai târziu este munca celor care fac să meargă ceea ce s-a început.

N-am pretins că arhitectura este realizabilă pe vreun calendar precis. Condițiile politice în care o întemeiere de acest fel ar putea începe nu sunt, pe seama empirică a clipei de față, în vedere imediată. Pot fi, pe un orizont de ani sau decenii, aduse în vedere de adunarea unor condiții pe care ordinea de acum nu le poate aborda. Pot fi, pe un orizont mai îndepărtat, aduse în vedere prin muncă politică așezată. Se prea poate să nu fie aduse în vedere deloc, iar condițiile diagnosticate în Partea întâi să se adune mai departe până când vor produce rupturile pe care arhitectura e construită să le împiedice. Nu prezic care dintre acestea se vor petrece. Am scris, în schimb, un document de planificare care este la îndemâna celor ce ridică munca politică, drept unul dintre materialele cu care munca poate să înceapă.

N-am pretins, în niciun fel, că eu însumi voi conduce, voi organiza sau voi duce altminteri munca politică. Nu sunt om politic; n-am o platformă organizațională pentru o astfel de muncă; n-am o circumscripție dincolo de

oamenii care, după ce au citit cartea, găsesc în substanța ei temei să-i ia propunerile în serios. Cartea este o ofrandă către oricare dintre actorii politici ai anilor ce vin va găsi în ea ceva de folos. Dacă nu va fi de folos nimănui, ofranda își va fi greșit ținta; dacă va fi de folos câtorva, ofranda își va fi împlinit rostul.

Sunt conștient că această carte cere ceva cititorilor săi. Le cere să cumpănească, cu atenție de fond, condiții de la care e mai ușor să-ți întorci privirea. Le cere să cântărească, față de apăsările zilnice ale vieții obișnuite, propunerile concrete pentru a face față acelor condiții. Le cere, acolo unde propunerile li se par solide, să facă ceea ce fac cetățenii oricărei ordini constituționale: să susțină, să se organizeze, să sprijine actorii politici care duc munca, să ia parte la dezbaterea prin care schimbarea de fond devine cu putință. Cererea aceasta este cererea oricărei lucrări serioase de gândire constituțională, adresată publicului de care depind, până la urmă, alegerile de fond.

Închei cu propunerea că munca asumată în această carte este munca unui cetățean obișnuit, adresată unor cetățeni obișnuiți, despre condițiile vieții obișnuite pe o planetă ale cărei temelii instituționale sunt nepotrivite pentru vremea de față. Propunerea pentru temelii pe potrivă nu este, pe socoteala istorică a propunerilor de același fel, nici inevitabilă, nici imposibilă. Este, mai modest, la îndemână — la îndemâna celor care, după ce au cumpănit meritele de fond, găsesc în ele temei să se apuce de lucru.

Îi mulțumesc cititorului pentru timpul dăruit argumentului. Primesc bucurii corecturi acolo unde am greșit. Primesc bucurii orice continuare din partea celor ce vor găsi materialele de folos. Lucrarea este oferită, în sens de fond, cititorului; ce face cu ea, hotărăște cititorul.

Mircea S. Rusu

2026



G L O S A R

TERMENI DEFINIȚII



Termenii de mai jos sunt folosiți cu înțelesuri precise pe tot cuprinsul lucrării. Acolo unde un termen apare cu un înțeles diferit de cel obișnuit, definiția de aici prevalează.

Adunarea Cetățenilor. Camera legislativului bicameral al federației care îi reprezintă pe oameni în mod direct, ai cărei membri sunt aleși prin tragere la sorți, stratificată după criterii demografice și geografice, pe mandate de trei ani, nereînnoibile.

Alocația Planetară de Bază. Transferul necondiționat în bani descris în Articolul V, calibrat operațional la pragul demnității, finanțat din veniturile planetare ale federației și plătit persoanelor din cuprinsul federației fără a ține seama de loc de muncă, de purtare sau de altă condiție.

Arhitectura. Ansamblul integrat al angajamentelor constituționale, al structurilor instituționale, al regulilor procedurale și al subsistemelor de funcționare descrise în această carte. Folosit spre deosebire de politicile concrete pe care arhitectura le face cu puțință, care rămân la alegerea părților ce pun arhitectura în mișcare.

Bunurile Comune Planetare. Bunurile comune atmosferice, oceanice, orbitale, lunare, ale fundului oceanic adânc, electromagnetice și biologice, a căror folosință de către oricare parte afectează folosința disponibilă tuturor părților, guvernate de federație potrivit Articolului XII.

Autoritatea de Custodie. Autoritatea de reglementare a federației asupra sistemelor inteligente care depășesc praguri definite de capacitate, întemeiată

prin Articolul VIII al constituției și funcționând după principiile Capitolului al optsprezecelea.

Comunitate politică (poliție). Comunitate politică constituită constituțional în cuprinsul federației. Folosită cu preferință față de „stat” pentru a sublinia că membrii federației pot fi de forme constituționale diferite (state naționale, confederații regionale, comunități politice indigene) și că relația arhitecturală se stabilește cu comunitatea politică, indiferent de forma ei concretă.

Comunitate politică membră. Comunitate politică constituită constituțional care a ratificat constituția federației și a aderat la calitatea de membru în condițiile negociate cu federația.

Consiliul Polităților. Camera legislativului bicameral al federației care reprezintă polițiile membre, cu vot ponderat în funcție de populație și de un prag minim de reprezentare.

Custodie. *Vezi Autoritatea de Custodie.*

Federația. Federația constituțională a polităților descrisă în această lucrare, exercitând competențe definite în chestiuni care sunt, prin natura lor, planetare, și rezervând orice altă competență polităților.

Fondul Protejat. Fondul cu orizont lung al federației, alimentat dintr-o cotă definită a veniturilor planetare, angajat în investiții ale căror randamente se adună pe orizonturi de mai multe decenii și de mai multe generații, sub supravegherea Tribunalului Generațiilor Viitoare.

Pragul Demnității. Pragul material minim, necondiționat, sub care nicio persoană din cuprinsul federației nu poate cădea, alcătuit din cele șase îndreptățiri prevăzute în Articolul V: hrană suficientă pentru sănătate, adăpost suficient pentru siguranță, îmbrăcăminte potrivită climei, apă curată și înlăturarea deșeurilor, îngrijire medicală de bază și învățământ de bază.

Principal. Persoana, întreprinderea sau instituția care pune în funcțiune un sistem inteligent și care poartă răspunderile constituționale și statutare pentru funcționarea lui, sub regimul de custodie.

Registrul Public. Registrul federației, semnat criptografic, doar-adăugare, public, al actelor instituționale, descris în Capitolul al șaisprezecelea și funcționând drept temei al angajamentului de lizibilitate.

Reversibilitate. Principiul arhitectural, formulat în Capitolul al nouălea, potrivit căruia deciziile de însemnătate publică se iau în condiții care îngăduie revizuirea în lumina învățării ulterioare, cu preferință instituțională deliberată pentru opțiunile reversibile, atunci când opțiunile reversibile și cele ireversibile sunt altminteri comparabile.

Sistem inteligent. Sistem computațional artificial ale cărui operațiuni cuprind capabilități de percepție, raționament, decizie sau acțiune care, la persoanele omenești, ar fi socotite inteligente. Folosit drept termen generic, fără angajament față de vreo arhitectură tehnică anume.

Statut organic. Statut al federației, adoptat prin procedurile Articolului XIII, care operaționalizează angajamentele constituționale. Statutele organice au rang constituțional în domeniile lor și pot fi amendate doar prin procedurile prevăzute în însăși constituția.

Subsidiaritate. Principiul arhitectural, formulat în Capitolul al optulea, potrivit căruia autoritatea se exercită la cel mai jos nivel capabil de exercitare efectivă, nivelele mai înalte acționând doar în chestiunile a căror manevrare cuvenită depășește capacitatea nivelelor mai joase.

Tribunalul Constituțional. Cea mai înaltă instanță a federației, cu jurisdicție exclusivă asupra interpretării constituției și a statutelor organice, și cu jurisdicție definită de fond și de apel în cauzele care țin de dreptul federației.

Tribunul Generațiilor Viitoare. Demnitarul federației îndreptățit să pledeze, în chestiuni definite, pentru interesele legitime ale persoanelor din generațiile ce vor veni. Întemeiat prin Articolul XI și funcționând după principiile Capitolului al treisprezecelea.



MULȚUMIRI



O CARTE DE O ASEMENEA ÎNTINDERE ESTE, DACĂ SOCOTIM CINSTIT, rodul mai multor minți decât a celei al cărei nume stă pe copertă. Argumentul prezentat aici se sprijină pe o lungă tradiție de gândire constituțională, economică, filozofică și instituțională, mult din ea reprezentată în bibliografia care urmează. Acolo unde argumentul stă în picioare, meritul aparține în bună măsură scriitorilor, cărturarilor și practicienilor pe a căror muncă se așază. Acolo unde argumentul greșește, răspunderea este a mea.

Sunt recunoscător multor scriitori, care de-a lungul secolelor au făcut, prin contribuțiile lor de fond, cu puțință argumentul acestei cărți: teoreticienii constituționali de la Aristotel până la Rawls, economiștii de la Smith până la Ostrom, cărturarii instituționali a căror muncă răbdătoare a consemnat condițiile în care instituțiile reușesc și eșuează, istoricii a căror privire lungă a oferit contextul în care condițiile contemporane pot fi înțelese cum se cuvine. Argumentul de aici este, în mare măsură, sinteza intuițiilor de fond pe care le-au produs ei.

Sunt recunoscător practicienilor a căror muncă de funcționare, în feluritele domenii pe care arhitectura le adresează, mi-a dat înțelegerea concretă a felului în care lucrează cu adevărat instituțiile: inginerilor care construiesc și întrețin infrastructurile tehnice ale vieții contemporane, slujitorilor publici a căror muncă răbdătoare face ca instituțiile timpului nostru să meargă în măsura în care merg, cărturarilor universitari ale căror cercetări asupra condițiilor contemporane au dat temelia empirică pe care s-a putut clădi schița arhitecturală.

Sunt recunoscător celor care, în desfășurarea argumentului de-a lungul anilor ce au premers scrierea, mi-au fost interlocutori de fond: prietenii, colegii și corespondenții care, prin angajare răbdătoare cu propunerile pe măsură ce se închegau, m-au ajutat să le rafinez, să le văd slăbiciunile, să cumpănesc obiecțiile pe care urmau să le întâmpine, să răspund acelor obiecții care erau de fond și să las la o parte acele propuneri care, la o cercetare mai atentă, nu supraviețuiau întâlnirii de fond.

Sunt recunoscător, în sfârșit, cititorilor acestei cărți. Munca gândirii constituționale este o muncă publică, adresată unui public a cărui angajare de fond este condiția oricărei consecințe de fond. Celor care au citit lucrarea, i-au cumpănit propunerile și le-au cântărit față de condițiile propriiei lor înțelegeri de fond: mulțumirile mele. Continuarea lucrării, în orice formă va lua, este în mâinile dumneavoastră.



DESPRE AUTOR



MIRCEA S. RUSU ESTE ARHITECT DE SISTEME ȘI SCRIITOR DE ORIGINE română, care lucrează la întâlnirea dintre infrastructura computațională, inteligența artificială aplicată și proiectarea instituțională. Munca lui profesională a cuprins dezvoltarea de piețe digitale, ingineria sistemelor de inferență pentru inteligența artificială la scară mare și proiectarea arhitecturilor de funcționare pentru calcul distribuit. Preocuparea de fond care străbate munca lui tehnică — construcția unor sisteme care lucrează cu încredere la scară, în condiții de complexitate însemnată — este aceeași preocupare de fond care îl mișcă și în această lucrare de gândire instituțională.

Autorul scrie despre civilizație, guvernare, tehnologie și orizontul lung. *Arhitectul* este tratatul său despre temeliile constituționale ale unei federații planetare pe potrivă condițiilor vremii noastre. Sunt în pregătire și alte lucrări.

Autorul poate fi contactat prin editura acestui volum, în termeni potriviți pentru corespondență de fond despre lucrare.

CODUL SURSĂ ȘI DEPOZITUL DESCHIS



SCHIȚA ARHITECTURALĂ DESCRISĂ ÎN ACEST VOLUM ESTE, ÎN SUBSTANȚA ei instituțională, o propunere publică: o cioră de lucru oferită deliberării oricărei părți care o găsește folositoare. În acord cu angajamentul însăși al arhitecturii față de lizibilitate, sursele manuscrisului acestei cărți — fișierele-sursă Markdown, baza de date bibliografică, șabloanele tipografice și scripturile de construire care produc edițiile tipărite și electronice — sunt menținute ca un depozit deschis sub o licență permisivă.

Depozitul este menit să sprijine trei scopuri. Mai întâi, îngăduie verificarea independentă a citărilor, a cifrelor și a pretențiilor substanțiale ale textului în raport cu sursele din care sunt scoase. În al doilea rând, îngăduie traducerea, adaptarea și studiul lucrării de către părți a căror acces la canalele de publicare convenționale este limitat. În al treilea rând, îngăduie ca ciornele constituționale și statutare din anexe să fie folosite, în tot sau în parte și cu atribuire potrivită, de redactori ai muncii instituționale ulterioare pentru care textul de față slujește ca punct de pornire.

LOCAȚIA DEPOZITULUI

Depozitul *The Architect* este disponibil pe GitHub. Cititorii care doresc să consulte sursele manuscrisului, baza de date bibliografică sau infrastructura de construire pot căuta *TheArchitect* pe GitHub sub contul autorului; depozitul este publicat în mod deschis și indexat după nume.

Depozitul conține manuscrisul complet în engleză și română, baza de date bibliografică, ciornele constituționale și de statut organic și infrastructura tipografică și de construire. Erata, corespondența cititorilor acceptată pentru răspuns public și edițiile ulterioare sunt emise prin același depozit.

LICENȚA ȘI ATRIBUIREA

Textul acestui volum este oferit sub o licență Creative Commons Atribuire-Distribuire în condiții identice (CC BY-SA 4.0). Cititorii, traducătorii, adaptatorii și republicatorii sunt liberi să folosească lucrarea, să producă lucrări derivate din ea și să o distribuie comercial sau necomercial, cu condiția ca autorul să fie creditat, ca lucrările derivate să fie oferite sub aceeași licență și ca integritatea substanțială a ciornelor constituționale și statutare să fie păstrată atunci când sunt reproduse.

Infrastructura de construire (șabloane tipografice, stiluri de citare, scripturi de automatizare) este oferită separat sub Licența MIT.

O NOTĂ CĂTRE EDITURI ȘI PLATFORME

Acest volum este pus la dispoziție prin câteva canale de publicare în plus față de depozitul deschis: ediții tipărite și electronice prin edituri de comerț și la cerere, ediții electronice prin platforme de vânzare cu amănuntul și arhive academice de preprint. Autorul și editurile socotesc prezența lucrării în canale multiple ca fiind în acord cu angajamentul arhitecturii față de lizibilitate; cititorii care dobândesc lucrarea prin orice canal sunt bineveniți să consulte depozitul deschis pentru sursele din care este scos materialul substanțial.



— *arhitectura este contribuția; munca este ceea ce condițiile fac posibil* —

- Acemoglu, Daron, și Pascual Restrepo. 2020. „Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets”. *Journal of Political Economy* 128 (6): 2188-244.
- Acemoglu, Daron, și James A. Robinson. 2012. *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. Crown Business.
- Arendt, Hannah. 1958. *The Human Condition*. University of Chicago Press.
- Bostrom, Nick. 2014. *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies*. Oxford University Press.
- Brynjolfsson, Erik, și Andrew McAfee. 2014. *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W. W. Norton.
- Buterin, Vitalik. 2014. *Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform*. White paper.
- Christian, Brian. 2020. *The Alignment Problem: Machine Learning and Human Values*. W. W. Norton.
- Edelman. 2024. *2024 Edelman Trust Barometer: Global Report*. Edelman Trust Institute.
- European Parliament and Council. 2016. *Regulation (EU) 2016/679 on the Protection of Natural Persons with Regard to the Processing of Personal Data (General Data Protection Regulation)*. Official Journal of the European Union, L 119.
- European Parliament and Council. 2024. *Regulation (EU) 2024/1689 Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act)*. Official Journal of the European Union.
- Fukuyama, Francis. 2014. *Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy*. Farrar, Straus; Giroux.
- Graeber, David. 2018. *Bullshit Jobs: A Theory*. Simon & Schuster.
- Habermas, Jürgen. 1989a. *The Structural Transformation of the Public Sphere*. MIT Press.
- Habermas, Jürgen. 1989b. *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. MIT Press.

- Hardin, Garrett. 1968. „The Tragedy of the Commons”. *Science* 162 (3859): 1243-48.
- Hayek, Friedrich A. 1944. *The Road to Serfdom*. University of Chicago Press.
- Intergovernmental Panel on Climate Change. 2023. *AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023*. IPCC.
- International Consortium of Investigative Journalists. 2021. *The Pandora Papers: An Offshore Data Tsunami*. ICIJ.
- International Energy Agency. 2024. *World Energy Outlook 2024*. IEA.
- International Labour Organization. 2024. *World Employment and Social Outlook: Trends 2024*. ILO.
- International Monetary Fund. 2024. *Fiscal Monitor: Putting a Lid on Public Debt*. IMF.
- IPCC. 2022. *Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Working Group III Contribution to the Sixth Assessment Report*. Intergovernmental Panel on Climate Change.
- IPCC. 2023. *Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Intergovernmental Panel on Climate Change.
- Kissinger, Henry. 2014. *World Order*. Penguin Press.
- Mazower, Mark. 2012. *Governing the World: The History of an Idea*. Penguin Press.
- Mazzucato, Mariana. 2013. *The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths*. Anthem Press.
- Mazzucato, Mariana. 2018. *The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy*. Allen Lane.
- Nakamoto, Satoshi. 2008. *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. Self-published white paper.
- Nussbaum, Martha C. 2011. *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Harvard University Press.
- O’Neil, Cathy. 2016. *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*. Crown.

- OECD. 2024. *OECD Survey on Drivers of Trust in Public Institutions: 2024 Results*. Organisation for Economic Co-operation; Development.
- Ostrom, Elinor. 1990. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Perlroth, Nicole. 2021. *This Is How They Tell Me the World Ends: The Cyberweapons Arms Race*. Bloomsbury.
- Pew Research Center. 2024. *Public Trust in Government: 1958–2024*. Pew Research Center.
- Piketty, Thomas. 2014. *Capital in the Twenty-First Century*. Harvard University Press.
- Piketty, Thomas. 2020. *Capital and Ideology*. Harvard University Press.
- Putnam, Robert D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.
- Rawls, John. 1971a. *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Rawls, John. 1971b. *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Raworth, Kate. 2017. *Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist*. Random House Business.
- Russell, Stuart. 2019. *Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control*. Viking.
- Saez, Emmanuel, și Gabriel Zucman. 2019. *The Triumph of Injustice: How the Rich Dodge Taxes and How to Make Them Pay*. W. W. Norton.
- Schumpeter, Joseph A. 1942. *Capitalism, Socialism and Democracy*. Harper & Brothers.
- Sen, Amartya. 1999. *Development as Freedom*. Alfred A. Knopf.
- SIPRI. 2024. *SIPRI Yearbook 2024: Armaments, Disarmament and International Security*. Stockholm International Peace Research Institute.
- Smith, Adam. 1776. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. W. Strahan; T. Cadell.
- Standing, Guy. 2011a. *The Precariat: The New Dangerous Class*. Bloomsbury Academic.

- Standing, Guy. 2011b. *The Precariat: The New Dangerous Class*. Bloomsbury.
- Stern, Nicholas. 2006. *The Stern Review on the Economics of Climate Change*. HM Treasury, Government of the United Kingdom.
- Stern, Nicholas. 2007. *The Economics of Climate Change: The Stern Review*. Cambridge University Press.
- Stiglitz, Joseph E. 2012. *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*. W. W. Norton.
- Susskind, Daniel. 2020. *A World Without Work: Technology, Automation, and How We Should Respond*. Metropolitan Books.
- Tainter, Joseph A. 1988. *The Collapse of Complex Societies*. Cambridge University Press.
- Tax Justice Network. 2023. *The State of Tax Justice 2023*. Tax Justice Network.
- Transparency International. 2024. *Corruption Perceptions Index 2023*. Transparency International.
- UBS. 2024. *Global Wealth Report 2024*. UBS Group AG (incorporating the Credit Suisse Research Institute series).
- UNCTAD. 2023. *Digital Economy Report 2023*. United Nations Conference on Trade; Development.
- UNESCO. 2021. *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education*. United Nations Educational, Scientific; Cultural Organization.
- United Nations. 1968. *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*. Opened for signature 1 July 1968; entered into force 5 March 1970.
- United Nations Development Programme. 2024. *Human Development Report 2023/2024: Breaking the Gridlock*. UNDP.
- United Nations Diplomatic Conference. 1998. *Rome Statute of the International Criminal Court*. U.N. Doc. A/CONF.183/9.
- United Nations Framework Convention on Climate Change. 2015. *Paris Agreement*. Adopted at the 21st Conference of the Parties.
- United Nations General Assembly. 1948. *Universal Declaration of Human Rights*. Resolution 217 A (III), Paris.

- UNODC. 2023. *Global Study on Homicide 2023*. United Nations Office on Drugs; Crime.
- Weber, Max. 1922. *Economy and Society*. University of California Press.
- Wilkinson, Richard, și Kate Pickett. 2009. *The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better*. Allen Lane.
- World Bank. 2024. *Poverty, Prosperity, and Planet Report 2024: Pathways Out of the Polycrisis*. World Bank Group.
- World Economic Forum. 2024. *The Global Risks Report 2024*. World Economic Forum.
- World Health Organization. 2024. *World Health Statistics 2024: Monitoring Health for the SDGs*. WHO.
- Zuboff, Shoshana. 2019. *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. PublicAffairs.